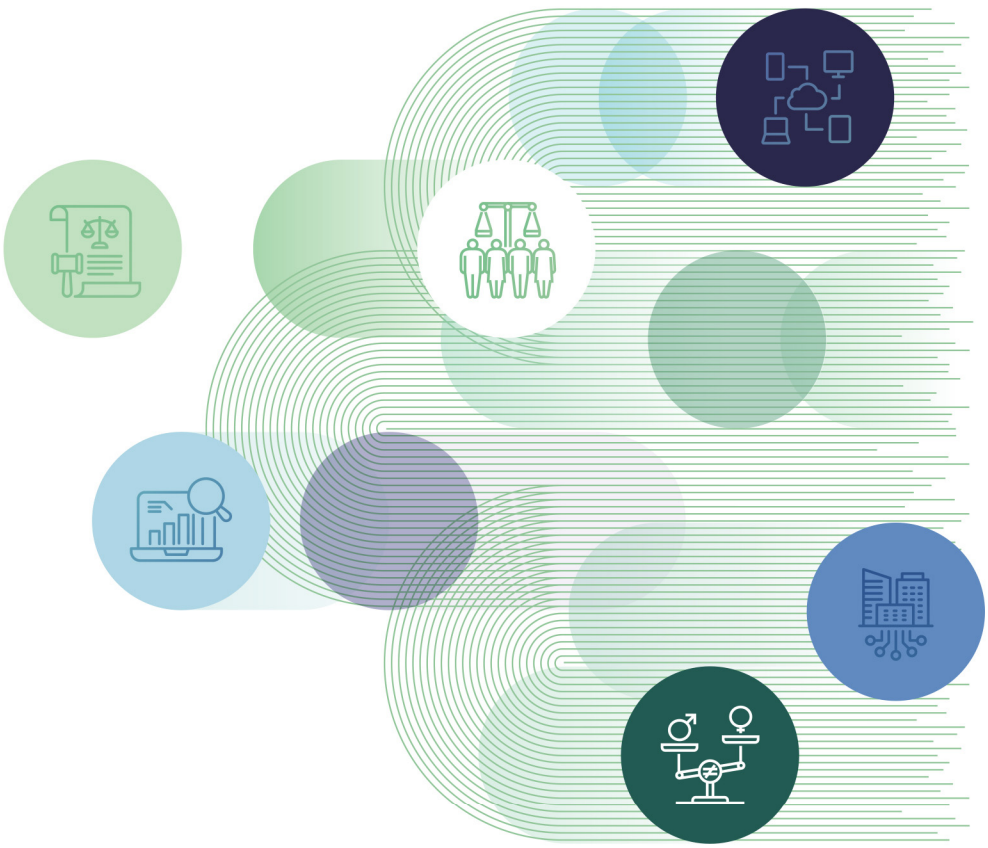
발 간 등 록 번 호
11-1384000-100069-14

공공부문 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼



성평등가족부

- 본 매뉴얼은 공공부문 성희롱·성폭력 사건처리 시에 도움을 주고자 제작된 자료입니다.
- 개별 기관은 본 내용을 참조하여 기관 내 세부지침 및 실정에 맞게 절차를 운영할 수 있습니다.
- 공공부문 고충상담원을 대상으로, '한국여성인권진흥원 성희롱·성폭력 근절 종합지원센터(02-735-7544)'에서 사건처리 절차를 안내하고 있습니다.

CONTENTS

Ⅰ. 성희롱·성폭력의 이해 ····· 1
01. 성희롱과 성폭력 ····· 3
1. 성희롱과 성폭력에 관한 법률 ····· 3
2. 성폭력 사건의 처리 ····· 4
02. 성희롱의 개념과 판단기준 ····· 8
1. 성희롱 개념 ····· 8
2. 성희롱 판단기준 ····· 9
03. 성폭력 개념과 유형 ····· 24
1. 성폭력 개념 ····· 24
2. 주요 성폭력 범죄 ····· 25
3. 디지털 성범죄 ····· 28
04. 성희롱·성폭력 2차 피해 ····· 32
1. 성희롱·성폭력 2차 피해란? ····· 32
2. 2차 피해의 양상 ····· 35

Ⅱ. 성희롱·성폭력 사건처리 절차 ····· 37
01. 성희롱·성폭력 사건처리 절차 흐름도 ····· 39
02. 성희롱·성폭력 사건처리 ····· 40
1. 상담 신청·인지·신고 및 조사 신청 접수 ····· 40
2. 조사 ····· 58
3. 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의 및 의결 ····· 69
4. 사건 종결 ····· 77
5. 재발방지대책 ····· 81

Ⅲ. 선출직 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건처리 ····· 85
01. 선출직 기관장의 법률관계 ····· 87
1. 선출직 기관장의 범위, 권한 및 지위 ····· 87
2. 선출직 기관장에 대한 징계의 제한 ····· 89
02. 선출직 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건처리 절차 ····· 90
1. 기본 방향 ····· 90
2. 상담 및 신고 접수 ····· 91
3. 신고 접수 후 피해자 보호조치 ····· 92
4. 성희롱·성폭력 판단 후 사건처리 ····· 94

CONTENTS

Ⅳ. 공공기관의 장 등에 의한 성희롱·성폭력 사건처리 ····· 97
01. 공공기관장 등의 법률관계 ····· 99
1. 공공기관장 및 임원의 범위, 권한 및 지위 ····· 99
2. 공공기관장 등에 대한 징계의 제한 ····· 102
02. 공공기관장 등에 의한 성희롱·성폭력 사건처리 절차 ····· 103
1. 기본 방향 ····· 103
2. 상담 및 신고 접수 ····· 104
3. 신고 접수 후 피해자 보호조치 ····· 106
4. 성희롱·성폭력 판단 후 사건처리 ····· 108

Ⅴ. 기관장(사업주) 관리자, 피해자, 동료 등의 역할 및 대응 ····· 111
01. 기관장 또는 사업주, 대표이사 ····· 113
02. 관리자 ····· 117
03. 고충상담원 ····· 119
04. 피해자 ····· 120
05. 동료 근로자 ····· 122
[참고] 성희롱·성폭력 2차 피해 예방을 위한 체크리스트(예시) ····· 124

Ⅵ. 관련 서식 ····· 127

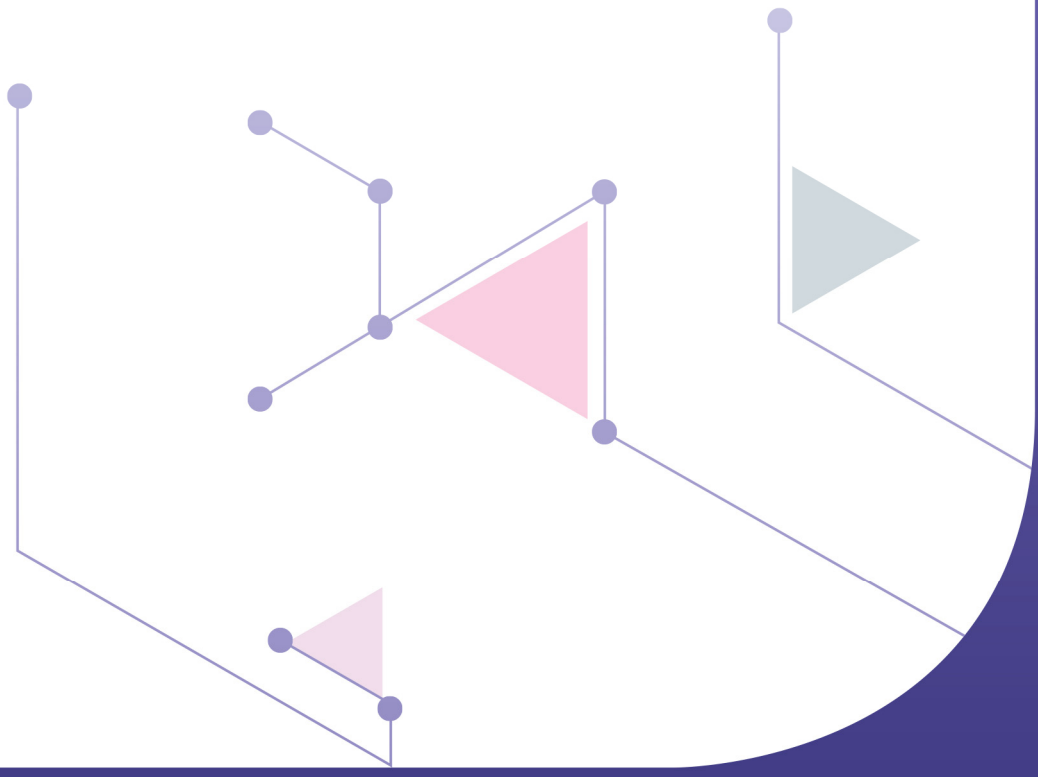
Ⅶ. Q&A 모음 ····· 157

[부록1] 주요 분야별 성희롱·성폭력 신고·상담센터 ····· 171

[부록2] 사건처리 절차별 체크리스트 ····· 175

I

성희롱·성폭력의 이해



Ⅰ 성희롱·성폭력의 이해

01 성희롱과 성폭력

1. 성희롱과 성폭력에 관한 법률

■ 성희롱과 성폭력은 상대방이 원치 않는 행위로 성적 자율권을 침해하여 피해를 주는 행위로 모두 법률로써 금지된다는 점에서 공통점이 있습니다. 그러나 성희롱 관련 법률과 성폭력 관련 법률에서 행위를 규율하고자 하는 취지가 달라 규율하는 법률과 그 내용에 차이가 있습니다.

성희롱 관련 법률	성폭력 관련 법률
• 양성평등기본법 • 국가인권위원회법 • 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(남녀고용평등법)	• 형법 • 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(성폭력처벌법) 및 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률(성폭력방지법) • 아동·청소년의 성보호에 관한 법률(청소년성보호법)

● 성폭력은 개인의 성적 자기결정권을 침해하는 행위로, 행위자 개인이 「형법」, 「성폭력처벌법」 등에서 정한 규정에 따라 형사처벌을 받을 수 있습니다. 다른 범죄와 마찬가지로 고의 등 범죄로서의 구성요건이 충족되어야 성폭력 범죄에 해당하여 처벌 대상이 됩니다.

- 광의의 성폭력 개념은 성적 자기결정권을 침해하는 모든 행위를 의미하고, 그 중에서 형사처벌의 대상이 되는 성폭력을 '성폭력 범죄'라고 합니다. 이 매뉴얼에서는 주로 법률에 규정된 성폭력 개념을 위주로 다루고 있기 때문에, '성폭력'이라 함은 광의의 성폭력 개념보다는 '성폭력 범죄'의 의미로 이해하는 것이 좋습니다.

- 반면, 조직 내 성희롱의 예방 및 근절을 주된 내용으로 하는 「양성평등기본법」, 「국가인권위원회법」, 「남녀고용평등법」에서 규율하는 성희롱의 경우, 행위자는 형사처벌이 아닌 징계를 통한 제재를 받게 됩니다. 따라서 강간이나 강제추행 등이 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄에 해당하는지 여부와는 별개로, 위 행위가 성적 언동으로서 업무와 관련하여 발생하였고 피해자가 이로 인해 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼는 등 성립요건을 충족하면 성희롱이 성립됩니다.

■ 하나의 행위가 「양성평등기본법」, 「국가인권위원회법」, 「남녀고용평등법」상 성희롱 관련 규정과 「성폭력처벌법」 및 「형법」 등의 성폭력 관련 규정의 적용을 동시에 받을 수도 있습니다.

- 상대방의 의사에 반하여 입을 맞추는 행위, 껴안거나 가슴·엉덩이 등 신체 부위를 만지는 행위는 육체적 성희롱 행위일 뿐만 아니라 형법상 강제추행 또는 성폭력처벌법상 업무상 위력에 의한 추행에 해당합니다.
- 성폭력 범죄가 업무와 관련하여 발생한 경우 성희롱에도 해당합니다.

2. 성폭력 사건의 처리

■ 성희롱 행위가 「형법」, 「성폭력처벌법」 등 형사법에서 정한 범죄 성립 요건을 충족하는 경우, 이는 범죄로서 피해자는 행위자를 고소할 수 있으며, 행위자는 형사절차를 거쳐 처벌될 수 있습니다. 성폭력 범죄의 성립과 행위자의 처벌 여부는 수사기관이나 법원에서 수사, 소추 및 재판을 거쳐 결정됩니다.

- 다만, 형사처벌을 위한 성폭력 범죄 성립 여부는 수사기관이나 법원에서 판단하고 조직 자체적으로는 그에 대한 판단 권한이 없지만, 동일한 행위가 성희롱 또는 성폭력의 징계사유에 해당하는지 여부는 조직이 자체적으로 판단할 수 있습니다. 또한, 징계를 위한 판단은 형사적 판단보다 덜 엄격한 것이 일반적입니다. 따라서 조직에서는 피해자 보호 및 안전한 노동환경 조성 등에 초점을 두어 형사적 판단과는 다른 완화된 기준으로 판단할 수 있고, 이러한 판단은 반드시 형사 사법기관의 판단과 일치되어야 하는 것은 아니며 서로 결과가 달라질 수 있습니다.

[참조 판례]

민사책임과 형사책임은 그 지도이념과 증명책임, 증명의 정도 등에서 서로 다른 원리가 적용되므로, 징계사유인 성희롱 관련 형사재판에서 성희롱 행위가 있었다는 점을 합리적 의심을 배제할 정도로 확신하기 어렵다는 이유로 공소사실에 관하여 무죄가 선고되었다고 하여 그러한 사정만으로 행정소송에서 징계사유의 존재를 부정할 것은 아니다.
〈대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결〉

■ 공무원의 경우 수사가 시작되면 소속기관의 장에게 수사개시 통보가 되는데, 이러한 수사기관의 수사개시 통보 등으로 조직에서 발생한 성폭력 사건이 조사 중임을 알게 되었을 때(피해자 미신고시)는 피해자가 입은 충격 등을 고려하여 고충상담원이 성폭력 피해자를 상담하여 그 직원이 조직에 바라는 보호조치가 무엇인지를 파악해야 합니다. 피해자가 조직에 바라는 보호조치가 무엇인지에 집중하고, 그 후에 피해자의 의사 등을 고려하여 성희롱 사건으로 조사·처리하는 것이 바람직합니다.

■ 같은 사안에 대하여 형사절차와 징계절차가 동시에 진행되고 있는 경우, 먼저 조직의 징계규정 등에서 이에 대해 어떻게 규정하고 있는지를 살핀 다음, 징계절차의 중지 또는 진행 여부를 결정하여야 합니다.

- 조직에 따라 내부규정에서 같은 사안에 대해 형사절차가 진행되면 징계절차를 중지하여야 한다고 규정하는 경우가 있습니다. 이 경우 규정에 따라 징계절차를 중지할 수밖에 없고, 형사절차가 완료된 이후 다시 징계절차를 진행하여야 합니다.
- 또는, 내부 규정에 따라 징계절차 중지가 재량이거나, 아예 중지 관련 규정이 없는 경우도 있습니다. 이 경우 조직에서는 징계절차 중지 여부를 자체적으로 판단해야 하는데, 행위자와 피해자 모두 중지를 원하는 등의 특수한 상황이 아니라면, 조직 자체적으로 징계절차를 진행하여 해당 사안에 대해 판단을 내리고 그에 따른 후속조치를 취하는 것이 바람직합니다.

■ 징계절차가 중지되거나 수사개시통보 대상이 아니어서 사건을 모르고 있다가 수사·재판 결과를 알게 된 경우, 다음과 같이 처리합니다.

- 성폭력 범죄가 인정된 경우

- 가해자에 대한 처벌 수위에 따라 인사위원회(징계위원회)를 개최하여 가해자에 대한 처분을 결정합니다. 일반적으로 기관 내 규정에서 '금고 이상의 형을 받은 경우'를 당연퇴직 사유로 명시한 경우가 많습니다. 또한 금고 미만의 처벌이라고 해도 성폭력 범죄가 인정된 이상 그 비위 정도가 중하므로 가해자에 대해 중징계(해고 포함) 처분을 해야 합니다.

● 성폭력 범죄가 인정되지 않은 경우

- 형사절차에서 성폭력 범죄가 인정되지 않았다고 하더라도, 그것만으로 곧바로 해당 행위가 성희롱이 아니라는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 성폭력 범죄와 성희롱은 법적 성립 요건도 다르고, 형사절차와 징계절차의 증명의 정도 등 절차의 내용이 모두 다르기 때문입니다.

- 따라서 같은 행위에 대해 불송치 결정, 불기소 처분이 있거나 형사재판에서 무죄가 선고된다고 하더라도, 그 사유만으로 성희롱 성립을 곧바로 부정해서는 안 되고, 기관 내에서 성희롱 성립여부에 대해 사건처리절차에 따라 판단할 필요가 있습니다. 즉, 무혐의 또는 무죄 통보가 있었다고 하여 고충심의위원회 개최 자체를 하지 않아도 되는 것은 아닙니다.

- 형사절차에서 성폭력 범죄가 인정되지 않은 경우, 그 사유가 매우 다양할 수 있으므로, 법률전문가의 검토의견을 받아보는 것이 바람직합니다.

[관련 법령]

「국가공무원법」

제33조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다.

6의3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람

가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄

다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스토킹범죄

6의4. 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄를 범한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날부터 20년이 지나지 아니한 사람

가. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날

나. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예가 확정된 날

다. 벌금 이하의 형을 선고받고 그 형이 확정된 날

라. 치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날

마. 징계로 파면처분 또는 해임처분을 받은 날

제69조(당연퇴직) 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다.

1. 제33조제2호부터 제6호까지, 제6호의2부터 제6호의4까지, 제7호 및 제8호 중 어느 하나에 해당하는 경우. 다만, 제33조제2호는 파산선고를 받은 사람으로서 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 신청기한 내에 면책신청을 하지 아니하였거나 면책불허가 결정 또는 면책 취소가 확정된 경우만 해당하고, 제33조제5호는 「형법」 제129조부터 제132조까지, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호·제3호, 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호 및 직무와 관련하여 「형법」 제355조 또는 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당한다.

02 성희롱의 개념과 판단기준

1. 성희롱 개념

■ 일반적으로 성희롱이란 상대방이 원하지 않는 성적(性的)인 말이나 행동을 하여 상대방에게 성적 굴욕감이나 불쾌감을 느끼게 하는 행위를 말합니다.

■ 성희롱의 개념 정의는 「양성평등기본법」, 「국가인권위원회법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률」(이하 "남녀고용평등법"이라 함)에서 찾아볼 수 있습니다. 이 법률들은 성희롱을 공통적으로 '지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여' '성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위' 또는 '성적 언동이나 요구 등에 대한 불응을 이유로 불이익을 주는 것'으로 정의하고 있습니다. 각 법률에서 정의하고 있는 성희롱 정의는 아래와 같습니다.

「양성평등기본법」 제3조제2호	• "성희롱"이란 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체*의 종사자, 사용자 또는 근로자가 다음의 어느 하나에 해당 하는 행위를 하는 경우를 말한다. – 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위 – 상대방이 성적 언동 또는 성적 요구에 따르지 아니한다는 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위 * 양성평등기본법 시행령 제2조 1. 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급 학교 2. 「공직자윤리법 시행령」 제3조의2제2항에 따라 인사혁신처장이 관보에 고시한 공직유관단체
※ 참조 「국가인권위원회법」 제2조제3호 라목	• "성희롱"이란 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 공공기관의 종사자, 사용자 또는 근로자가 그 직위를 이용하여 또는 업무 등과 관련하여 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니한다는 이유로 고용상의 불이익을 주는 것을 말한다.
「남녀고용평등법」 제2조제2호	• "직장 내 성희롱"이란 사업주·상급자 또는 근로자가 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니하였다는 이유로 근로 조건 및 고용에서 불이익을 주는 것을 말한다.

■ 각 법률에서 정의하는 성희롱의 개념을 성희롱 행위자, 피해자, 업무관련성, 행위태양, 피해로 나누어 비교하면 아래와 같습니다.

구분	양성평등기본법	국가인권위원회법	남녀고용평등법
행위자	국가기관 등(국가기관·지방자치 단체, 각급 학교, 공직유관단체) 의 종사자, 사용자 또는 근로자	공공기관(국가기관, 지방자치단체, 각급 학교, 공직유관단체)의 종사자, 사용자 또는 근로자	사업주·상급자 또는 근로자(고객 등 업무와 밀접한 관련이 있는 자)
피해자	불특정		다른 근로자
업무 관련성	업무, 고용, 그 밖의 관계에서 지위(* 국가인권위원회법: 직위)를 이용하거나 업무 등과 관련하여		직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여
행위 태양	성적 언동 또는 성적 요구 등	성적 언동 또는 그 밖의 요구 등	
행위로 인한 피해	1. 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것		
	2. 성적 언동 또는 성적 요구에 따르지 아니한다는 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위	2. 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니한다는 이유 로 고용상의 불이익을 주는 것	2. 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니하였다는 이유로 근로조건 및 고용에서 불이익을 주는 것

2. 성희롱 판단기준

■ "성희롱"이 성립하려면 우선, 행위자 및 피해자가 위 법률에서 말하는 행위자와 피해자에 해당하는지를 판단해야 합니다. 또한 업무관련성 여부 및 행위자의 행위가 피해자에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 유발했는지, 성적 언동이나 성적 요구에 대한 불응을 이유로 고용상 불이익을 주었거나, 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하였는지도 검토하여야 합니다.

■ 성희롱은 이성간에, 그 중에서도 남성 행위자가 여성 피해자에게 하는 행위에만 적용되는 것이 아니라 여성 행위자가 남성 피해자에게 하는 경우도 있고, 동성간 성희롱도 당연히 성립됩니다.

[참조 판례]

이러한 법리는 이성 사이에서 생긴 성희롱 관련 소송뿐만 아니라 동성 사이에서 생긴 성희롱 관련 소송에서도 마찬가지로 적용되어야 한다. 성희롱의 핵심 표지인 성적 굴욕감이나 성적 혐오감은 행위자가 업무, 고용, 그 밖의 관계에 있는 상대방을 동등한 인격체로서 대우하지 아니하고 업무, 고용 등의 목적으로 주어진 지위나 권한을 남용하여 성적 언동 등에 이른 결과 상대방이 그와 같은 비인격적 대우로부터 느끼는 굴욕감과 혐오감을 가리키는 것이다. 결국 성희롱을 판단하는 객관적인 핵심 표지는 성적 언동 등을 통한 비인격적 대우에 있고, 이는 동성 사이에서도 일어날 수 있는 일임에도 성희롱을 판단하기 위한 위와 같은 법리를 이성 사이의 경우와 달리 적용한다면 이는 동성인 근로자 사이에서 국가인권위원회법, 양성평등기본법을 비롯한 성희롱 관련 법령을 차별적으로 적용하는 결과가 되어 위 법령의 입법 목적에 어긋나 허용할 수 없는 결과가 되기 때문이다(서울행정법원 2019. 4. 18 선고 2017구합6488 판결).

1) 성희롱의 행위자

■ 성희롱 행위자의 범주에 관하여 「양성평등기본법」은 국가기관 등의 종사자 및 사용자 또는 근로자로, 「남녀고용평등법」*은 사업주, 상급자 또는 근로자로 정의하고 있습니다.

* 남녀고용평등법은 고객 등 업무와 밀접한 관련이 있는 사람이 업무수행 과정에서 근로자에게 성희롱을 하는 경우에도, 피해근로자에 대한 보호조치를 하도록 규정하고 있습니다(제14조의2 제1항)

「양성평등기본법」	국가기관 등(국가기관, 지방자치단체, 각급 학교, 공직유관단체)의 종사자, 사용자 또는 근로자
※ 참조 「국가인권위원회법」	공공기관(국가기관, 지방자치단체, 각급 학교, 공직유관단체)의 종사자, 사용자 또는 근로자
「남녀고용평등법」	사업주, 상급자 또는 근로자

① 「양성평등기본법」상 성희롱 행위자

■ 「양성평등기본법」에서 규정하는 "국가기관등"은 국가기관·지방자치단체 또는 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급 학교, 「공직자윤리법 시행령」 제3조의2제2항에 따라 인사혁신처장이 관보에 고시한 공직유관단체를 의미합니다(「양성평등기본법」 제3조제2호 및 같은 법 시행령 제2조).

■ 「양성평등기본법」에서 규정하는 "사용자"는 사업주뿐만 아니라 사업경영담당자, 그 밖에 사업주를 위하여 근로자에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는 자를 포함하는 넓은 개념입니다(「양성평등기본법」 제3조제3호).

▸ 사업 경영 담당자
: 사업주가 아니면서, 사업경영 일반에 관하여 책임을 지는 자 (예: 대표이사, 등기이사, 지배인)

▸ 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자
: 사업주 또는 사업의 경영담당자로부터 권한을 위임받아 자신의 책임 아래 근로자 채용, 해고, 근로조건 결정, 집행 등 인사처분을 할 수 있고, 근로자의 업무를 지휘·감독하는 자(인사노무담당이사, 공장장 등)로 형식적인 직위나 직급에 따라 판단하는 것이 아니라 구체적인 직무내용에 의해 판단해야 합니다.

2 「남녀고용평등법」상 성희롱 행위자

■ 「남녀고용평등법」이 규정하고 있는 "사업주"는 법인사업의 경우 법인 자체, 개인사업의 경우 개인사업주를 말합니다. 따라서 법인의 대표이사는 사업주는 아니지만 "상급자"에 해당하여 성희롱 행위자에 포함됩니다.

■ 파견근로자 역시 「남녀고용평등법」의 적용을 받는 근로자로 성희롱 행위자 범위에 포함됩니다.

- 파견근로자에 대한 직장 내 성희롱 예방교육을 실시할 의무는 파견근로자가 실제로 일하는 사업장의 사업주(사용사업주)에게 있습니다(「남녀고용평등법」 제34조).
- 파견근로자가 사용사업주 소속 근로자에게 성희롱을 한 경우, 사용사업주가 사실을 확인하고, 이에 대한 조치를 취해야 합니다. 다만, 사용사업주는 파견근로자에 대한 징계 권한이 없기 때문에 직접적인 징계는 불가능하고, 그 근로자를 고용하여 파견한 사업주(파견사업주)에게 성희롱 행위를 한 파견근로자를 징계하도록 요구하는 등 피해근로자 보호를 위한 조치를 하여야 합니다.

3 고객 등(민원인, 거래처 관계자 등)의 경우

- 기관장(사업주)에게는 고객 등 업무와 밀접한 관련이 있는 자(민원인, 거래처 관계자 등)에 의한 성희롱으로부터 근로자를 보호할 의무가 있습니다.

  - 「남녀고용평등법」은 고객 등 업무와 밀접한 관련이 있는 자가 업무수행 과정에서 성적 언동 등을 통하여 근로자에게 성적 굴욕감 또는 혐오감 등을 느끼게 하여 해당 근로자가 그로 인한 고충 해소를 요청할 경우, 사업주가 근무 장소 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있습니다. 또한 사업주는 근로자가 성희롱 피해를 주장하거나 성적 요구 등에 따르지 않았다는 것을 이유로 피해근로자에게 불이익한 조치를 하여서는 안됩니다(「남녀고용평등법」 제14조의2제1항 및 제2항).

  - 기관장(사업주)으로서는 고객들이 볼 수 있도록 성희롱 예방 안내문을 게시하거나, 성희롱 행위를 할 경우 퇴장당할 수 있다는 점을 명시하는 등 보호조치를 취할 필요가 있습니다.

  - 기관장(사업주)은 고객을 직접 대면하는 등의 고객응대근로자가 업무와 관련하여 고객 등 제3자의 폭언, 폭행, 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위로 인한 근로자의 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하며, 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환 등 필요한 조치를 하여야 합니다(「산업안전보건법」 제41조).

2) 성희롱의 피해자

- 「양성평등기본법」과 「국가인권위원회법」은 성희롱 피해자의 범위를 '근로자'로 한정하고 있지 않습니다. 따라서 피해자가 프리랜서나 거래처 관계자 등 직장 내 종사자가 아니더라도 행위자가 조직 내 구성원이고 업무관련성이 있을 경우, 피해자를 보호하기 위해 취할 수 있는 조치를 취해야 할 의무가 있습니다. 내부 구성원인 행위자에 대한 조사, 징계, 2차 피해 방지 조치 등이 가능할 것입니다.

- 「남녀고용평등법」의 피해자는 '근로자'로 한정되며, 근로자가 아닌 피해자는 「남녀고용평등법」상 '직장 내 성희롱' 규정의 적용을 받을 수 없습니다.

■ '근로자'는 "직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자"로 「근로기준법」상의 근로자를 말합니다. 임금을 받고 사업장에서 근로를 제공하는 자는 정규직, 임시직, 계약직, 시간제 근로자 등 명칭, 고용형태, 근로계약기간에 관계없이 모두 근로자에 해당합니다.

■ 구직자도 성희롱 피해자가 될 수 있습니다.

● 「양성평등기본법」은 피해자의 범위를 한정하지 않고 있으며, 「남녀고용평등법」상 근로자에는 고용된 사람뿐만 아니라 '취업할 의사를 가진 사람'도 포함됩니다(「남녀고용평등법」 제2조제4호). 예를 들어 취업 면접을 보러 온 구직자에게 구직업체 사업주나 근로자가 성희롱을 한 경우, 구직자는 「양성평등기본법」 및 「남녀고용평등법」의 적용을 받는 성희롱 피해자에 해당합니다.

3) 지위 또는 업무관련성

■ 성희롱은 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 행해져야 합니다.

■ 우리 대법원은 지위 또는 업무관련성을 '포괄적인 업무관련성'으로 이해하고 있습니다. 이는 "업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우"뿐만 아니라 "권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우"도 포함하는 것입니다(대법원 2006. 12. 21. 선고 2005두13414 판결). 업무관련성이 인정되는지는 당사자 간의 관계, 행위가 이루어진 장소와 상황, 행위 내용과 정도 등 구체적인 사정을 참작하여 판단하여야 합니다.

■ 사업주, 상급자 또는 근로자가 직장 내 지위를 이용하거나 업무와 관련이 있는 경우라면 사업장 내부에서 근무시간에 성희롱이 발생한 경우뿐만 아니라 사업장 밖에서 근무시간 외에 발생한 경우라도 성희롱이 성립할 수 있습니다.

● 이에 따라 성적 언동이 업무시간 이후나 회식 장소, 술자리에서 일어난 경우, 발생장소가 근무 장소 밖이었거나 또는 사적인 만남으로 보이는 자리였다 하더라도 업무관련성이 인정될 수 있습니다.

[해외출장 공식행사 일정 이후 술자리 사례]

- A는 ○○부 실장으로 근무하던 중 직속 부하 직원 및 산하단체 여직원인 피해자와 같이 해외출장을 갔다. 공식행사 일정을 마치고 가진 술자리에서 A는 피해자에게 성희롱을 하였다. 해외 출장 업무를 마치고 가진 술자리에서의 A의 언동은 업무의 연장선상에서 또는 업무와 관련된 회식자리에서 이루어진 것으로 업무 관련성이 인정된다(서울행정법원 2015. 8. 27. 선고 2015구합5665 판결).

[카카오톡이나 문자메시지 발송 사례]

- A는 약 한 달 동안 피해자에게 애인임을 전제로 하거나 성적 접촉을 노골적으로 표현하거나 요구하는 카카오톡이나 문자메시지 발송을 반복적으로 하였고, 피해자에게 자신이 제2차 교육생 채용 과정에 영향력을 행사 할 수 있음을 암시하는 카카오톡이나 문자메시지를 보냈다.
- 피해자는 B사의 교육생으로 채용되기를 간절히 바라고 있었기 때문에 카카오톡이나 문자메시지를 통한 A의 연락을 완강하게 거부하기는 어려웠고 피해자가 이로 말미암아 심한 성적 굴욕감과 혐오감을 느낀 점 등을 볼 때, A의 언행은 성희롱에 해당된다(춘천지방법원 영월지원 2014. 8. 28. 선고 2013가합791 판결).

[담당업무가 중첩되지 않은 시기의 업무관련성 판단]

- A가 피해자를 채용할 당시 교장, 교감과 함께 면접위원으로 참여하였던 점, 문제된 성적 언동의 일부는 피해자가 근무를 시작한 다음 날 이루어진 것이고 당시 행위자는 피해자에 대한 평가업무를 맡고 있던 시기였으며, 행위자가 도서관 업무를 담당하지 않게 된 이후에도 도서실에서 국어수업을 진행하거나 후임자에게 도서관 업무에 관한 사항을 인계하는 방식으로 피해자의 업무에 여전히 직·간접적으로 영향력을 미칠 수 있는 지위에 있는 것으로 보이는 점, 피해자 또한 행위자의 성희롱에 대한 민원신청서를 제출하면서 행위자를 직장생활에서 계속 대하고 부딪쳐야 하며 업무적으로 볼 수밖에 없는 관계라서 힘들었고, 자신에 대한 평가 역시 행위자가 하고 있는 것으로 알고 있어 계속되는 식사 제안을 계속하여 거절할 수는 없었던 점 등에 비추어 보면, 행위자는 계약직으로 있던 피해자에 대한 사실상 관리·감독적 관계에서 그 지위를 이용하거나 또는 업무와 관련하여 영향력을 행사할 수 있는 지위에서 성희롱 행위를 한 것이 인정된다(전주지방법원 2014. 8. 13. 선고 2013구합1871 판결).

[회식 후 귀가 도중의 성희롱 사례]

- 팀 회식을 마치고 함께 퇴근하던 중, 지하철 역사 안 및 택시에 탑승하여 이루어진 행위: A는 피해자와 팀 회식을 마치고 함께 퇴근하던 중, 지하철 역사 안 및 택시에 탑승하여 신체 부위를 접촉하는 방식 등으로 성희롱하였다.
- 이 사건 당일 회식은 팀으로 인사발령을 받은 피해자를 환영하기 위하여 팀 직원들이 마련한 자리로서 업무의 연장인 사내 행사의 성격을 갖는 것이므로, 위 회식을 마치고 귀가하는 것은 퇴근에 준하는 행위로 볼 수 있다. 그렇다면 원고가 위 회식을 마친 후 귀가하는 도중에 동료 직원인 피해자를 성희롱한 것은 회사의 업무에서 온전히 벗어나기 전에 발생한 행위로서 업무관련성이 인정된다(서울행정법원 2021. 9. 9. 선고 2020구합74627 판결).

[주말의 개인적인 산행의 업무관련성]

- 근무 중 사무실에서 사내 메신저로 팀원 중 피해자에게만 함께 등산을 갈 것을 제의하여, 등산을 하던 중 A는 등산코스가 험난하여 위험한 장소에서 넘어지지 않도록 피해자의 손을 잡아주었는데, 등산을 거의 다 마치고 순탄한 평지를 걷게 되어 손을 잡아 도와줄 필요가 없게 되었을 때, 피해자가 A의 손을 빼려고 했으나 A는 계속 피해자의 손을 잡으면서 걷게 하였다.
- 근무 중 사무실에서 사내메신저 등을 이용하여 피해자에게 제의하여 이루어진 개인적인 주말 산행 중 있었던 A의 행동과 A의 업무수행 사이에 포괄적인 업무관련성이 있다고 봄이 타당하다.(서울고등법원 2015. 12. 18. 선고 2015나2003264 판결).

4) 행위(성적 언동 등)

■ 성희롱이 성립되기 위해서는 문제가 된 행위가 "성적 언동 또는 성적 요구 등"에 해당해야 합니다.

① 성적 언동의 의미

■ "성적 언동 등"은 성적 의미가 내포된 육체적·언어적·시각적 말이나 행동으로, 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 말합니다.

[참조 판례]

"성희롱의 전제요건인 '성적 언동 등'이란 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로서 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 의미한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005두6461 판결).

■ 성적 언동이 성립하기 위하여 행위자에게 반드시 성적 동기나 의도가 있어야 하는 것은 아닙니다. 그러나 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 상대방의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 아니면 계속적인 것인지 여부 등의 구체적 사정을 참작하여, "객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위"여야 합니다.

[참조 판례]

'성적인 언동 등'의 경우, 남녀고용평등법 시행규칙 제2조 별표 1은 그 가, 나, 다목에서 주로 성적 접촉 등의 직접적인 신체접촉을 하거나 직접적으로 성적인 발언을 하거나 또는 음란한 매체 등을 보여주는 행위를 예시하고 있으나, 위 규정에서 말하는 '성적인 언동 등'이라 함은 반드시 위와 같은 수준의 행위에 국한되는 것이 아니고, 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 상대방의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 아니면 계속적인 것인지 여부 등의 구체적 사정을 참작하여 볼 때, 객관적으로 보아 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람에게 성적 굴욕감 내지 혐오감을 느낄 정도로, 상대방이 원하지 않음에도 불구하고 상대방에게 성적인 접근 내지 구애를 하는 것, 성적인 호의를 요청하는 것, 성차별적인 발언을 하는 것 그 밖에 상대방을 성적인 대상으로 삼거나 성적인 차별의 대상으로 삼아 말과 행동을 하는 것 일체를 가리킨다고 해석함이 타당하다.
왜냐하면 이와 달리 해석하여 '성적 언동 등'을 이성 또는 동성 간의 육체적 관계나 사람의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로 한정할 경우, 상대방에게 원하지 않는 개인적인 교제 차원의 대화나 만남을 강압적 내지 지속적으로 요구하는 행위, 눈으로 상대방의 신체를 훑어보는 행위, 특히 여성 근로자에게 "집에서 살림이나 하지" 등의 성차별적 발언을 하는 행위 등이 성적 언동 등에서 자칫 제외될 가능성이 있는데, 이는 특히 여성 근로자들이 직장 내에서 위와 같은 언동 등으로 인하여 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼고 그로 인하여 업무수행에 방해를 받는 경우가 적지 않은 현실을 감안할 때 타당하다고 볼 수 없기 때문이다(우리 사회의 직장 내 성희롱 문제를 뿌리째 들어내기 위하여는 특히 여성 근로자에 대하여 그 여성 근로자가 내 어머니나 누나, 여동생, 딸이라고 가정할 경우 차마 쉽게 하지 못할 행위를 하였다면 설령 행위자가 직장생활의 활력소가 될 만한 가벼운 농담 내지 장난 차원에서 행하였다는 명분을 내세우더라도 다른 특별한 사정이 없는 한 이는 '성적 언동 등'에 해당한다고 보아도 틀림이 없다 할 것이다). (서울고등법원 2015. 12. 18 선고 2015나2003264 판결)

- 행위에 대한 피해자의 반응은 성적 언동을 판단하는 데 있어서 고려 요소가 될 수는 있으나, 피해자의 대처 양상은 피해자의 성정이나 행위자와의 관계 및 구체적인 상황에 따라 다르게 나타날 수밖에 없으므로, 종합적인 고려가 필요합니다. 즉, 성희롱이 성립하기 위하여 반드시 피해자가 분명하게 거부 의사를 표현하거나 불쾌감을 표시해야 하는 것은 아닙니다. 조직 내 분위기가 우선되는 우리 일터 문화, 상급자나 동료와의 관계, 2차 피해에 대한 불안감이나 우려 등을 고려할 때, 성적 혐오감이나 굴욕감을 느끼더라도 뚜렷하게 싫어하는 내색을 보이기 쉽지 않습니다. 특히 행위자가 상급자이거나 선배여서 우월적 지위에 있거나 피해자에게 영향을 미칠 수 있는 경우, 피해자는 행위자에 대하여 즉각 거절하거나 명시적으로 거부의사를 표시하기 어렵다는 사정을 유의해야 합니다.

[참조 판례]

- 즉각적인 불편함을 표시하거나 항의를 하지는 않았으나, 인턴 기간 중이었던 피해자로서는 이 사건 각 발언 등으로 인한 불쾌감과 수치심을 일부 감수하면서라도 인턴 기간을 무사히 마치기를 바라는 입장이었으므로, 그 자리에서 불쾌한 감정을 표현하기 어려웠을 것으로 보일 뿐 피해자가 이 사건 발언을 듣고 성적 수치심이나 굴욕감을 느끼지 않았기 때문에 항의를 하지 않았다고 보기는 어렵다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005두6461 판결).
- 피해자들은 B의 지휘·감독하에 있는 소속 직원들로 B의 성적 언동이나 요구를 쉽게 거절하거나 그에 대한 거부 반응을 표시하기에 어려운 지위에 있었던 점 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 각 행위는 객관적으로 피해자들과 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있는 행위에 해당한다.
  피해자들은 B의 이 사건 각 행위의 성적인 의도를 인지하고 성적 굴욕감이나 혐오감을 느꼈지만, 업무가 힘들어질 것을 걱정하거나 자신들에 대한 근무평정권자인 B의 지위를 고려하여 이를 문제 삼지 않다가 B의 성희롱이 점점 빈번하여지고 피해자가 양산되자 신고를 하게 된 것으로 보인다(광주지방법원 순천지원 2024. 6. 19. 선고 2023가합12211 판결).

■ 피해자에게 직접 성적 언동을 하여 성적 굴욕감이나 혐오감을 준 경우뿐만 아니라 다른 사람이나 매체 등을 통해 전파하는 간접적인 방법으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느낄 수 있는 환경을 조성하는 것도 성희롱에 포함됩니다.

[참조 판례]

G 등의 발언은 피고 회사의 근로자 사이에서 동료 근로자인 원고 A을 대상으로 한 성적인 내용의 정보를 의도적으로 유포하거나 성적인 사실관계를 확인함으로써 원고 A에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 불러일으킴과 동시에 적대적이고 위협적인 근로환경을 조성하는 행위로서 업무관련성도 인정된다. G 등의 발언은 대부분 원고 A 앞에서 직접 행해진 것이 아니라 근로자 사이에 원고 A을 대상으로 한 성적인 내용의 정보를 유포 하는 간접적인 형태로 이루어졌지만… 직장 내 성희롱에 해당한다(대법원 2021. 9. 16. 선고 2021다 219529 판결).

■ 자리에 없는 사람에 대한 언동이나 특정인을 염두에 두지 않은 언동이라도 그것을 듣는 사람에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 준다면 직장 내 성희롱이 됩니다.

[참조 판례]

- A는 1) 수업 시간에 자리에 없는 여학생에 대하여 "동거하는 것이 아니냐. 또 병원 간 거 아니냐. 애 떼러 갔느냐"는 이야기를 하였다. 2) 당근을 남근 모양으로 조각하여 학생들이 실습실에 들어오기 전에 개수대에 전시하였다. 남자 성기와 여자 성기 모양을 본따 제작된 그릇을 실습실에 두어 학생들이 발견하도록 하는 등의 행위를 하였다.
  1) A가 수업 시간에 자리에 없는 여학생을 들어 낙태 운운한 것에 대하여, 상대방인 여학생이 없는 자리에서 말한 것이므로 그 여학생에 대한 성희롱으로 볼 수는 없으나, 강의실에 있었던 다른 학생들에 대하여 성적 굴욕감, 혐오감을 주기에 충분한 말이므로 다른 학생들에 대한 성희롱이 된다고 보았다. 2) 또한 행위자가 성기 모양으로 조각한 당근을 개수대에 담가놓은 사실은 특정 상대방을 대상으로 한 행위는 아니지만 실습실을 이용하는 학생들이 제한 없이 볼 수 있는 상태로 둔 것이므로 실습 학생 전체를 상대방으로 한 것으로 볼 수 있고, 조각의 모양을 볼 때 학생들에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 야기하기에 충분하여 성희롱에 해당한다 (대구지방법원 포항지원 2012. 5. 24. 선고 2011가합1045 판결)
- 자리에 없는 직원에 대하여 다른 직원들에게 "쟤 옷 입는 것 봐봐. 나가요 같아", "술집 여자같이 남자한테 가방 사달라고 하는 것 봐"라고 말한 행위는 대상자 및 주변 동료들에게 행한 성희롱적 발언으로서 징계 사유에 해당함을 인정한 사례(서울남부지방법원 2015. 1. 30. 선고 2013가합18562 판결)

2 성적 언동 등의 인정례

■ 「남녀고용평등법 시행규칙」 제2조 [별표 1]은 직장 내 성희롱을 판단하기 위한 기준을 육체적·언어적·시각적 행위로 나누어 예시하고 있습니다.

● 육체적 성희롱에는 신체적으로 접촉하거나 특정 신체 부위를 만짐으로써 피해자에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 주는 행위, 안마나 애무를 강요하는 행위가 포함됩니다.

육체적 성희롱으로 인정된 예 (법원, 인권위)
• 허리에 손 두르기와 함께 손으로 엉덩이를 툭툭 치는 행위
• 허리를 잡고 다리를 만지는 행위
• 블루스를 추자고 허리에 손을 대고 쓰다듬는 행위
• 안마를 해준다며 어깨를 만지는 행위
• 악수를 하면서 다른 손으로 손, 어깨, 팔 등을 접촉한 행위
• 테이블 아래에서 발로 다리를 건드리는 행위
• "노래방 가서 술도 한잔하고 놀자"며 팔짱을 끼고 억지로 차에 태우는 행위
• 업무를 보고 있는데 의자를 끌어와 몸을 밀착시키는 행위
• 가슴을 스치고 지나가는 행위
• 무릎을 만지고 무릎을 베고 누우려 하는 등의 행위
• 상의를 들어 올려 배가 드러나게 한 행위
• 손으로 볼을 지그시 누르듯이 밀고, 손을 잡아 이를 뿌리치는 피해자를 5~10m 가량의 거리를 끌고 간 행위 등

● 성희롱 피해 사례 중에는 언어적 성희롱이 많습니다. 언어적 성희롱에는 (1) 외모에 대한 성적 비유나 평가, (2) 음담패설 및 성적 농담(SNS, 전화, 문자, 메신저, 이메일 등으로 행하는 것을 포함), (3) 성적 사실관계를 묻거나 이에 대한 정보를 유포하는 행위, (4) 성적 관계를 요구하는 행위, (5) 회식 자리에서 술을 따르거나 옆에 앉도록 강요하는 행위 등이 있습니다. 언어적 성희롱은 육체적 성희롱과 함께 나타나는 경우도 빈번합니다.

언어적 성희롱으로 인정된 예 (법원, 인권위)

- "딱 붙은 옷 입으니까 섹시하고 보기 좋은데? 항상 그렇게 입고 다녀. 회사 다닐 맛 난다"
- "여자가 들어갈 때 들어가고 나올 데 나와야 하는데 넌 말라서 안 섹시해"
- "여자가 그렇게 뚱뚱해서 어떤 남자가 좋아하겠어?"
- "○○씨도 여잔데 미니스커트나 파인 옷 같은 것도 입고 다녀"
- "술집 여자같이 그런 옷차림이 뭐야?"
- "아가씨 엉덩이라 탱탱하네"
- "술 먹고 같이 자자"
- 자신의 성생활을 이야기하거나 상대방의 성생활에 대해 질문하는 행위
- "어제 또 야동 봤지?"
- "남자는 허벅지가 튼실해야 하는데, 좀 부실하다"
- "운동하고 왔어? 어깨 한번 만져보고 싶다"
- "우리는 여직원이 많아서 여자 나오는 술집은 갈 필요가 없어"
- "술은 여자가 따라야 제 맛이지. ○○씨가 부장님 술 좀 따라드려"
- "우리 ○○씨~ 우리 이쁜이~ 우리 애인 어제 잘 들어갔어?"
- 입고 있는 티셔츠를 보며 "그 셔츠 맘에 든다. 한번 입어보게 벗어봐라"라는 말을 수차례하고, 티셔츠를 잡거나 만지며 벗어보라고 한 행위
- "한국 여성들이 외국남자를 좋아하는데, 그게 커서 좋아한다"
- "내가 총각이라면 (상대방)과 결혼할 것이다"
- "성적인 문란함이 여성 불임의 원인이 될 수 있다"
- "(치마가 짧다면서 고개를 숙이며) "다 보인다"
- "몸을 팔아 생계를 유지하는 여자들 같다"
- "처녀분이 총각김치를 맛있다고 하면 어떡하냐"
- "내가 나이가 많아서 그런지 어린 여자보다 나이 많은 여자가 좋다", "어린애들이 타주는 차가 맛있다", "몸매가 좋으니까 ○○가 나가봐라", "몸매가 날씬해서 사람이 냉정해 보인다"
- (동성 간) "왜 이렇게 늦게 오냐, 오줌을 찔끔찔끔 싸냐, 건강하냐?

● 성희롱은 시각적인 방식으로 이루어질 수도 있습니다. 시각적 유형의 성희롱은 성적 함의가 있거나 이를 연상시키는 물체나 사진 등을 인지 가능한 상태에 두는 방식으로 이루어집니다. 구체적으로는 (1) 성적 함의가 있거나 이를 연상시키는 사진이나 동영상, 만화, 기사, 농담시리즈, 이에 대한 링크를 카카오톡, 메신저 등을 통해 전송하는 행위, (2) 성과 관련된 자신의 특정 신체부위를 고의적으로

노출하거나 만지는 행위 등이 포함됩니다. 성행위를 연상시키는 동작을 취한 행위, 성기 모양의 조각을 볼 수 있게 둔 행위가 성희롱으로 인정된 예도 있습니다.

- 윙크하는 행위가 성적 언동인지 여부에 관하여 일률적으로 판단하기는 어려우나, 윙크가 사회적으로 지니는 일반적인 의미를 고려할 때 다른 성적 언동과 중첩되거나 밀접하게 접촉되어 나타난 경우 성적 언동으로 인정될 가능성이 높습니다.

[참조 판례]

A는 육군 장교로 피해자(행위자와는 상하급 관계)에 대하여 1) 사무실에서 야간 훈련 인원과 함께 야식을 먹으면서 피해자의 입 주변에 음식물이 묻어 있는 것을 보고 얼굴을 피해자에게 가까이 들이밀면서 "내 입술로 닦아주어야 하나"라고 말하고 2) 5일 후 피해자를 보고 웃으면서 '윙크'를 하였다. 피해자는 상당한 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느낀 제1행위가 발생한 날로부터 불과 5일 만에 제2행위를 당하였는데, A는 피해자에게 제1행위에 대하여 아무런 사과도 하지 않은 상태였고, 피해자에게 윙크할 만한 아무 이유도 없었다며, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위에 해당한다고 인정한 사례(대전지방법원 2019. 10. 23. 선고 2018구합107069 판결).

[참조 판례]

A는 병원 외과의로 근무하면서 진료실 접수와 안내 업무를 돕고 있던 피해자에게 1) 환자가 방문하면 알려 달라는 의미로 윙크와 함께 "오빠 보고 싶으면 연락해"라고 수 차례 말하고 2) 마주칠 때마다 손을 들어 인사하면서 한쪽 눈을 찡긋 감았다가 뜨는 '윙크'를 15회 이상 하는 행위를 하였다.
이 같은 언행이 지니는 일반적인 의미, A와 피해자와 직책상 관계, 연령의 차이, 피해자가 상당한 정신적인 고통을 받아왔던 것으로 보인 점 등을 고려할 때 성적 불쾌감이나 모멸감을 주기에 충분한 언행이었다고 본 사례(서울행정법원 2021. 5. 21. 선고 2020구합82796 판결).

- 원하지 않는 사적 만남이나 교제를 강요하는 행위, 좋아한다고 하면서 원하지 않는 접촉을 계속하여 시도하는 행위는 법원과 국가인권위원회에서 인정하는 대표적인 성적 언동 또는 성적 요구의 예입니다. 이러한 행위는 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」에서 정하는 스토킹행위 또는 스토킹범죄에 해당할 수도 있습니다.

■ 그 밖에 법원이나 국가인권위원회에서 성희롱 행위로 인정된 사례들은 아래와 같습니다.

그 밖에 성희롱으로 인정된 예 (법원, 인권위)
• 사적인 내용의 문자를 보내서 보내지 말라고 했더니 동료들 앞에서 인격적으로 무시하는 행위 • 퇴폐적인 술집에서 이루어진 회식에 원치 않는 근로자의 참석을 강요하는 행위 • 거래처 접대를 해야 한다며 원치 않는 식사, 술자리 참석을 강요하거나 거래처 직원과의 만남을 강요하는 행위 • 등 부분 등 맨살이 드러난 신체 부위를 촬영하는 행위 • 실제로 촬영하거나 저장하지는 않았다고 해도 무단으로 영상을 촬영하는 듯한 행위 • 출장지 숙소에 따라 들어오려고 하면서 "쉬었다 가자"고 한 행위

■ 성희롱 여부를 판단하는 때에는 "피해자의 주관적 사정을 고려하되, 사회통념상 합리적인 사람이 피해자의 입장이라면 문제가 되는 행동에 대하여 어떻게 판단하고 대응하였을 것인가를 함께 고려하여야 하며, 결과적으로 위협적·적대적인 고용환경을 형성하여 업무능률을 떨어뜨리게 되는지를 검토하여야" 합니다(「남녀고용평등법 시행규칙」 제2조 [별표 1]).

5) 성희롱 행위로 인한 피해

■ 성희롱 행위에 해당하려면 피해자가 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼거나, 성적 언동 또는 그 밖의 요구에 불응한 것을 이유로 한 근로조건 및 고용상의 불이익을 입어야 합니다.

1 성적 굴욕감·혐오감

■ "성적 굴욕감 또는 혐오감"이란 성적 언동 등으로 상대방(피해자)이 느끼는 불쾌한 감정을 말합니다. 대법원의 판례는 피해자가 굴욕감 또는 혐오감을 느꼈다는 주관적인 판단 외에 "객관적으로 상대방(피해자)과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위"여야 한다는 판단기준, 즉 '합리적 피해자의 관점'을 제시하고 있습니다(대법원 2007.6.14. 선고2005두6461 판결).

■ 대법원은 2018년 아래 사안에서 '객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장'에서 심리·판단한다는 것은 우리 사회 전체의 일반적이고 평균적인

사람이 아니라 피해자와 같은 처지에 있는 평균적인 사람의 입장에서 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있는 정도였는지를 기준으로 심리·판단하는 것이라고 하였습니다. 또한 이 기준으로 심리·판단할 때 구체적으로 어떤 사정들을 고려해야 하는 것인지 제시하면서, '합리적 피해자의 관점'을 보다 분명히 하고 있습니다.

[교수의 학생들에 대한 성희롱이 인정된 사례]

교수 A는,
- 학생 1에게 "뽀뽀해 주면 추천서를 만들어 주겠다"고 하고, 신청서를 제출하러 간 학생 2에게는 "볼에 뽀뽀를 하면 신청서를 받아주겠다"고 하여 학생 2는 어쩔 수 없이 볼에 뽀뽀를 하였다. 학생 1에게 "남자 친구와 왜 사귀냐, 나랑 사귀자", "나랑 손잡고 밥 먹으러 가고 데이트 가자", 학생 1과 3에게 "엄마를 소개시켜 달라"고 하는 등의 말을 하였다.
- 학생 1, 2에게 수업시간에 뒤에서 안는 듯한 포즈로 지도하거나 학생 2에게 불필요하게 한 의자에 앉아 가르쳐주는 주는 등 신체적 접촉을 하였으며, 얼굴에 손대기, 어깨동무, 허리에 손 두르기와 함께 손으로 엉덩이를 툭툭 치는 행위, 단둘이 있을 때 팔을 벌려 안은 행위, 학과 MT에서 볼에 뽀뽀를 하는 행위를 하였다.
- 학생 3에게 수업시간에 의자에 같이 앉거나 마우스를 잡은 손을 겹쳐 잡고 수업을 진행하였으며, 길을 가다가 어깨동무를 하는 행위, 가슴 부분의 남방 단추가 떨어지려 할 때 불필요하게 단추를 만지는 행위를 하였다.

➢ 행위가 성희롱에 해당하는지 여부는 가해자가 교수이고 피해자가 학생이라는 점, 성희롱 행위가 학교 수업이 이루어지는 실습실이나 교수의 연구실 등에서 발생하였고, 학생들의 취업 등에 중요한 교수의 추천서 작성 등을 빌미로 성적 언동이 이루어지기도 한 점, 이러한 행위가 일회적인 것이 아니라 계속적으로 이루어져 온 정황이 있는 점 등을 충분히 고려하여 우리 사회 전체의 일반적이고 평균적인 사람이 아니라 피해자들과 같은 처지에 있는 평균적인 사람의 입장에서 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있는 정도였는지를 기준으로 심리·판단해야 한다(대법원 2018. 4. 12 선고 2017두74702 판결).

- 이때 피해자가 자신의 성희롱 피해 진술에 소극적이었다거나 성희롱 사실이 발생한 후 일정 시간이 경과한 후에 문제를 제기하였다는 등의 사정만으로 성희롱 사실이 발생하지 않았다고 볼 수는 없습니다.

■ 상대방이 행위자의 성적 언동에 의하여 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼는 것으로 충분하고 성적 수치심을 느낄 필요는 없습니다.

[참조 판례]

성희롱의 성립에는, 상대방이 행위자의 성적 언동에 의하여 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼는 것으로 족하고 성적 수치심을 느낄 것을 요건으로 하지 아니한다. 성적 수치심의 유무가 성희롱의 판단 기준이 되거나 상대방의 진술의 신빙성을 판단하는 기준이 되어서는 아니된다. 오히려 수치심은 행위자가 양성평등을 표방하는 현 시대와 사회공동체가 요구하는 건전한 상식으로 돌이켜 자신의 행위를 돌아보았을 때 느껴야 할 최소한의 도덕적 의무에 불과하다(서울고등법원 2018. 9. 12. 선고 2018누42469 판결).

여기에서 '성적 자유'는 소극적으로 자기 의사에 반하여 성적 대상화가 되지 않을 자유를 의미한다. 피해자가 성적 자유를 침해당했을 때 느끼는 성적 수치심은 부끄럽고 창피한 감정으로만 나타나는 것이 아니라 분노·공포·무기력·모욕감 등 다양한 형태로 나타날 수 있다. 성적 수치심의 의미를 협소하게 이해하여 부끄럽고 창피한 감정이 표출된 경우만을 보호의 대상으로 한정하는 것은 성적 피해를 당한 피해자가 느끼는 다양한 피해 감정을 소외시키고 피해자로 하여금 부끄럽고 창피한 감정을 느낄 것을 강요하는 결과가 될 수 있으므로, 피해 감정의 다양한 층위와 구체적인 범행 상황에 놓인 피해자의 처지와 관점을 고려하여 성적 수치심이 유발되었는지 여부를 신중하게 판단해야 한다(제주지방법원 2022. 2. 15. 선고 2021노194 판결 등).

2 근로조건 및 고용상 불이익

■ 또한 성적 요구나 그 밖의 요구 등에 따르지 않은 것을 이유로 근로조건을 불리하게 하는 경우에도 성희롱이 됩니다. 채용탈락, 감봉, 승진탈락, 징계, 강등, 전직, 정직, 휴직, 해고 등과 같이 채용 또는 근로조건을 불리하게 하는 것이 고용상의 불이익에 해당합니다.

[참조 판례]

A는 B학교 교감으로 근무하면서 기간제 계약직 직원, 보건교사, 교사 등에 대하여 단둘이 식사할 것을 요구하거나, 강제로 손을 잡고 손등에 입을 맞추는 등의 행위를 하였다. 또한 A는 자신의 요구에 제대로 응해주지 않는다는 이유로 기간제 계약직 직원 등에게 근로계약 연장과 관련하여 불이익을 줄 것 같은 언행을 하였다. A의 언행은 지위를 이용한 성희롱에 해당된다(서울고등법원 2014. 9. 18. 선고 2013누21994).

● 근로조건 및 고용상 불이익의 경우, 성희롱 피해자에 대한 불이익조치 등 2차 피해 개념과 혼동될 우려가 있습니다. 이는 인과관계를 기준으로 살피면 되는데, 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니하였다는 이유로 불이익을 주는 것은 성희롱에 해당하고, 성희롱 사건처리 및 회복의 전 과정에서 성희롱 사실을 알리고 문제를 삼는 것과 관련하여 불이익을 주는 것은 2차 피해에 해당합니다.

03 성폭력 개념과 유형

1. 성폭력 개념

■ 성폭력이란 상대방의 의사에 반하여 성적 자기결정권을 침해하는 행위로 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말합니다. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(성폭력처벌법)」 제2조 제1항은 「형법」, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률(청소년성보호법)」 등 일정한 범죄를 '성폭력 범죄'로 규정하고 있습니다.

● 광의의 성폭력 개념은 범죄 성립 여부와 관계없이 성적 자기결정권을 침해하는 모든 행위를 의미하나, 이 매뉴얼에서는 '성폭력 범죄'의 의미로 성폭력 개념을 사용합니다.

성폭력에 관한 주요 법률
「형법」, 「군형법」, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(약칭: 성폭력처벌법)」 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률(약칭: 청소년성보호법)」 「성폭력 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률(약칭: 성폭력방지법)」

2. 주요 성폭력 범죄

강간, 유사강간 등

강간, 유사강간 등	
의미	폭행 또는 협박을 하여 간음(성기삽입)하거나 성기를 제외한 구강, 항문 등 신체(성기 제외)의 내부에 성기를 넣거나, 성기, 항문에 손가락 등 신체(성기 제외)의 일부 또는 도구를 넣는 행위 것을 의미합니다. ※ 폭행 또는 협박은 주먹 등으로 때리거나 흉기로 위협하지 않더라도 피해자를 밀치거나 꼼짝 못하게 누르는 행위, 완력으로 옷을 벗기는 행위, 반항하면 위해를 가할 것처럼 행동하는 것 등도 해당할 수 있습니다.
관련 법률조항	형법 제297조(강간) 제297조의2(유사강간) 제301조(강간 등 상해·치상) 제301조의2(강간 등 살인·치사) 제339조(강도강간)

강제추행

강제추행	
의미	폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 추행하는 행위입니다. 기습추행과 같이 추행 자체가 폭행인 경우도 포함하며, 성욕을 자극, 흥분, 만족시키려는 주관적 동기나 목적이 없어도 성립합니다.
관련 법률조항	형법 제298조(강제추행)

- 대법원은 전원합의체 판결을 통해 강제추행죄의 성립에 필요한 폭행·협박의 정도에 관하여 최협의설에 따라 상대방의 항거를 곤란하게 할 정도일 것을 요한다고 보았던 종래의 판례를 변경하여, 상대방의 신체에 대해 불법한 유형력을 행사하거나 상대방으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지하여 상대방을 추행한 경우(협의설)에 강제추행죄가 성립한다고 판단하였습니다.

[참조 판례]

'강제추행'에서 '강제(強制)'의 사전적 의미는 '권력이나 위력으로 남의 자유의사를 억눌러 원하지 않는 일을 억지로 시키는 것'으로서, 반드시 상대방의 항거가 곤란할 것을 전제로 한다고 볼 수 없고, 폭행·협박을 수단으로 또는 폭행·협박의 방법으로 동의하지 않는 상대방에 대하여 추행을 하는 경우 그러한 강제성은 구현된다고 보아야 한다.

그런데 종래의 판례 법리는 피해자의 '항거곤란'이라는 상태적 개념을 범죄구성요건에 포함시켜 폭행 또는 협박의 정도가 일반적인 그것보다 더 높은 수준일 것을 요구하였다. 그에 따라 강제추행죄가 성립하기 위해서는 높은 수준의 의사 억압 상태가 필요하다고 보게 되고, 이는 피해자가 실제로 어떠한 항거를 하였는지 살펴보게 하였으며, 반대로 항거가 없었던 경우에는 그러한 사정을 이유로 성적 자기결정권의 침해를 부정하는 결과를 초래하기도 하였다. 하지만 이와 같이 피해자의 '항거곤란'을 요구하는 것은 여전히 피해자에게 '정조'를 수호하는 태도를 요구하는 입장을 전제하고 있다고 볼 수 있고, 개인의 성적 자유 내지 성적 자기결정권을 보호법익으로 하는 현행법의 해석으로 더 이상 타당하다고 보기 어렵다.

이제 범죄구성요건의 해석기준을 명확히 함으로써 사실상 변화된 기준을 적용하고 있는 현재의 재판실무와 종래의 판례 법리 사이의 불일치를 해소하고, 오해의 소지와 혼란을 방지할 필요가 있다.

요컨대, 강제추행죄는 상대방의 신체에 대해 불법한 유형력을 행사하거나 상대방으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지하여 상대방을 추행한 경우에 성립한다. 어떠한 행위가 강제추행죄의 '폭행 또는 협박'에 해당하는지 여부는 행위의 목적과 의도, 구체적인 행위태양과 내용, 행위의 경위와 행위 당시의 정황, 행위자와 상대방과의 관계, 그 행위가 상대방에게 주는 고통의 유무와 정도 등을 종합하여 판단하여야 한다.

이와 달리 강제추행죄의 폭행 또는 협박이 상대방의 항거를 곤란하게 할 정도일 것을 요한다고 본 대법원 2012. 7. 26. 선고 2011도8805 판결을 비롯하여 같은 취지의 종전 대법원판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다(대법원 2023. 9. 21. 선고 2018도13877 전원합의체 판결).

준강간, 준강제추행

준강간, 준강제추행	
의미	폭행 또는 협박은 없었으나 사람의 심신상실 또는 항거불능의 상태를 이용하여 간음 또는 추행한 행위를 말합니다. 이때 심신상실 또는 항거불능의 상태는 술이나 잠, 약물 등으로 인해 사물을 변별하거나 의사를 결정할 능력이 없는 상태를 말합니다.
관련 법률조항	형법 제299조(준강간, 준강제추행)

업무상 위계 또는 위력에 의한 간음·추행

업무상 위계 또는 위력에 의한 간음·추행	
의미	업무, 고용 기타 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력으로써 간음 또는 추행하는 것을 의미합니다.
관련 법률조항	형법 제303조 제1항(업무상위력 등에 의한 간음) 성폭력처벌법 제10조제1항(업무상 위력 등에 의한 추행)

그 밖의 성폭력 범죄

공중 밀집 장소에서의 추행 (「성폭력처벌법」 제11조)	대중교통수단, 공연·집회 장소, 그 밖에 공중(公衆)이 밀집하는 장소에서 사람을 추행하는 경우를 의미하며, 폭행 또는 협박, 위계 또는 위력 등 어떠한 추가 요건 없이 위 장소에서 추행을 하기만 하면 범죄가 성립합니다.
성적 목적 다중이용장소 침입 (「성폭력처벌법」 제12조)	자기의 성적 욕망을 만족시킬 목적으로 화장실, 목욕장·목욕실 또는 발한실(發汗室), 모유수유시설, 탈의실 등 불특정 다수가 이용하는 다중이용장소에 침입하거나 같은 장소에서 퇴거의 요구를 받고도 응하지 않는 경우를 의미합니다.

Q&A 1

Q. 수사기관이 직장 내에서 발생한 강제추행 등 성폭력 범죄 사건에 대해 조사 중인 것을 알았습니다. 이 경우에도 기관 내에서 처리를 해야 할까요?

A. 수사기관의 조사대상이 된 "성폭력 범죄"행위가 업무와 관련하여 발생한 경우에는 성희롱에도 해당할 수 있기 때문에 「남녀고용평등법」 등에 따라 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 할 의무를 부담하므로, 기관 내 성희롱 고충처리 절차에 따라 상담 및 조사절차 등을 진행해야 합니다. 성폭력 범죄의 성립여부에 대한 조사 및 판단은 수사기관과 법원에 의하여 이루어지지만, 이 경우에도 기관 내 피해자 보호를 위한 조치는 이루어져야 합니다. 또한, 기관 내 규정에 형사절차 진행 시 징계절차를 중지하여야 한다는 내용이 없는 한, 형사절차의 결과를 기다리지 않고 징계절차를 진행하는 것이 바람직합니다.

☞ 구체적인 내용은 01. 2. 참조하기

3. 디지털 성범죄

1) 디지털 성범죄의 의의

■ 디지털 성폭력이란 디지털 기기 및 정보통신기술을 매개로 온·오프라인상에서 발생하는 젠더 기반 폭력으로, 동의 없이 상대의 신체를 불법촬영하거나 유포·유포 협박·소지·구입·저장·전시· 합성·제작하는 행위 및 사이버 공간에서 타인의 성적 자율권과 인격권을 침해하는 행위를 포괄합니다. 현행법상 모든 디지털 성폭력이 성폭력 범죄로 인정되는 것은 아니지만, 지속된 법률 제·개정을 통해 점차 사각지대가 줄어가고 있습니다.

■ 우리 사회에서는 기술을 매개로 한 디지털 성폭력이 증가하는 추세입니다. 디지털 성폭력은 조직 내 관계에서도 마찬가지로 문제될 수 있으므로, 이에 대응할 필요성이 높아지고 있습니다.

2) 주요 디지털 성범죄 유형

■ 우리 법에서 범죄로 규정된 디지털 성범죄는 다음과 같습니다.

유형	성격	적용법률	예시
촬영	• 설치형/직접 촬영형 • 자신 또는 타인의 신체를 그 의사에 반하여 촬영 • 유포로 이어질 가능성이 큼	「성폭력처벌법」 제14조제1항	• 직장 내 탈의실에 초소형 카메라를 설치하여 촬영 • 성행위 장면을 동의 없이 촬영
제작 등	아동·청소년 또는 아동·청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 사람·표현물이 등장하여 성교·유사 성교·자위행위 등 성적 행위를 표현하도록 하는 콘텐츠(아동·청소년 성착취물) 제작, 수입, 수출	「청소년성보호법」 제11조 제1항	• 폭행·협박으로 아동·청소년으로 하여금 성착취물을 제작하게 하는 행위 • 아동·청소년성착취물을 만드는 것을 기획하고 만드는 과정에서 구체적인 지시를 하는 등의 제작 행위
허위영상물 편집 등	대상자의 의사에 반하여 얼굴, 신체 또는 음성을 대상으로 한 촬영물, 영상물, 음성물(영상물 등)을 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집, 합성, 가공	「성폭력처벌법」 제14조의2	• 소위 ‘딥페이크’, ‘지인능욕’ 등

유형	성격	적용법률	예시
반포 등	• 불법촬영물, 허위영상물 반포, 판매, 임대, 제공, 전시, 상영(반포 등) • 촬영 시 동의 여부와 관계없이 유포 시 촬영 당사자의 동의 없이 정보통신망을 이용하여 유포/재유포 ※ 유포자가 직접 촬영대상의 동의를 받고 촬영한 촬영물, 촬영대상자가 스스로 촬영한 촬영물 등과 같이 촬영 당시 촬영대상자의 의사에 반하지 않으면 각각 촬영죄는 미성립하더라도 동의없이 유포시 유포죄는 성립 가능 • 아동·청소년 성착취물 배포, 제공, 광고, 소개, 전시, 상영	「성폭력처벌법」 제14조제2, 3, 5항 제14조의2 제2, 3, 5항 「청소년성보호법」 제11조 제2, 3, 7항	• 연인 등 관계에서 동의 하에 촬영한 성적인 영상물(성관계, 자위, 누드 등)을 동의 없이 유포 • 동의 없이 촬영한 성적인 영상물을 유포
		「성폭력처벌법」 제13조 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7 제1항 제1호	• 불법촬영물이거나 불법유포물인 사실을 모른 경우라도 정보통신망을 이용하여 성적 촬영물 유포 시 음란물유포로서 처벌 • 주로 금전적 수익을 목적으로 대량으로 다운 및 업로드 하여 유포
소지, 구입, 저장, 시청	• 불법촬영물 또는 복제물, 허위영상물(편집물 등) 또는 복제물을 소지, 구입, 저장, 시청 • 아동·청소년 성착취물 구입, 소지, 시청	「성폭력처벌법」 제14조 제4항 제14조의2 제4항 「청소년성보호법」 제11조 제5항	• 인터넷을 통해 불법촬영물이나 허위영상물, 아동·청소년 성착취물을 구입하는 행위 • 단순히 소지, 저장, 시청만 해도 처벌대상
협박·강요	• 성적 촬영물, 허위영상물, 아동·청소년성착취물을 이용하여 협박 • 성적 촬영물, 허위영상물, 아동·청소년성착취물을 이용한 협박으로 상대방에게 의무없는 일을 하도록 강요	「성폭력처벌법」 제14조의3 「형법」제283조, 제324조 「청소년성보호법」 제11조의2	• 성행위 촬영물, 허위영상물을 유포하겠다는 협박 • 연인 간 이별시, 이별 후 다른 연인을 만날 때, 혹은 다른 여인과 결별 후 협박 • 채팅 어플리케이션을 통해 성행위 촬영물을 주고받은 후 다른 촬영물을 보내지 않으면 유포하겠다고 협박, 더 나아가 이를 통해 다른 촬영물을 취득
유통	• 불법촬영물·편집물, 아동청소년성착취물의 유통, 유포 방조 및 협력	「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제42조, 제44조의7 「전기통신사업법」 제22조의3, 제22조의5, 제22조의6, 제92조, 제96조, 제104조	• 인터넷서비스제공사업자에게 적용(Internet Service Provider : ISP) • 불법촬영물 및 아동·청소년성착취물 판매·유통 및 유포 방조 처벌 • 불법촬영물등 삭제·접속차단 등 유통시에 필요한 조치 의무 위반

유형	성격	적용법률	예시
디지털 공간 내 성적 괴롭힘	• 통신매체이용음란 • 정보통신망을 이용한 명예훼손, 모욕	「성폭력처벌법」제13조 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한법률」제70조 「형법」제307조 「형법」제311조	• 원하지 않는 성적 언어희롱과 음담패설 및 이미지 전송 • 게임 내 성희롱 • 단톡방 내 성희롱

⇒ 디지털 성범죄 피해 지원

■ 디지털 성범죄 피해를 입은 경우, 중앙 및 지역 디지털성범죄피해자지원센터(이하 '디성센터')에서 디지털 성범죄 피해 상담, 삭제지원 및 모니터링, 수사·법률·의료지원 연계를 제공하고 있어 이에 따른 지원을 받을 수 있습니다. 또한 그 밖에 아래 기관에서도 디지털 성범죄 피해에 대한 지원을 받을 수 있습니다.

중앙 및 지역 디지털성범죄피해자지원센터	◦ (전화) 국번없이 1366 ◦ (온라인) d4u.stop.or.kr
여성긴급전화	(지역번호)1366, (카카오톡)women1366 ※ 24시간 피해지원 상담서비스 제공
경찰청	사이버범죄 신고·상담 https://ecrm.police.go.kr/minwon/main
방송미디어통신위원회	삭제 요청하는 자료를 방송미디어통신위원회에 심의요청 https://www.kmcc.go.kr/user.do 디지털 성범죄 신고

Q&A 2

Q. 디지털 성범죄 매개물(동의 없이 찍은 사진, 동의 없이 유포한 영상 등)을 다운로드하거나 보는 것도 죄가 되나요?

A. 성폭력처벌법 제14조 제4항에 의거, 디지털 성범죄 촬영물 또는 복제물을 소지·구입·저장 또는 시청한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처합니다. 즉, 다운로드하거나 보는 것 역시 불법촬영, 유포와 마찬가지로 명백한 범죄행위입니다. 피해촬영물 소지·구입·저장·시청이 만연하다면 디지털 성범죄 피해자가 가장 원치 않는 '유포'는 근절될 수 없기 때문입니다.

Q&A 3

Q. 촬영에 합의한 성관계 동영상이 유포되었어요, 디지털 성범죄 피해자인가요?

A. 동의 없이 성적 촬영물을 유포하는 행위는 성폭력 처벌법 제14조 제2항에서 규정하는 성폭력 범죄입니다. 촬영에 대한 동의는 결코 유포에 대한 동의를 포함하지 않기 때문입니다. 촬영 당시에 동의하였더라도 사후에 동의 없이 유포한 경우 성폭력처벌법 제14조에 따라 처벌됩니다.

Q&A 4

Q. 소위 '지인 능욕' 피해를 입었습니다. 이것도 디지털 성범죄인가요?

A. 일상적인 사진을 성적인 형태로 편집·합성 또는 가공하고 유포하는 소위 '지인 능욕' 행위는 성폭력처벌법 제14조의2에서 정하는 성폭력 범죄입니다. 따라서 일상 사진과 음란물이 합성되거나, 성적으로 모욕하는 글이 합성된 형태의 촬영물의 경우에도 성범죄 피해로 삭제 지원을 받을 수 있으며, 이러한 합성물이 유포되었다면 그 합성물이 온라인 공간에 추가로 유포되었는지 확인하는 모니터링 지원을 받을 수 있습니다.

Q&A 5

Q. 익명게시판을 통해 디지털 성범죄 피해를 입었다고 신고자가 행위자를 징계해달라 요청했습니다. 회사가 익명게시판에 올린 사람을 특정하기 위해 조사하는 것은 개인정보 보호법 위반 아닌가요?

A. 개인정보보호법 제15조 및 제17조의 예외사유로 익명이라 할지라도 행위자를 특정할 수 있습니다. 그러나 회사나 기관에서 운영하는 사내 익명게시판은 행위자 특정이 가능할 수 있지만, 외부 어플을 통한 사내 익명게시판의 경우에는 수사기관에 신고를 통한 협조가 필요할 것으로 판단됩니다

04 성희롱·성폭력 2차 피해

1. 성희롱·성폭력 2차 피해란?

■ 2018. 12. 24. 제정되어 2019. 12. 15.부터 시행된 「여성폭력방지기본법」에서는 '여성폭력'을 '성별에 기반한 여성에 대한 폭력으로 신체적·정신적 안녕과 안전할 수 있는 권리 등을 침해하는 행위로서 관계 법률에서 정하는 바에 따른 가정폭력, 성폭력, 성매매, 성희롱, 지속적 괴롭힘 행위와 그 밖에 친밀한 관계에 의한 폭력, 정보통신망을 이용한 폭력 등'이라고 정의하고 있습니다. 또한 '2차 피해'에 관한 정의 규정과 함께 2차 피해로부터 보호받을 권리에 관하여도 명시적으로 규정하고 있습니다.

[참조 판례]

우리 사회의 가해자 중심적인 문화와 인식, 구조 등으로 인하여 피해자가 성희롱 사실을 알리고 문제를 삼는 과정에서 오히려 부정적 반응이나 여론, 불이익한 처우 또는 그로 인한 정신적 피해 등에 노출되는 이른바 '2차 피해'를 입을 수 있다는 점을 유념하여야 한다(대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결).

● 「여성폭력방지기본법」에 따르면 성희롱·성폭력 등 여성폭력 피해자는 2차 피해로부터 보호받을 권리가 있으며, 이는 ① 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 여성폭력 사건 처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해, ② 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해, ③ 사용자로부터의 불이익 조치를 의미합니다.

2차 피해의 정의 (제3조 제3호)	"2차 피해"란 여성폭력 피해자(이하 "피해자"라 한다)가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다. 가. 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 여성폭력 사건 처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해 나. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해(정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다) 다. 사용자(사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 사업주를 위하여 근로자에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는 자를 말한다)로부터 폭력 피해 신고 등을 이유로 입은 다음 어느 하나에 해당하는 불이익조치 1) 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 신분상의 불이익조치 2) 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 부당한 인사조치 3) 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치

	4) 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급 5) 교육 또는 훈련 등 자기계발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소, 그 밖에 근무 조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치 6) 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위 7) 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개 8) 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위 9) 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치
피해자의 2차 피해로부터 보호받을 권리 (제14조)	제14조(피해자의 권리) 피해자에게는 다음 각 호의 권리가 보장된다. 3. 2차 피해로부터 보호받을 권리

■ 성희롱 2차 피해와 관련하여, 「양성평등기본법」이나 「남녀고용평등법」에는 구체적으로 규정하고 있지는 않습니다. 다만, 두 법 모두 성희롱 피해를 주장하는 근로자 및 피해자와 성희롱 발생 사실을 신고한 근로자에 대한 불리한 처우를 구체적으로 명시함으로써, 실질적으로 2차 피해를 금지하고 있습니다.

성희롱 발생사실 신고 근로자와 피해근로자 등에 대한 불리한 처우(「남녀고용평등법」 제14조제6항)

- 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치
- 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치
- 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
- 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
- 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한
- 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위
- 그 밖에 신고를 한 근로자 및 피해근로자 등의 의사에 반하는 불리한 처우

피해자 또는 성희롱 발생 사실 신고자에 대한 불이익조치(「양성평등기본법」 제31조의2 제4항)

1. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익조치
2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖의 부당한 인사조치
3. 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
4. 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치
6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위 또는 그 행위의 발생을 방치하는 행위
7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
8. 그 밖에 본인의 의사에 반하는 불이익조치

- 직장 내 성희롱 사건 조사 과정, 사건처리 과정에서 피해사실이나 피해자에 관한 비밀이 누설되는 것을 방지하기 위하여 조사·사건처리 관련자 등에게 그 과정에서 알게 된 비밀을 피해자 등의 의사에 반하여 누설하지 않을 의무를 부과하고 있습니다(「남녀고용평등법」 제14조제7항, 「양성평등기본법」 제31조의2제5항).
- 다만, "조사와 관련된 내용을 사업주에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우"에는 조사와 관련된 내용을 공개할 수 있습니다.

[참조 사례]

비밀유지의무는 피해자 보호를 위한 것이기 때문에, 피해자 보호조치 등을 위해 필요한 범위의 사람에게 필요한 정보를 공유하는 것은 비밀유지의무 위반이 아니라고 보아야 합니다.
예를 들어 모 기관에서는 'n년 간 분리조치'를 의결하는 경우, 해당 내용이 인사부서에서 반영될 수 있도록 최소화된 관련 정보를 제공합니다. 즉, 성희롱 사건이라는 점이나 그 사건내용은 전달되지 않고, 행위자와 피해자 정보, n년간 분리가 되어야 한다는 정보만 제공하여 실제로 분리조치가 제대로 이루어질 수 있도록 하는 것입니다.

■ 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」도 성폭력 2차 피해를 직접적으로 규정하고 있지는 않지만, 피해자 등에 대한 불이익조치 금지를 다음과 같이 명시하고 있습니다.

성폭력 발생사실 신고 근로자와 피해근로자 등에 대한 불리한 처우
「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제8조

- 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익조치
- 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖의 부당한 인사조치
- 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
- 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
- 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치
- 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위 또는 그 행위의 발생을 방치하는 행위
- 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
- 그 밖에 본인의 의사에 반하는 불이익조치

2. 2차 피해의 양상

■ 성희롱·성폭력 발생 시 조직 내에서 나타날 수 있는 2차 피해 양상을 사용자, 행위자, 동료 등 구성원으로 나누어 보면 다음과 같습니다.

사용자·관리자·상담자에 의한 2차 가해(피해) 양상	▸ 피해자를 비난하거나 위축시키는 등의 행위 ▸ 정당한 이유없이 피해자의 책임을 언급하는 등의 행위 ▸ 정당한 이유없이 피해자의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위 ▸ 정당한 이유없이 피해자의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위 ▸ 정당한 이유없이 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위 ▸ 정당한 이유없이 여성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 ▸ 피해자의 의사에 반하여 여성폭력 행위자를 동석시키는 행위 ▸ 목격자 회유 및 피해자 입장에서의 진술을 방해하는 행위 ▸ 정당한 이유없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위 등
구성원에 의한 2차 가해(피해) 양상	▸ 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위 ▸ 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 여성폭력 행위자와의 합의를 종용 내지 강요하는 행위 ▸ 피해자의 고충과 관련하여 그 고충의 내용이나 피해자의 인적 정보 및 평판에 관한 내용을 타인에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다) ▸ 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위 ▸ 정당한 이유없이 여성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 ▸ 정당한 이유없이 피해자에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위 ▸ 피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위 등
행위자에 의한 2차 가해(피해) 양상	▸ 사건 후 피해자에게 책임을 떠넘기는 행위 ▸ 조직 구성원들에게 피해자 신원이나 사건 내용을 유포하는 행위 ▸ 관리자에게 사건을 피해자보다 먼저 보고하고 자신에게 유리하게 설명하는 행위 ▸ 피해자에 대한 험담이나 비난 여론을 조성하는 행위 ▸ 조직 내 지지자 그룹을 형성하는 행위 ▸ 조직 내 구성원들을 통해 피해자를 고립시키거나 고용상의 불이익을 야기하는 행위 ▸ 피해자 또는 피해자 가족이 원치 않는데 연락하거나 찾아가서 합의를 요구하는 행위 등

Q&A 6

Q. 2차 피해는 어떻게 처리해야 할까요?

A. 피해자는 성희롱·성폭력 2차 피해로부터 보호받을 권리가 있습니다(「여성폭력방지기본법」 제14조 제3호).

[2차 피해 처리절차] 2차 피해는 법령을 위반한 불법행위로서 조사대상에 해당하며, 통상적으로 성희롱·성폭력 사건과 관련되어 발생하기 때문에 성희롱·성폭력 사건처리절차에 따라 처리하는 것이 일반적입니다. 성평등가족부의 성희롱·성폭력 예방지침 표준안 및 여성폭력 2차 피해 방지 지침 표준안에서도 성희롱·성폭력 고충심의위원회가 2차 피해 성립 여부를 판단하도록 규정하고 있으며, 많은 기관 및 조직들의 성희롱 규정에서 동일하게 규정하고 있습니다. 다만, 이와 관련된 분쟁의 여지를 없애고, 조직 내부적으로 2차 피해에 대한 경각심을 강조하기 위하여 징계사유 및 징계양정기준에 2차 피해에 관한 내용을 명시하면서 성희롱·성폭력 사건처리절차에 의하도록 규정하는 것을 고려할 수 있습니다.

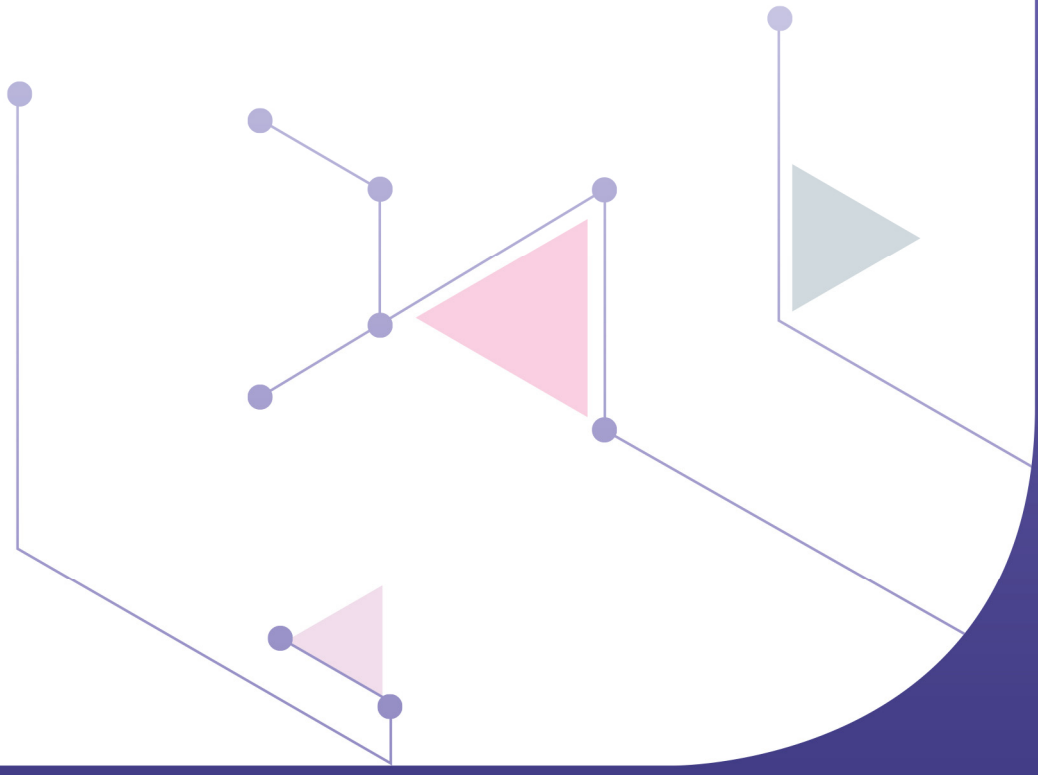
[2차 피해 상담 및 조사] 2차 피해를 입은 피해자는 2차 피해에 관하여 상담을 접수하고 사건조사를 신청할 수 있으며, 고충처리 담당자는 지체없이 상담을 진행하여 2차 피해 유무와 정도를 파악하여야 합니다. 2차 피해가 발생한 시점이나 행위주체, 양상에 따라 2차 피해의 원인이 된 성희롱과 병합하여 조사하거나 별도로 조사하는 등 조직에서 효율적인 조사 방법을 선택할 수 있습니다. 조사 결과에 따라 2차 피해 행위자를 제재하고, 인사조치를 결정합니다.

[2차 피해 모니터링] 2차 피해는 사건이 종결된 이후에도 지속되는 경우가 많습니다. 그러므로 재발방지 대책으로 구성원 대상 2차 피해 방지 교육, 행위자 재발방지 교육, 2차 피해 모니터링 등 2차 피해에 대한 재발방지조치 등을 수립·시행합니다.
2차 피해 방지를 위한 모니터링을 효과적으로 수행하기 위해서는 담당자, 시기, 방법 등을 포함한 구체적 방안을 수립하되, 피해자와 협의하여 진행하는 것이 바람직합니다. 일반적으로 고충상담원이나 인사 담당자 등이 모니터링 역할을 담당하는 경우가 많고, 모니터링 기간은 6개월, 1년 또는 사건에 따라 그 이상으로 설정하거나, 정해진 기간이 지난 뒤 연장을 고려하는 방식으로도 할 수 있습니다. 최초 6개월간은 매월 1회씩 면담을 하다가 이후에는 피해자의 의사 등을 고려하여 2개월 또는 3개월에 한 번씩 면담하는 등 주기도 다양하게 설정할 수 있습니다. 사건마다, 피해자마다 상황이 모두 다르기 때문에 모니터링은 가급적 대면 면담으로 하는 것이 좋으며, 대면 면담을 자주 하기 어려운 상황이거나 필요성이 크지 않다면 메일, 전화 등 간략한 방법을 면담과 번갈아 가며 활용할 수도 있습니다.

☞ 구체적인 내용은 Ⅱ. 02. 4. 참조

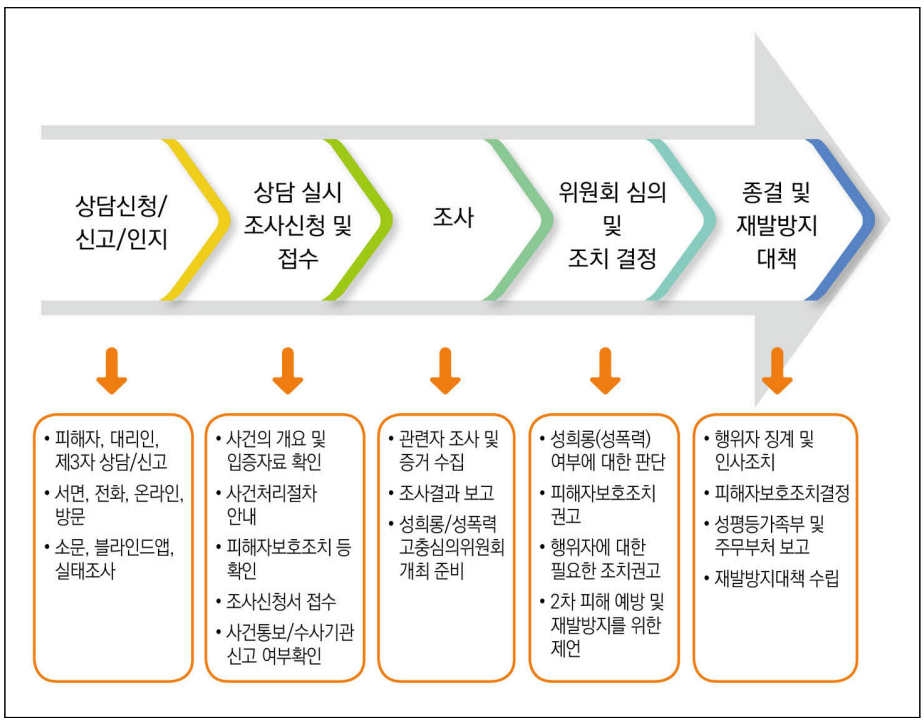
II

성희롱·성폭력 사건처리 절차



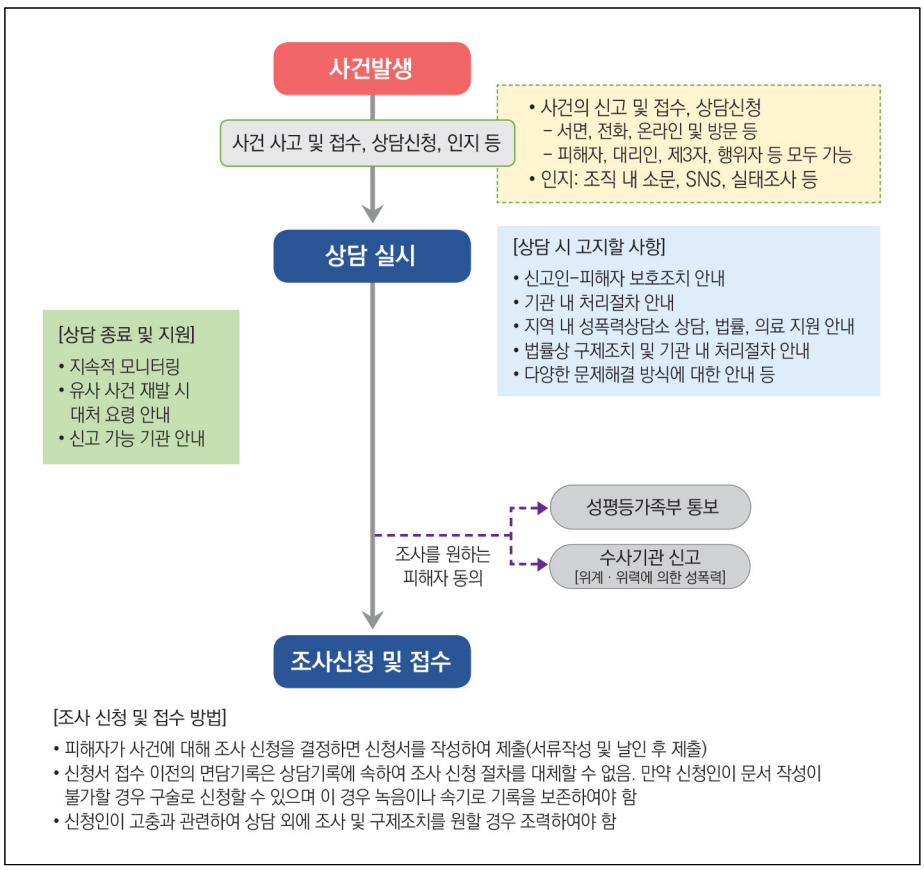
Ⅱ | 성희롱·성폭력 사건처리 절차

01 성희롱·성폭력 사건처리 절차 흐름도



02 성희롱·성폭력 사건처리

1. 상담 신청·인지·신고 및 조사 신청 접수



상담 단계 서식
- 접수대장 [서식1-2,3,4,5,6]
- 상담일지 [서식1-7]
- 조사신청서 [서식1-1,8]
- 조사신청확인서 [서식1-9]
- 사건 통보 안내서 및 동의 확인서[서식1-10,11]

1) 상담 신청

■ 피해자 또는 그 대리인, 제3자 등 누구나 성희롱·성폭력 사건에 대해 상담을 신청할 수 있습니다.

- 기관에서 지정한 고충상담창구의 고충상담원에게 서면, 전화, 온라인, 방문 등 다양한 방법으로 상담을 신청할 수 있습니다(성평등가족부 「성희롱·성폭력예방 지침 표준안」 제9조제1항). 또한 외부기관으로는 '분야별 성희롱·성폭력 신고·상담센터'(부록)를 통한 상담 및 신고도 가능합니다.

■ 피해자가 상담을 신청한 경우

- 상담은 피해자의 피해 회복을 위해 사건의 개요를 파악하고, 피해자 보호를 위한 적절한 조치는 무엇인지를 파악하여 피해자를 지원하는 것을 목적으로 합니다.
- 상담을 할 때에는 내담자의 이야기를 경청하며, 내담자가 안정감을 가질 수 있도록 정서적인 지지를 제공합니다. 불필요한 판단이나 개입 없이 내담자를 존중하고 충분히 소통하여 신뢰관계를 형성하며, 조력자로서 상담을 진행하도록 노력합니다.
- 내담자에게 해결절차 관련 다양한 정보를 제공하여 내담자 스스로 최선의 해결방안을 선택하도록 지원합니다. 관련 법령, 조사 및 처리절차(기관 내 성희롱·성폭력 사건처리 절차) 등을 안내합니다. 특히 신뢰관계인 동석제도, 성고충심의위원회 출석하여 진술권 행사 등 피해자 권리에 대해 충분히 설명합니다. 내담자가 조사를 통한 조치보다는 행위자와의 합의를 원하는 경우 그 이유를 확인합니다. 이때 2차 피해를 우려하여 조사를 꺼리는지를 확인하는 것이 필요합니다.

■ 제3자가 상담을 신청한 경우

- 내담자가 피해자가 아닌 제3자인 경우 상담내용을 청취하고 제3자가 원하는 것이 무엇인지 파악한 후에 피해자 상담을 진행합니다.
  - 제3자가 조사를 원하는 경우, 피해자를 상담한 후에 조사 등 사건처리 절차가 진행된다는 것을 안내합니다.

〈상담시 유의사항〉

- 고충상담원은 상담 과정에 피해자에게 2차 피해를 주는 행위를 하지 않도록 유의하여야 합니다.
  - 상담 시작 전 고충상담원은 내담자에게 질문이 불편한 경우 즉시 말해줄 것을 고지하고,
  - 피해사실과 직접 관련이 없으나 사건 해결을 위해 필요하다고 판단되면 질문을 하고, 그 질문을 하게 된 이유에 대하여 부연 설명하여 피해자가 오해하지 않도록 배려합니다.
- 피해자 및 신고인 등이 편안한 분위기에서 이야기할 수 있도록 상담실 등 독립된 공간에서 상담하는 것이 바람직합니다.
- 피해자 및 신고인 등이 성희롱·성폭력 사실에 대하여 관련 맥락을 풍부하고 구체적으로 설명할 수 있도록 개방형으로 질문하고 경청합니다.
- 고충상담원은 피해자를 심리적으로 지지하고 합리적 처리를 위하여 충분히 조력할 것이라는 신뢰를 주어야 합니다.
- 고충상담원은 상담단계에서 사건처리결과를 예측하는 발언을 해서는 안됩니다. '성희롱·성폭력 해당 여부', '사실관계의 인정 가능성', '이후 판정 및 처리 결과' 등에 대하여 자의적, 단정적으로 판단하거나 표현하지 않아야 합니다.
- 피해자가 궁금해하는 것이 무엇인지 파악하되, 정확하게 알지 못하는 정보는 제공하지 않습니다.
- 고충상담의 내용이 성폭력 범죄에 해당할 수 있다고 판단되면, 고충상담원은 형사사건처리 절차에 대해서도 안내하여 피해자가 폭넓게 사건 해결방안을 검토할 수 있도록 조력해야 합니다.
- 상담일지는 피해자 및 신고자 등의 비밀 보호를 위해 고충상담원이 직접 관리합니다.
- 조사신청 및 접수나 '외부기관 구제 결정'의 경우에는 후속 절차 진행을 위해 피해자에 대한 보호조치를 포함하여 그 결과를 즉시 기관장 또는 사업주에게 보고하도록 합니다.

Q&A 7

Q. 내담자가 성희롱·성폭력이 성립하는지를 알고 싶어 상담을 신청했다고 하는데 어떻게 답변해야 할까요?

A. 고충상담원은 내담자에게 성희롱 성립여부 판단은 고충심의위원회에서 조사결과와 사건의 상황, 맥락 등을 종합적으로 고려하여 한다는 점을 안내합니다. 조사과정에서 상담내용과 다른 사실관계가 확인될 수 있기 때문에 전문가도 내담자의 이야기만으로 성립에 대한 판단을 하지는 않습니다. 설혹 내담자가 설명한 경위로 성희롱·성폭력이 성립된다고 판단된다고 하더라도 단정적으로 말하지 않도록 합니다.
만약 내담자가 조사를 원하지만 성립 여부 때문에 망설인다면 1차적으로 내담자의 피해사실을 객관적으로 정리하고, 내담자가 성희롱·성폭력이라고 확신하지 못하는 이유에 대해 상담할 수 있습니다.

Q&A 8

Q. 내담자가 조사과정에서의 2차 피해를 우려하여 조사를 망설이는데, 어떻게 상담할까요?

A. 피해자가 어떠한 측면에서 2차 피해를 우려하는지 구체적으로 들어보고, 기관 조사절차와 피해자 보호조치 등 원칙 및 절차에 대해 충분히 설명하여 피해자의 불안감을 덜어주도록 합니다. 한편, 피해자의 우려처럼 조사과정에서의 2차 피해가 발생할 확률이 높을 경우, 2차 피해를 줄이기 위한 방안을 내담자와 협의하고, 성희롱 성립에 따른 실익과 비교하여 내담자가 조사를 신청할 수 있도록 지원합니다.
내담자가 2차 피해를 우려하는 성희롱·성폭력 사건에 여러 명의 피해자가 있는 경우 내담자를 포함한 다수의 피해자를 조사함으로써 2차 피해의 영향력을 약화시킬 수 있는지 검토합니다.

Q&A 9

Q. 내담자가 조사를 원하지만 피해 사실을 입증할 증빙이 미약하여 신고를 고민하는데, 어떻게 상담할까요?

A. 기관 내 사건처리 절차에서 사실관계 입증자료 및 정도에 대해 구체적으로 설명합니다. 국가인권위원회 결정례에서는 일기장, 피해자의 메모, 행위자에게 보낸 이메일 등 피해자가 일방적으로 기록한 것도 사실관계의 입증자료로 인정한 사례가 있습니다. 또한, 기록이 없더라도 지인에게 피해 사실을 이야기하였다면, 피해자와 지인의 진술 내용을 대조하여 사실관계를 인정하기도 합니다. 일반적으로 확실한 물증이 있어야 피해사실을 인정받을 수 있다고 생각하시는 경우가 많으나, 정황증거나 관련자들의 진술의 일관성과 구체성을 종합적으로 검토하여 사실관계를 인정받을 수 있습니다. 이를 참조하여 내담자가 확보할 사실관계 입증자료에 대해 안내합니다.

Q&A 10

Q. 피해자인 내담자가 행위자와의 합의를 원합니다. 이 경우에 어떻게 해야 할까요?

A. 우선 피해자의 의사에 따라 사건처리 여부를 결정해야 합니다. 피해자가 사건처리가 아닌 합의를 원하는 경우, 내담자가 원하는 합의조건을 함께 정리하면서 이행방법에 관해서도 구체적으로 상담합니다.
합의조건의 내용에는 제한은 없으나, 당사자의 책임과 권한 내에서 수용가능한 것이어야 합니다. 합의조건으로 분리조치, 행위자 재발방지교육, 피해회복을 위한 비용 지급 등이 있을 수 있습니다. 피해자가 원하는 합의조건이 불분명하거나 그 합의조건을 왜 생각하였는지 피해자의 내심의 의도를 고려하여 합의조건과 이행방식을 구체화시키는 것이 중요합니다. 한편, 합의가 되지 않을 때 내담자가 어떻게 성희롱·성폭력 사건을 해결하고자 하는지에 대하여도 논의하여 신속하게 사건이 처리되도록 합니다.
합의가 되지 않거나 합의가 되더라도 그 합의내용에 따라 조사 진행 및 행위자 조치가 필요할 수 있으므로 합의를 원하는 내담자의 경우에도 성희롱·성폭력 사실관계는 정확하게 확인하고 기록하는 것이 필요합니다.

Q&A 11

Q. 신고가 접수된 경우 지체없이 조사를 하여야 하는데, 신고인 상담을 진행하고 조사를 하는 것이 법 위반은 아닌가요?

A. 「남녀고용평등법」 제14조제2항은 성희롱 발생 사실의 신고를 받은 경우 지체없이 조사를 하여야 한다고 정하고 있으나, 법에서의 '조사'는 사실관계 확인을 위한 절차를 의미하는 것입니다. 내부지침에서 상담과 조사로 구분하기에 법에서의 '조사'와 내부지침에서의 '조사'를 같다고 보면 조사가 지체되는 것으로 해석하실 수 있습니다.
그러나, 상담 또한 사실관계 확인을 위한 절차로서, 조사가 사실관계 확인을 목적으로 하는 데에 비해 상담에서는 신고인의 감정이나 신고인이 우려하거나 궁금해하는 내용에 대해 자세한 안내로 신고인을 조력할 수 있으므로 조사 전 상담을 통해 신고인에게 충분하게 고충처리절차와 신고인이 필요로 하는 정보, 사실관계 확인을 위해 신고인이 준비할 것들에 대한 도움을 줄 수 있습니다.
즉, 법에서의 '지체없이 조사'는 사실관계 확인을 위한 절차를 의미하는 것으로서 신고 접수 후 상담을 진행하는 것이 '지체없이 조사를 진행하지 않은' 위법행위로 보지 않습니다.

Q&A 12

Q. 피해자가 아닌 제3자가 상담을 신청한 경우 유의사항이 있나요?

A. 우선, 내담자가 목격자인 경우 목격만으로도 성희롱 피해를 입는 경우가 있으므로 내담자도 피해자로 볼 수 있는지 검토할 필요가 있습니다.
상담과정에서 내담자가 상담을 신청한 것을 피해자도 알고 있는지를 확인하십시오. 내담자가 피해자와 협의하지 않은 경우 내담자의 고충이 무엇인지를 파악하고 상담만으로 내담자의 고충을 해결할 수 있는지 아니면 사건처리가 필요한지를 고려하여야 합니다.
한편, 피해자를 대리하여 고충상담을 하는 경우 제3자가 상담을 신청한 이유를 파악하여 내담자와 피해자에게 필요한 정보를 안내하도록 합니다.

2) 인지

- 기관에서 성희롱·성폭력 발생을 인지하게 되면 기관장은 지체없이 그 사실 확인을 위한 조사를 해야 합니다. 이때 조사를 진행하기 위해서는 피해자와 행위자가 누구인지, 어떤 행위(성희롱 행위)인지가 특정되어야 합니다.

  - 기관에서는 성희롱·성폭력 사건에 대한 소문, 블라인드 앱, SNS, 실태조사 등을 통해 성희롱·성폭력 발생을 인지할 수 있습니다. 그러나 이런 경우에는 주로 행위자는 지목되나 피해자가 누군지 알 수 없는 경우가 많습니다. 행위자만 지목되거나 사실관계가 불명확한 경우에는 조사를 하더라도 결국 사실관계의 확인이 어려워 사건처리가 힘들 수 있습니다.

- 피해자가 신고를 하지 않고 침묵하는 상황에서 인지에 의한 조사는 피해자에게 2차 피해로 인식될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 피해자가 신고를 하지 않는다는 이유로 조직이 아무것도 하지 않는 것은 조직 질서의 유지에 바람직하지 않으므로, 피해자가 마음 놓고 신고할 수 있도록 고충상담원 및 고충상담창구에 대해 안내하면서 기관의 비밀유지를 위한 조치의 내용을 포함하여 게시하거나, 성희롱 특별신고기간을 운영한다거나, 전직원 대상 실태조사를 통해 기관 내 상황을 파악하는 등 조치를 취할 수 있습니다. 이런 기관 차원의 조치시에도 피해자에게 심리적 불안감 내지 중압감이 들지 않도록 피해자의 입장을 고려하여 진행해야 합니다.

■ 기관에서는 기관의 사건처리 의지를 구성원들에게 표명함으로써 피해자 혹은 신고인이 용기를 내어 직접 고충신고를 할 수 있도록 조직문화를 조성하는 것이 필요합니다.

〈관련 법규 및 지침〉

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」

제14조(직장 내 성희롱 발생 시 조치) ② 사업주는 제1항에 따른 신고를 받거나 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 하여야 한다. 이 경우 사업주는 직장 내 성희롱과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자(이하 "피해근로자등"이라 한다)가 조사 과정에서 성적 수치심 등을 느끼지 아니하도록 하여야 한다.

「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정」

제4조(사실 확인을 위한 조사) ① 임용권자등은 제3조에 따른 신고를 받거나 공직 내 성희롱 또는 성폭력 발생 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 하여야 하며, 수사의 필요성이 있다고 인정하는 경우 수사기관에 통보하여야 한다.

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」

제67조(○○○○○성희롱·성폭력 신고센터 설치 등) ② 공기업·준정부기관 소속 임직원은 기관 내에서 발생한 성희롱 또는 성폭력 발생 사실을 알게 된 경우 누구나 그 사실을 신고센터에 신고할 수 있다.

③ 공기업·준정부기관의 장은 제2항에 따른 신고를 받거나 기관 내 성희롱 또는 성폭력 발생사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 하여야 하며, 수사의 필요성이 있다고 인정하는 경우 수사기관에 통보하고, 기관장을 포함한 해당 기관의 임원과 관련된 경우에는 주무기관의 장에게 통보하여야 한다.

Q&A 13

Q. 피해자가 성희롱 상담이나 조사 신청을 하지 않았는데도 조직이 성희롱 사건처리를 진행해야 할까요?

A. 성희롱은 피해자 개인의 고용환경을 악화시킬 뿐 아니라 조직문화를 저해합니다. 기관에서는 피해자가 문제를 제기하지 않아도 제3자의 신고 또는 외부 경로 등을 통하여 조직이 사건을 인지하게 되면 다른 비위 행위 혹은 불법행위를 인지하였을 때와 마찬가지로 사실 확인을 위한 조사를 실시할 필요가 있습니다.
그러나 성희롱은 다른 비위행위와 달리 기관이 아닌 개인이 피해자라는 점을 사건처리과정에서 고려할 필요가 있습니다. 따라서 사건 조사 등 처리를 원하지 않은 피해자의 의사를 고려하여, 피해자 상담을 우선적으로 진행, 피해자가 원하는 해결방안을 함께 모색할 필요가 있습니다. 이 과정에서 피해자가 신고할 수 있도록 고충창구와 비밀유지 등 사건처리의 원칙 등을 안내합니다.
피해자 요청 등에 의해 사건처리를 진행하지 않더라도, 기관은 성희롱·성폭력 재발방지를 위한 정책을 수립하는 등 성희롱 사건에 대응할 수 있습니다. 피해자를 드러내지 않는 범위에서 피해자가 속한 본부나 부서 등을 고충면담하는 등 성희롱·성폭력이 발생한 조직문화 및 조건을 진단하고, 조직문화를 개선하기 위한 정책을 마련하는 등 적극적인 대처가 가능합니다.

3) 신고·조사신청·접수

1 신고 접수 시

■ 신고가 접수되면 상담을 통해 사건의 개요 및 입증자료를 확인합니다.

- 신고서는 신고인이 자유롭게 작성하기 때문에 사건 조사 전에 상담을 통해 사건의 개요를 파악하는 것이 필요합니다. 이 경우 신고인에게 고충상담원이 작성한 상담일지가 사건 조사에서 기초자료로 제공될 수도 있음을 안내합니다.
- 육하원칙으로 사건 개요를 경청합니다. 신고인과 입증자료를 점검합니다. 물증이 있는지, 직접 목격자가 있는지, 직접 목격자가 없는 경우 피해자가 사건에 관해 제3자에게 이야기한 적이 있는지(카톡 등 대화 포함), 사건과 관련하여 피해자가 작성한 일기장 등의 자료가 있는지를 확인합니다.
- 사실관계 확인을 위한 조사대상자들을 선정합니다. 신고인, 신고인 외 피해자, 피신고인, 직·간접 목격자가 포함됩니다.

■ 신고인에게 기관의 고충처리절차에 대하여 구체적으로 설명합니다.

- 신고인은 사건처리 절차에 대하여 구체적으로 알지 못하는 경우가 많습니다. 상담 시 구체적인 사건처리 절차를 안내하고, 신고인에게 본인의 사건이 어떻게 처리되는지 알려 줍니다.

■ 신고인에게 성희롱·성폭력 성립 시 원하는 피해자 보호조치와 행위자에게 필요한 조치를 확인합니다.

- 피해자 보호조치와 행위자에 대한 조치에 대한 피해자의 의견 청취는 조사과정에서 이루어집니다. 상담 과정에서 이루어지는 피해자의 의견은 조사과정에서도 참고 자료로 활용됩니다. 피해자에게 조사과정에서 조사자가 피해자의 의견을 다시 확인할 것임을 안내하여, 보다 분명하게 본인의 의사를 표현할 수 있도록 합니다.

2 통보·신고 의무 안내

■ 상담 시 조사 여부에 대한 피해자의 의사를 확인하고, 접수된 신고에 대해 성평등가족부에 사건 통보 및 수사기관 신고 의무가 있음을 피해자에게 설명합니다. 성평등가족부로 사건 통보 및 수사기관 신고에 대한 동의 및 반대 의사를 확인하고 「사건 (통보, 신고) 동의 확인서」([서식1-11])를 받습니다. 이 경우 기관장에게 접수 사실 및 사건통보 의무를 보고하여야 합니다.

- 국가기관등의 장은 해당 기관에서 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의사가 없으면 지체없이 그 사실을 성평등가족부장관에게 통보해야 할 의무가 있습니다(「양성평등기본법」 제31조의2제1항 및 「성폭력방지법」 제5조의4제1항).
- 고충상담원은 성평등가족부에게 사건을 통보할 기관의 의무가 있음을 설명합니다. 이때, 「성희롱·성폭력 사건 통보 안내서」([서식1-10])를 교부하고, 성평등가족부 사건통보 의무의 취지(기관의 사건처리에 대한 관리·감독)와 통보 내용에 대해 설명하며, 피해자나 행위자 등 사건 관련인에 대한 개인정보는 포함되지 않는다는 점을 설명합니다.

- 피해자가 성평등가족부에 통보하는 것을 명시적으로 반대할 경우, 고충상담원은 통보 의무 안내 및 피해자 반대 의사를 상담일지에 기록합니다. 피해자가 지원받을 수 있는 각 지역 성폭력 피해 상담소 상담 및 지원 내용, 외부기관에서의 상담 및 조사절차, 수사절차 등을 안내합니다.

〈성평등가족부 사건통보 의무〉

- 국가기관등의 장은 해당 기관에서 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우(국가기관등의 장이 해당 성희롱·성폭력 사건의 행위자인 경우를 포함) 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 성평등가족부에 통보해야 합니다(「성폭력방지법」 제5조의4제1항, 「양성평등기본법」 제31조의2제1항).
- 피해자에게 성평등가족부 사건통보 의무의 취지와 통보의 범위(사건 유형, 사건처리경과, 재발방지대책)를 알려주어 사건의 특성과 기관의 대응에 대해 성평등가족부가 공유하게 된다는 사실을 분명히 설명하고 피해자의 의사를 확인해야 합니다. 단, 피해자 등 개인정보는 통보되지 않는다는 점을 설명해야 합니다.
- 성평등가족부는 통보받은 사건이 중대하다고 판단되거나 재발방지대책의 점검 등을 위하여 필요한 경우 해당기관에 대한 현장점검을 실시할 수 있으며, 점검 결과 시정이나 보완이 필요하다고 인정하는 경우에 국가기관등의 장에게 시정이나 보완을 요구할 수 있습니다(「성폭력방지법」 제5조의4제4항, 「양성평등기본법」 제31조의2제2항).
- 「성폭력방지법」 제9조제2항을 위반하여 성폭력 사건이 발생한 사실을 지체없이 통보하지 않은 경우 성평등가족부는 해당 기관에 시정을 명할 수 있으며, 시정명령 미이행시 5백만원 이하의 과태료가 부과됩니다(「성폭력방지법」 제5조의4제1항, 제22조제1항, 제38조제1항제1호).

[참고] 성평등가족부 사건통보 및 재발방지대책 수립 의무 대상 범위

- 파견근로자, 민원인, 고객 등 해당 기관 소속 구성원은 아니나 기관 내 통제범위 내 혹은 업무관련성 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력 사건이 발생하는 경우, 행위자가 소속된 기관이 사건통보 및 재발방지대책 수립·제출 의무를 가집니다.
- 「양성평등기본법」상 성희롱 정의에 업무관련성이 명시되어 있어 업무관련성이 없는 학생 간 성희롱 사건은 사건통보 대상에서 제외됩니다. 다만, 「성폭력방지법」에 따라 학생 간 성폭력은 사건 통보의 대상이 됩니다.

- 해당 성폭력 사건이 업무상 위력 등에 의한 추행 및 간음에 해당하는 경우, 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관(공직유관단체 등)의 장과 해당 기관 피해자 보호 관련 업무 종사자가 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고할 의무가 있음을 설명합니다(「성폭력방지법」 제9조제2항, 「성폭력처벌법」 제10조제1항, 「형법」 제303조제1항).

- 19세 미만 미성년자를 보호, 교육, 치료하는 기관이 보호하는 미성년자의 성폭력 범죄 피해를 알게 된 때에는 피해자 의사와 관계없이 즉시 수사기관에 신고할 의무가 있습니다(「성폭력방지법」 제9조제1항, 「성폭력처벌법」 제3조 내지 제9조, 「형법」 제301조 및 제301조의2).

〈수사기관 신고의무〉

- 19세 미만의 미성년자를 보호하거나 교육 또는 치료하는 시설의 장 및 관련 종사자는 자기의 보호·지원을 받는 자가 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제3조부터 제9조까지, 「형법」 제301조 및 제301조의2의 피해자인 사실을 알게 된 때에는 즉시 수사기관에 신고하여야 합니다(「성폭력방지법」 제9조제1항).
- 국가기관, 지방자치단체, 「공직자윤리법 시행령」 제3조의2제2항에 따른 공직유관단체의 장과 해당 기관·단체 내 피해자 보호 관련 업무 종사자는 기관 또는 단체 내에서 업무상위력 등에 의한 성폭력 사건(「성폭력처벌법」 제10조제1항 또는 「형법」 제303조제1항)이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고하여야 합니다(「성폭력방지법」 제9조제2항).
- 업무상 위력등에 대한 판단기준
  - 대법원에 따르면, 업무상위력등에의한추행죄(「성폭력처벌법」) 또는 업무상위력등에 의한 간음죄(「형법」)에서 규정하고 있는 "업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호, 감독을 받는 사람"의 범위는 직장의 내규 등에 의한 직제상 보호·감독을 받는 관계에 있는 사람뿐만 아니라 직장 내에서 실질적으로 업무나 고용관계 등에 영향력을 미칠 수 있는 사람, 사실상 보호 또는 감독을 받는 상황에 있는 사람을 포함합니다(대법원 1976. 2. 10. 선고 74도1519 판결, 대법원 2001. 10. 30. 선고 2001도4085 판결. 대법원 2009. 9. 24. 선고 2009도6800 판결 등). 행위자가 대표(대표이사)이고 피해자가 피고용인인 경우, 상사·상급자와 하급자 관계인 경우, 교수와 제자 간 등이 대표적인 보호·감독 관계에 해당합니다. 또한 채용 절차에서 영향력의 범위 안에 있는 사람도 포함됩니다(대법원 2020. 7. 9. 선고 2020도5646 판결).
  - "위력"은 피해자의 자유의사를 제압하기에 충분한 세력으로, 유형적이든 무형적이든 묻지 않으므로 폭행·협박뿐 아니라 사회적·경제적·정치적인 지위나 권세를 이용하는 것도 가능하고, 이로 인하여 현실적으로 피해자의 자유의사가 제압될 것까지 요하지는 않습니다. '위력'으로써 간음 또는 추행하였는지 여부는 행사한 유형력의 내용과 정도나 이용한 행위자의 지위 또는 권세의 종류, 피해자의 연령, 행위자와 피해자의 이전부터의 관계, 그 행위에 이르게 된 경위, 구체적인 행위 태양, 범행 당시의 정황 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 합니다(대법원 2020. 7. 9. 선고 2020도5646 판결 등).
- 제9조제2항을 위반하여 성폭력 사건이 발생한 사실을 신고하지 아니한 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과합니다(「성폭력방지법」 제38조제2항제1호).

Q&A 14

Q. 피해자나 피해자의 법정대리인이 성평등가족부 사건통보 의무로 인해 외부로 사건이 알려질 것을 우려합니다. 이 경우에 어떻게 설명해야 할까요?

A. 「성희롱·성폭력 사건 통보 안내서」([서식 1-10] 참고)를 제공하며, 피해자가 통보에 동의하지 않을 수 있다는 안내와 함께 성평등가족부 사건통보 의무의 취지와 통보 내용에 대해 설명하여 불필요한 우려를 줄이도록 합니다. 성평등가족부 사건통보 의무는 "국가기관등에서 성희롱·성폭력 사건이 발생했음에도 불구하고 신고를 은폐, 축소하여 피해자를 구제하지 못할 가능성을 방지하고자 마련"된 제도입니다. 기관이 성평등가족부에 통보해야 할 내용에는 피해자 등 특정인의 개인정보는 포함되어 있지 않습니다.
성평등가족부는 기관이 제출한 자료를 바탕으로 국가기관등 해당 기관이 재발방지대책을 수립하여 성희롱·성폭력 사건에 적절하게 대응하고 있는지를 확인합니다. 통보받은 사건이 중대하거나 재발방지대책에 대해 점검 등이 필요한 경우 성평등가족부는 해당 기관에 대한 현장점검을 실시, 필요시 시정이나 보완을 요구할 수 있습니다.

Q&A 15

Q. 피해자가 여러 명인 사건에서 피해자 중 한 명이라도 성평등가족부의 사건 통보를 반대하는 경우 어떻게 해야 합니까?

A. 각 피해자들의 의사를 존중하여 명시적으로 반대한 피해자에 대한 내용은 제외하고, 성평등가족부에 사건 통보를 동의한 피해자들에 대한 내용만으로 사건 통보를 해야 합니다. 만약 피해 내용 중 여러 피해자들이 공통적으로 경험하여 사건 통보를 반대한 피해자의 피해로만 국한되지 않는 부분이 있다면 통보 내용에 포함하되, 사건 통보에 반대한 피해자에 대해서는 드러나지 않도록 유의하여야 합니다.

Q&A 16

Q. 수사기관의 수사개시 통보 등으로 행위자가 소속 근로자임을 알게 되었을 때 기관은 성평등가족부에 성폭력 사건을 통보해야 하는지요? 통보 내용으로는 피해자를 특정할 수 없는 경우 기관은 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. 수사기관의 수사개시 통보는 행위자에 대해서 통보하기 때문에 기관 내 피해자가 있는지 알지 못합니다. 이 경우 성평등가족부에 성폭력 사건을 통보할 의무가 있다고 보기는 어렵습니다. 성평등가족부에 대한 사건 통보는 피해자의 동의를 요하기 때문입니다.
다만, 수사개시 통보를 받은 경우 행위자 상담을 진행하여 기관 내 구성원간 발생한 사건인지에 대하여 확인하고, 기관 내 사건이면 피해자 상담을 진행하여 기관 내 사건처리도 병행하고 성평등가족부에 대한 사건 통보 의사도 확인하여야 할 것입니다. 행위자가 피해자를 밝히지 않는 경우 기관 내에서 사건을 처리하기는 어렵다고 판단됩니다.

3 조사 신청

■ 피해자(피해자의 대리인 포함)가 사건 조사를 원하는 경우 '성희롱·성폭력 조사 신청서'를 작성하게 하고, 고충상담원은 지체없이 이를 접수하여야 합니다.

- 조사 신청 접수는 사건 종결 후 행위자의 이의제기 시 절차적 정당성을 입증해야 하는 시작점이므로 원칙적으로 서면으로 접수해야 합니다.
- 서면으로 접수가 어려운 경우라면 구술로도 조사 신청이 가능하며 이 경우 녹음이나 속기로 기록을 보존해야 합니다.
- 기관에서 상담과 조사를 포함한 신고서 양식이 별도로 있다면 이미 제출된 신고서 양식으로 '성희롱·성폭력 조사 신청서'를 작성한 것으로 보아 중복 작성할 필요는 없습니다.

■ 직장 내 괴롭힘과 성희롱·성폭력이 병합되어 신고된 경우에는 기관 내 규정에 따라 병행조사 하되, 사건처리 과정에서 2차 피해 방지를 위해 절차상 피해자의 부담을 최소화하려는 노력을 해야 합니다.

- 기관에서 직장 내 괴롭힘과 성희롱·성폭력 사건처리 절차를 별도로 규정한 경우에는 각 규정에 따라 분리하여 조사 및 심의절차를 진행합니다. 다만, 피해자 등이 분리된 절차로 인해 부담을 느끼지 않도록 피해자의 보호를 위한 노력을 기울여야 합니다. 필요하다면 직장 내 괴롭힘과 성희롱·성폭력이 병합된 사건처리 절차에 대한 규정을 마련해야 합니다.
- 직장 내 괴롭힘과 성희롱이 결합된 피해사례의 경우 대법원이 사용자 책임을 중하게 인정하고 있음을 고려하여, 행위자에 대해 상급자의 지위 남용, 근무환경 내 반복·지속적 괴로움과 성적 굴욕감 등 복합적 피해 상황을 종합판단하여 징계조치 및 양정을 정해야 합니다.

[참고] 성희롱 및 직장내 괴롭힘의 복합사례에 대한 판결

- 약 3년간 거절의 의사에도 불구하고 지속적으로 선물, 식사제안 등 애정표현을 한 직장 동료의 행위에 대해 직장 내 성희롱만 징계사유로 인정한 재심판정에 대해, 서울행정법원은 일방적 애정 표현과 함께 이를 사내에 소문을 내거나 공개적으로 피해자를 비난하는 등 근무환경을 악화시켰다는 점에서 직장 내 괴롭힘에 해당하며, 직장 내 성희롱과 괴롭힘이 중복 인정될 수 있음을 판시하였다(서울행정법원 2025. 7. 17. 선고 2024구합69623 판결).

[참고] OO기관 조사협의체 운영 사례

OO기관은 성희롱과 스토킹 규정 및 직장내 괴롭힘 규정이 별도로 마련되어 있어 각 규정에 따라 조사 및 심의를 별도로 진행하다가, 2021년부터 조사협의체를 마련하여 성희롱 또는 스토킹과 직장내 괴롭힘 사건이 병합되어 신고된 건에 대해서는 조사절차를 일원화하여 조사횟수를 최소화하려는 노력을 하고 있습니다.

Q&A 17

Q. 직장 내 괴롭힘과 성희롱 사건이 병합되어서 신고된 경우 어떻게 처리해야 합니까?

A. 기관에서 별도로 법적 개념과 담당 부서, 조사절차 및 심의절차를 별도로 규정하고 있는 경우에는 각 절차에 따라 조사 및 심의 절차를 진행해야 합니다. 다만, 부득이한 경우가 아니라면, 조사과정은 일원화해서 진행하여 피해자가 재조사를 통해 받는 심리적 압박이나 고통을 최소화해야 할 것입니다.
직장 내 괴롭힘이나 스토킹과 성희롱 사건이 병합되어 신고된 경우, 행위자에 대한 징계수위가 높아지고 피해자에 대한 보호 필요성이 강해진다는 점을 고려하여 대처할 필요가 있습니다. 기관에서는 직장 내 괴롭힘과 성희롱 사건이 병합되어 신고되는 경우에 대해 처리절차를 어떻게 진행할지 지침이나 규정으로 명시하는 것이 바람직합니다. 그러나 명시된 지침이나 규정이 없더라도 각 담당자들이 피해자 보호를 위해 협력할 수 있도록 체계나 절차를 마련할 필요가 있습니다. 담당 부서 간 소통을 통해 조사 대상 및 업무처리 범위를 조율하고 반복조사의 부담을 줄일 수 있도록 상호 정보 공유 절차 및 책임자 지정 규정을 마련하는 등 방안을 생각해볼 수 있습니다.

■ 피해자가 조직 외부에 있는 기관의 상담을 필요로 하는 경우, 한국여성인권진흥원 '성희롱·성폭력 근절 종합지원센터'에서 익명으로 상담이 가능함을 안내합니다.

- 한국여성인권진흥원 성희롱·성폭력 근절 종합지원센터에서 사건처리 절차 및 외부 구제기관(상담소 등)을 안내합니다.

  - 직장 내 성희롱 상담전화: 02-735-7544 (상담시간 09-18시)

■ 피해자가 조사의 개입 없이 상담으로 종결을 원할 경우, 유사 사건 재발 시 대처요령과 추후 즉각 재상담이 가능함을 안내합니다.

- 피해자가 사건처리 절차를 진행하지 않더라도, 상담일지를 작성하고, 성희롱·성폭력 고충접수 및 처리 대장 기재 후, 추후 모니터링을 실시하여 피해자의 상황과 의견을 확인합니다.

- 피해자가 조사 및 사건처리를 원하지 않더라도, 행위자와 피해자의 권력 차이가

심하거나 피해자가 다수인 경우, 피해가 지속·반복되어 재발 가능성이 높은 사안인 경우 등 조직의 질서 유지 및 추가 피해 예방이 필요한 사안인지를 확인하여 대처방안을 모색하도록 합니다.

- 업무 등 위계·위력에 의한 간음 및 추행 사건에 해당된다고 판단되는 경우, 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관(공직유관단체 등)의 경우 피해자의 명시적 반대의견이 없으면 수사기관에 신고할 의무가 있음을 피해자 상담 시 안내합니다.

Q&A 18

Q. 행위자나 피해자가 이미 퇴직한 경우에도 기관이 사건처리를 할 수 있습니까?

A. 피해자가 퇴직하면서 성희롱 신고를 하는 경우가 많습니다. 피해자는 퇴사하였으나 행위자가 재직중인 경우에는 피해자가 신고하는 경우 당연히 기관에서 사건처리를 해야 하고, 할 수 있습니다. 반면, 행위자가 퇴사한 경우에는 기관에서 성희롱 행위자에 대한 제재 권한이 없기 때문에 사건처리를 할 필요성은 적어집니다. 또한, 행위자가 퇴사한 경우 기관의 사건처리에 협조할 이유와 의무가 없어 조사를 거부하는 경우가 많은 편입니다. 그럼에도 피해자가 사건처리를 원한다면 피해자가 사건처리를 통해 얻고자 하는 것이 무엇인지를 파악하여 피해자에게는 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 하는 것이 바람직합니다

4) 피해자 등 보호조치

- 고충상담원은 조사 신청을 접수하면, 즉시 기관장에게 접수 사실과 '피해자 등 보호에 필요한 구체적 조치 내용'을 보고하여야 합니다.

[피해자 보호조치 항목(예시)]

보호조치 항목(예시)	기관 조치 사항
비밀 유지	피해자의 신원 및 신고 사실은 동의 없이 외부에 공개되지 않으며, 사건처리 전 과정에서 철저히 비밀이 유지됩니다.
2차 피해 방지 의무	사건 신고, 진술, 피해 호소 등의 이유로 불이익, 비난, 따돌림 등 정신적·신체적 2차 피해가 발생하지 않도록 즉각적인 조치를 취합니다.
화해/합의 종용 금지	피해자의 자유로운 의사에 반하여 화해나 합의를 강요하거나 유도하는 행위는 엄격히 금지됩니다.
피해자와 행위자 분리	사건 접수 즉시 피해자의 의사를 최우선으로 고려하여 근무 공간, 업무 환경 등 초기 분리 조치를 신속히 시행합니다.
근무 장소 변경	피해자가 원하는 경우, 업무상 불이익 없이 근무 부서나 장소를 변경하여 심리적 안정을 지원합니다.
유급휴가 및 업무 조정	피해자가 회복 및 사건처리에 집중할 수 있도록 필요한 경우 유급 휴가를 제공하며, 업무 부담을 조정합니다.

처리 절차 안내	상담, 조사, 심의, 징계 등 사건처리의 전 과정과 예상 소요 기간을 피해자에게 상세히 안내합니다.
조사 진행 상황 통보	조사 진행 상황, 심의 일정, 최종 결과 등 주요 경과를 피해자가 원하는 방법으로 신속하고 정확하게 통보합니다.
피해자 진술권 보장	충분한 진술 기회를 보장하며, 2차 피해 방지를 위해 원칙적으로 피해자의 동의 없는 행위자와의 대질 조사는 지양합니다.
상담 및 조력	고충상담원을 통해 비밀 보장 하에 전문적인 상담을 제공하며, 필요한 조치를 조력합니다.
의료 및 법률 지원	심리 치료, 정신과 진료, 법률 상담 등이 필요한 경우, 외부 전문 기관에 적극적으로 연계하고 필요한 경우 비용 지원을 검토합니다.

☞ [서식 2-4] 피해자 보호조치 안내문(예시) 참고

■ 기관장은 사건처리 과정에서 피해자 보호 등을 위하여 필요한 경우, 피해자 등의 의사를 고려하여 행위자와의 업무·공간 분리, 휴가 등 분리조치를 하여야 합니다. 이때, 물리적 분리조치뿐만 아니라 행위자가 인트라넷 등 기관 정보시스템 등을 통해 피해자 정보에 접근하지 못하도록 하는 조치도 필요합니다.

[피해자 보호를 위한 분리조치의 법적 근거 및 내용]

분리조치 항목	법적 근거 및 내용
전보 (직무 변경)	• 「근로기준법」 제23조(전보), 「양성평등기본법」, 「성폭력방지법」 • 사용자 인사권 행사 중 피해자 보호 의무 포함 • 피해자 및 행위자 분리 목적으로 전보나 직무 변경 가능
유급휴가	• 「남녀고용평등법」 제14조(직장 내 성희롱 발생 시 사업주의 조치) • 피해자의 심리적 안정 및 건강 보호를 위한 유급휴가 부여 권고 ※ [유의사항] 기존 취업규칙상 병가 규정을 활용하기도 하나 진단서 제출 요건 등이 피해자를 위한 유급휴가에는 부합하지 않는 경우가 많아, 취업규칙에 관련 규정을 신설하는 등의 방안 마련 검토
출입금지	• 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘 금지) 및 고용노동부 지침 • 행위자에 대한 출입 제한 등 분리조치 포함
근무장소 변경 및 재택근무	• 「근로기준법」, 「남녀고용평등법」, 「양성평등기본법」, 「성폭력방지법」 • 피해자 보호를 위한 근무장소 변경과 재택근무 허용 조치 가능
비밀보장 및 2차 피해 방지	• 「개인정보보호법」, 「남녀고용평등법」, 「양성평등기본법」, 「성폭력방지법」에 따라 사건 관련 정보 비밀 유지 및 2차 피해 예방 의무

〈관련 법규 및 지침〉

「양성평등기본법」

제31조의2(성희롱 사건 발생 시 조치) ③ 국가기관등의 장은 제1항에 따른 성희롱 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 사건처리기간 동안 피해자를 보호하기 위하여 필요하면 해당 피해자나 성희롱 행위자에 대하여 근무장소의 변경, 전보 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 국가기관등의 장은 피해자의 명시적 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다. 〈신설 2025. 4. 22.〉

⑤ 제1항에 따른 성희롱 사건을 처리한 사람, 그 처리내용을 보고받은 사람, 그 밖에 사건처리 과정에 참여한 사람은 해당 사건처리 과정에서 알게 된 비밀을 피해자의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 사건처리와 관련된 내용을 국가기관등의 장에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다. 〈신설 2025. 4. 22.〉

「성폭력방지법」

제5조의4(성폭력 사건 발생 시 조치) ② 제1항의 경우 국가기관등의 장은 성폭력 사건처리기간 동안 피해자를 보호하기 위하여 필요하면 해당 피해자나 성폭력행위자에 대하여 근무장소의 변경, 전보 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 피해자의 명시적 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다. 〈신설 2025. 4. 22.〉

③ 제1항 및 제2항에 따라 기관 내 성폭력 사건을 처리하거나 그 처리 내용을 보고받은 사람, 그 밖에 사건처리 과정에 참여한 사람은 해당 사건처리 과정에서 알게 된 비밀을 피해자의 의사에 반하여 누설하여서는 아니 된다. 다만, 사건처리와 관련된 내용을 국가기관등의 장에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다. 〈신설 2025. 4. 22.〉

「남녀고용평등법」

제14조(직장 내 성희롱 발생 시 조치) ③사업주는 제2항에 따른 조사 기간 동안 피해근로자 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해근로자등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사업주는 피해근로자등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.

⑦ 제2항에 따라 직장 내 성희롱 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고 받은 사람 또는 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 해당 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해근로자등의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 사업주에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정」

제4조(사실 확인을 위한 조사) ② 임용권자등은 제1항에 따른 조사 과정에서 성희롱 또는 성폭력과 관련하여 피해를 입은 사람 또는 피해를 입었다고 주장하는 사람(이하 "피해자등"이라 한다)이 성적 불쾌감 등을 느끼지 아니하도록 하고, 사건 내용이나 신상 정보의 누설 등으로 인한 피해가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

③ 임용권자등은 제1항에 따른 조사 기간 동안 피해자등이 요청한 경우로서 피해자등을 보호하기 위하여 필요 하다고 인정하는 경우 그 피해자등이나 성희롱 또는 성폭력과 관련하여 가해 행위를 했다고 신고된 사람에 대하여 근무 장소의 변경, 휴가 사용 권고 등 적절한 조치를 하여야 한다.

「지방공무원 임용령」

제75조의2(성폭력범죄·성희롱 상담 및 피해자 보호 조치 등) ② 임용권자는 제1항에 따른 조사 과정에서 청구인 및 그 밖에 성폭력범죄 또는 성희롱 피해를 입거나 피해를 입었다고 주장하는 사람이 성적 불쾌감 등을 느끼지 않도록 하고, 사건 내용이나 신상 정보의 누설 등으로 인한 피해가 발생하

지 않도록 해야 한다.

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」

제67조(성희롱·성폭력 신고센터 설치 등) ④ 공기업·준정부기관의 장은 제3항에 따른 조사 과정에서 피해자등이 성적 불쾌감 등을 느끼지 아니하도록 하여야 하고, 피해자등이 요청한 경우로서 피해자등을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 그 피해자등이나 성희롱 또는 성폭력과 관련하여 가해행위를 했다고 신고된 사람에 대하여 근무장소의 변경, 휴가사용 권고 등 적절한 조치를 하여야 한다.

Q&A 19

Q. 행위자 행위에 대해 심의하지 않은 상태에서 이루어지는 조사 중 피해자 보호조치는 어느 정도까지 가능할까요?

A. 조사 과정 중 피해자 보호조치는 「남녀고용평등법」뿐만 아니라 '25.10.23.부터 시행된 「성폭력방지법」 및 「양성평등기본법」에 근거한 기관의 의무입니다. 이에 대해 관련 규정에서는 피해자 및 행위자(피신고인)에 대해 근무장소의 변경, 직무 변경, 유급 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

기본적으로 피해자 보호조치는 신고 및 사건처리 등에 대한 비밀보장과 더불어 피해자의 명시적인 의사에 반하지 않는 분리조치를 의미하며, 조치는 피해자 또는 행위자(피신고인), 양자 모두에게 적용될 수 있습니다. 다만, 행위자(피신고인)을 대상으로 한 피해자 보호조치의 경우, 해당 조치가 심의를 통해 성희롱 행위가 확정되지 않은 단계에서 이루어진다는 점을 고려하여 행위자(피신고인)에 대한 조치가 사실상 징계와 다름없는 수준으로 이루어지지 않도록 주의해야 합니다. 이때 사실상 징계와 다름없는 수준으로 시행되는지 여부는 근무장소의 변경, 전보 등이 행위자(피신고인)의 정상적인 업무를 불가능하게 하거나 사실상 불이익을 주는지를 기준으로 살펴보아야 합니다. 피신고인에게 불이익을 주는 피해자 보호조치의 경우, 성희롱·성폭력 행위가 계속될 위험이 높고 이를 방치할 경우에 회복되기 어려운 피해가 발생할 우려가 있는 등 특별한 사정이 있거나, 행위자(피신고인)이 자발적으로 동의하는 경우에 한하여 가능합니다.

한편, 기관의 특성상 근무장소의 변경, 전보 등 보호조치가 불가능한 경우에는 행위자(피신고인)에게 재택근무 사용, 피해자와 접촉할 수 있는 공간의 사용시간 제한, 행위자(피신고인)의 적극적인 회피 요청 등 기관의 사정에 맞게 적극적인 방식으로 공간을 분리하는 조치를 고민할 수 있습니다.

[참고] 기관의 피해자 보호조치 의무 미이행 관련 판례

- 성폭력 사건 신고 이후 피해자 보호조치 미이행을 이유로 손해배상책임 인정
  - 지자체 소속 공무원의 성폭력 사건을 신고 및 고소한 피해자에게 행위자의 상급자가 수차례 연락하여 고소취소를 종용하고 행위자에게 피해자진술서 사본을 제공한 것에 대해, 「남녀고용평등법」에 근거하여 피해자에 대한 보호조치 및 비밀누설금지 의무가 있음에도 이를 이행하지 않은 채 2차 피해를 가하는 위법행위를 했음을 인정하고 정신적 손해를 배상할 의무가 있다고 판시함 (대구지방법원 포항지원 2021. 12. 23. 선고 2020가단110333 판결)
- 직장 내 괴롭힘 신고 후 피해자 보호조치의 적절성 여부에 대해 업무상 필요성과 행위자에게 생긴

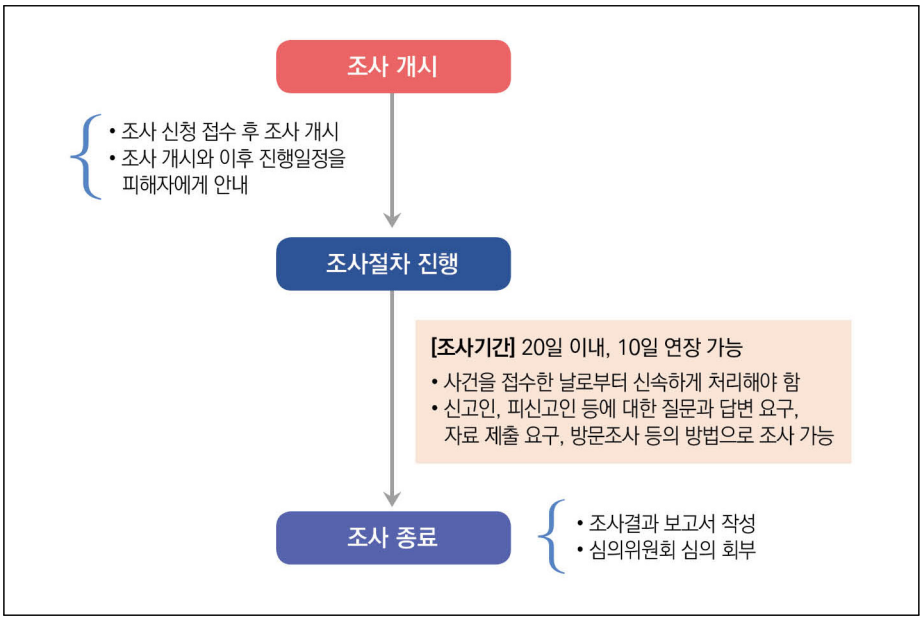
생활상 불이익을 비교형량하여 판단해야 함

- 「근로기준법」 제76조의3제3항 내지 제5항에 규정된 피해자 보호조치와 관련하여, 직장 내 괴롭힘 신고 이후 근무장소 변경을 위한 행위자 전직·전보처분이 정당하기 위해서는, 해당 처분의 업무상 필요성과 해당 처분으로 인한 근로자의 생활상의 불이익을 비교·교량하고, 근로자 측과의 협의 등 처분의 과정에서 신의칙상 요구되는 절차를 거쳤는지 종합적으로 고려하여 판단하여야 함. 이때 업무상 필요한 인원 배치를 변경할 필요성이 있고 그 변경에 어떠한 근로자를 포함시키는 것이 적절할 것인가 하는 인원선택의 합리성에는, 업무능률의 증진, 직장 질서의 유지나 회복, 근로자 간의 인화 등의 사정도 포함됨. 업무상 필요에 의한 전직처분 등에 따른 생활상의 불이익이 근로자가 통상 감수하여야 할 정도를 현저하게 벗어나지 않으면 전직처분 등의 정당한 이유가 인정되고, 근로자 측과 성실한 협의절차를 거쳤는지는 정당한 이유의 유무를 판단하는 하나의 요소라고 할 수 있으나, 그러한 절차를 거치지 아니하였다는 사정만으로 전직처분 등이 무효가 된다고 볼 수 없음(서울행정법원 2024. 1. 12. 선고 2023구합54693 판결, 서울행정법원 2023. 10. 19. 선고 2022구합70339 판결)
- 직장 내 괴롭힘으로 피해자가 분리조치를 요구하여 참가인이 한 전보처분은 「근로기준법」상 피해자 보호조치 의무이므로 업무상 필요성이 있고, 전보조치로 인해 근로조건상 큰 변동이 없으며, 참가인이 사전에 해당 전보처분의 필요성에 대한 상황을 설명하고 이해를 구하는 행위를 한 점을 고려할 때 해당 전보처분이 부당하다고 보기 어려움(서울행정법원 2024. 1. 12. 선고 2023구합54693 판결)
- 직장 내 괴롭힘으로 피해자가 분리조치로 본인을 전보시켜 줄 것을 요구하였으나 당시 기관 사정상 전보조치를 할 자리가 없어 유급 병가나 질병 휴직을 제안하였으며 피해자가 이를 거부한 상황에서 한동안 분리조치가 이루어지지 못하다가 이후 피해자의 동의 하에 행위자와 공간 분리를 한 것에 대해, 경영상 어려움 및 인사형평, 당사자 의사를 종합적으로 고려하여 사용자에게 손해배상책임이 없다고 봄(서울중앙지방법원 2021. 6. 24. 선고 2020가단5036126 판결)
- 직장 내 괴롭힘 신고 후 4개월이 지난 시점에서 분리조치가 실행된 것에 대해, 인사책임자가 궐위 중이었던 점, 조사 시한이 소요되었고 신고 처리 권한이 있는 자들 사이에서 처리 방향에 대해 의견이 불일치했던 점 등 분리조치가 지연된 사정을 고려하여 손해배상책임을 부정함(대전고등법원 2022. 5. 12. 선고 2021나13620 판결)

• 직장 내 괴롭힘을 이유로 피해자의 특정한 보호조치 실행을 요구할 권리 부정

- 「근로기준법」 제76조의3제3항에 규정된 직장 괴롭힘 신고에 대한 조사 및 피해자 보호조치 의무에 대해, 해당 규정이 사용자의 의무를 규정할 뿐 근로자가 사용자에 대해 의무 이행을 청구할 권한이 있다고 규정하고 있지 않으므로 피해자에게 특정한 보호조치 이행을 요구할 권리가 없다고 봄(대전지방법원 천안지원 2020. 6. 12. 선고 2019가합104979 판결)

2. 조사



조사 단계 서식
- 출석통지서 [서식2-1]
- 서약서 [서식2-2,3]
- 진술서 [서식2-6]
- 피해자 보호조치 안내문(예시) [서식2-4]
- 행위자(피신고인) 접근금지 및 분리조치 안내문(예시) [서식2-5]
- 피신고인에 대한 질문 답변서(예시) [서식2-7]
- 자료제출 확인서 [서식2-8]
- 조사결과보고서(예시) [서식2-9,10]

1) 조사 개시

■ 조사 신청이 접수되면 신속하게 조사를 개시해야 합니다.

■ 고충상담원은 조사 개시 및 진행상황을 신고인 및 피해자에게 서면, 온라인, 전화 등으로 알려주어야 합니다.

[참고] 피신고인의 의원면직/사직 제한

- 피신고인이 국가공무원이거나 기관 내 내부규정이 있는 경우, 기관 내 성희롱·성폭력 사건 조사가 개시된 후 피신고인의 의원면직 또는 사직이 제한됩니다.
- 관련 규정
  「공무원 비위사건처리규정」 제5조(의원면직의 제한) 임용권자 또는 임용제청권자는 의원면직을 신청한 공무원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니된다. 다만, 제2호, 제3호 및 제4호의 경우에는 그 비위의 정도가 「공무원 징계령」 제1조의3제1호에서 규정한 중징계에 해당한다고 판단되는 경우로 한정한다.
  1. 징계위원회에 중징계의결 요구 중인 경우
  2. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 경우
  3. 감사원 및 검찰·경찰 등 그 밖의 수사기관(이하 "조사 및 수사기관"이라 한다)에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 경우
  4. 각급 행정기관의 감사 담당 부서 등에서 비위와 관련하여 내부 감사 또는 조사가 진행 중인 경우
- 근거 규정이 없더라도, 성희롱·성폭력 사건 신고 이후 징계절차를 생략하고 행위자의 사직서를 수리한 경우에 사용자책임을 인정하고 있습니다.
  - 성폭력 사건 신고 이후 피신고인으로부터 사직서를 제출받아 임의사직으로 처리한 사용자에 대해 「남녀고용평등법」 제14조제5항에 규정된 의무를 다하지 못한 것으로 보고 신고인의 정신적 손해에 대한 사용자의 손해배상책임을 인정(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다276823 판결)

2) 조사 절차 진행

■ 조사 기간은 접수일로부터 20일(근무일 기준) 이내로 합니다. 다만, 피해자 또는 행위자가 다수여서 사건이 복잡하거나 조사대상자가 조사를 거부하여 재차 요청하는 절차가 수반되는 등 특별한 사정이 있는 경우 조사 기간을 10일 연장하도록 정하십시오(성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」 제11조제2항).

■ 조사 단계는 기관 차원에서 문제를 해결하는 과정이므로 객관적으로 입증 가능한 자료를 수집하고, 모든 조사내용은 서면으로 남겨야 합니다.

Q&A 20

Q. 조사 기간을 계산하는 기준은 무엇인가요?

A. 법률 및 규정상 정해진 기간에 대해서는 「민법」 제155조 내지 제161조에서 규정하고 있는데, 이는 공법관계에서 일반적으로 적용됩니다. 이에 따라 기간을 일로 정할 때에는 기간의 초일은 산입하지 않으며 기간 말일 종료로 만료합니다. 기간 중간에 들어간 휴일은 날짜 계산에 포함하나, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 그 다음날로 기간을 만료합니다.
(예) 5월 1일 기준으로 기간을 10일 연장할 경우 2일부터 기산하며, 10일 후인 11일 24시 기간을 만료합니다. 다만, 5월 11일이 토요일이나 공휴일인 경우에 12일 만료됩니다.
다만, 기관 내부규정에 기간 계산방법을 특정하고 있는 경우에는 해당 규정을 우선적으로 적용합니다.

1 조사자 및 조사범위 설정

■ 조사를 진행할 조사자를 선정합니다. 상담과 조사의 목적이 다르므로 상담을 진행하지 않은 고충상담원이나, 별도 조사자가 조사를 하는 것이 중립적으로 사실관계를 조사할 수 있어 바람직합니다.

- 상담을 진행한 고충상담원이 조사하는 경우, 피해자는 상담과 조사에서 태도를 달리 하는 고충상담원에 대해 사건을 공정하게 처리하지 않으려 한다는 등의 오해를 하기 쉽습니다. 상담은 피해자를 조력하는 것이 목적이지만, 조사는 객관적으로 사실관계를 파악하는 것이 목적입니다. 피해자의 입장에서는 목적에 따라 고충상담원의 역할이 달라진다는 것을 이해하지 못하는 경우도 있습니다. 따라서 상담을 한 고충상담원보다는 다른 고충상담원 등이 사건을 조사하는 것이 효율적입니다. 그러나 기관에 따라서는 상담을 진행한 고충상담원이 조사까지 수행할 수밖에 없는 경우도 있습니다. 이 경우 상담과 조사의 목적이 다르다는 것을 피해자에게 이해시키는 것이 필요합니다.

- 고충상담원이 아닌 별도의 조사자를 정하는 경우, 외부 전문가나 기관 내 감사부서 구성원 등을 활용할 수 있습니다. 조사를 수행할 기관 내 인원은 가능한 한 성희롱·성폭력 사건의 특징이나 성인지 감수성 등을 이해할 수 있는 관련 교육을 이수한 자로 지정하는 등 조사과정에서 2차 피해를 방지하기 위한 노력이 필요합니다.

■ 조사 대상자를 확정합니다.

- 조사범위에는 신고인, 피신고인 외 목격자를 포함시켜 사실관계를 객관적으로 입증할 수 있도록 합니다. 직접 목격자가 없는 경우 상담일지와 피해자의 진술을 통해 피해 사실을 간접적으로 들은 사람을 참고인의 범위에 포함시키는 것이 필요합니다.
- 조사대상자 확정시 신고 사안 외에 피신고인의 행위에 대해 확대 조사할 필요성이 있는지 확인하되, 비밀유지를 고려하여 조사에 필요한 최소한 인원을 조사하도록 합니다.

2 조사 진행

■ 조사를 진행하기 앞서, 신고인, 피해자, 피신고인에게 사안 접수 및 조사 개시, 조사 일정에 대해 전화, 서면 등으로 알립니다. 대면 또는 화상으로 안내하는 경우에 서면이나 전자우편을 통해 안내 내용을 송부합니다.

- 신고인, 피해자에게 조사절차와 일정을 알려줍니다. 특히 피해자에게 사안조사 진행사항을 주기적으로 서면, 온라인, 전화 등의 방법을 통해 안내하는 것이 필요합니다(성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」 제11조제7항).
- 피신고인에게 신고사실 및 조사개시 통지, 조사를 위한 출석 요구를 합니다. 이때 피신고인이 신고된 사건의 조사 요지 및 쟁점을 인지할 수 있도록 합니다. 통지 및 출석 요구 과정에서 피해자등의 성명과 같은 개인정보가 유출되지 않도록 유의해야 합니다. 2차 피해 방지를 위해, 통지 및 출석 요구시 피신고인에게 비밀유지 및 피해자 등에 대한 접근금지 및 2차 가해 금지 등의 의무를 주지하고 그 내용을 구체적으로 기재한 서약서를 받습니다. 효과적인 2차 피해 방지를 위해, 피해자 보호조치 이후에 피신고인에게 신고사실 통지 및 출석 요구를 하도록 합니다.

[피신고인 신고사실 통지 및 출석 요구 시 유의사항]

- 조사의 객관성, 공정성을 확보하고 피신고인의 방어권을 보장하기 위해, 피신고인에게 신고사실을 알려줄 필요가 있습니다. 이때 피해자에 대한 2차 피해를 방지할 수 있도록 노력해야 합니다.
- 피신고인에게 조사개시 통보 및 피신고인 조사를 위한 출석을 요구할 때에 피신고인이 신고내용을 어느 정도 정확히 인지할 수 있도록 통지하는 것이 필요합니다. 이때 신고된 피신고인의 행위에 대한 요지(일시, 장소, 행위내용)가 포함됩니다.
- 피신고인 조사개시, 서면진술 또는 출석요구 통지 내용(예시)
  (1) 신고 요지: 신고에서 문제된 행위의 구체적 내용(일시, 장소, 행위내용)
  ※ 신고인(피해자)에 대한 정보는 제외
  (2) 기관 내 사건처리 절차와 대강의 일정
  (3) 당사자에게 보장된 권리와 의무: 기관 규정에 따른 피신고인의 권리와 의무
  (4) 추가 피해 확산 및 2차 피해 방지를 위한 안내(서약서 작성 안내 포함)
  ☞ 행위자 접근 금지 및 분리조치 안내문(서식 2-5) 및 서약서(서식 2-2) 참고
- 관련 국가인권위원회 결정례
  - '23.1.20. 국가인권위원회는 대면조사 이전 피신고 사실을 구체적으로 알리지 않는 것이 2차 가해를 막기 위한 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼이라는 항변에 대해, 피신고인의 방어권 보장을 위해 피신고 내용을 어느 정도 정확히 알아야 하며 대면조사 과정에서 피신고 내용이 구체적으로 알려지는 만큼 사안접수 통보시 피신고자에 대해 사전에 신고내용을 알려주는 것이 피해자에 대한 2차 가해로 보기 어렵다고 결정함(국가인권위원회 21진정0595400 결정).

■ 참고인들에게 성희롱·성폭력 사건이 접수되어 조사대상자로 선정되었음을 구두로 통보하고, 조사가능 일시를 협의합니다. 출석 요구 통지 시, 조사일정 및 사건처리 절차와 담당기관, 비밀유지 및 2차 가해 금지 등을 안내하고, 해당 내용이 담긴 서약서를 요청합니다. 해당 내용은 서면이나 전자우편을 통해 별도로 송부합니다.

● 참고인들에게 조사 일정을 통지할 때에는 신고인, 피신고인 등의 개인정보나 신고사실에 대해서는 설명할 필요는 없습니다.

■ 조사 시작 전 피해자를 제외한 조사대상자에게는 비밀유지 서약서를 받습니다.

● 조사 개시 초반에 기관 내 소문이 유포될 가능성이 크기 때문에, 비밀유지의무 및 접촉시도 등 2차 피해 금지 등의 구체적인 내용이 담긴 서약서는 조사 통지 및 출석요구 안내 시에 받아야 합니다.

Q&A 21

Q. 피신고인이 조사를 위한 출석요구 연락을 회피하거나 조사 일정 협의에 응하지 않고 일정을 계속 지연시키는 경우에 어떻게 할까요?

A. 피신고인이 조사에 비협조적인 태도를 보이거나 정당한 사유 없이 조사자의 연락이나 일정 협의를 회피하는 경우에는 공정한 조사와 객관적인 사실확인을 위해 협조할 의무가 있음을 고지하고, 조사를 통해 스스로 진술하여 항변할 수 있는 권리가 있다는 점을 안내합니다.
동시에, 사건처리 절차에서 기관이 피신고인에게 방어권을 행사할 수 있는 기회를 충분히 주었음에도 불구하고 피신고인이 정당한 사유 없이 출석요구에 불응했다는 점을 입증할 수 있도록 조사자는 녹음 및 기록(전자우편, 문자메시지, 공문 등)을 통해 근거를 남기는 등의 방안을 고려해볼 수 있습니다.

[참고] 비협조적인 피신고인 대응사례

OO기관은 피신고인이 조사관의 연락을 회피하는 경우에 피신고인이 인지할 수 있는 방법(이메일, 문자 등)으로 최소 3회 이상 조사 요청 또는 출석 일정을 협의하기 위한 시도를 합니다. 이때 공문의 형태로 출석 요청을 전달합니다.
그럼에도 불구하고 피신고인의 답변이 없는 경우, 반복적인 불출석 등 협조하지 않는 태도는 조사 방해행위로 간주될 수 있으며 이 경우 성희롱·성폭력 고충심의위원회에 관련 사실을 명시하고 결정할 수 있고 신고인의 진술만을 대상으로 심의함으로써 피신고인에게 불리한 결과를 초래할 수 있다는 점을 안내한 서면을 출석통지서와 함께 메일 또는 우편(내용증명)으로 보냅니다.

■ 성희롱·성폭력을 판단하기 위한 조사이므로 조사 장소는 편하게 조사받을 수 있는 장소로 선정합니다.

- 기관에서 다른 구성원들의 방해를 받지 않고 안정적으로 조사할 장소를 확인합니다. 기관 내에서 조사할 경우 조사대상자들이 노출될 우려가 있다면 기관 외부에서 안정적으로 조사할 장소를 선정할 필요가 있습니다.

■ 조사는 대면, 전화, 서면 등 다양한 방법으로 진행할 수 있습니다.

- 조사는 직접 대면조사를 하는 것이 원칙이며, 상황에 따라 전화, 서면조사를 병행할 수 있습니다.
- 직·간접 목격자 중 조사할 내용이 간단한 경우 전화나 서면조사를 하면 신속하게 조사를 진행할 수 있습니다.

- 피해자가 조사받을 경우, 조사에 심각한 지장을 줄 우려가 없으면 피해자가 신청하는 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 합니다.

- 조사 시간 전 조사대상자에게 조사의 진행방식과 비밀유지를 위해 조사자가 어떻게 조사를 진행하는지, 성희롱·성폭력 판단은 절차상 어떠한 기구에서 담당하는지 등 처리절차를 안내합니다.
  - 직·간접 목격자들에게는 피해자와 피신고인에게 조사대상자를 공개하지 않는다는 사실을 알려 참고인들의 신변이 보호된다는 것을 설명합니다.

- 조사과정을 녹음하고자 하는 경우 조사대상자의 동의를 얻고 녹음파일의 용도를 설명합니다.

- 조사할 내용을 체계적으로 정리한 질문 답변서를 사용하여 사실관계를 정확하게 규명할 수 있도록 합니다.
  - 신고된 피해 사실들을 중심으로 피해 발생 일시, 피해 당시 구체적인 상황과 언행에 대한 조사를 통해 성희롱·성폭력에 해당하는 피해를 확인합니다.
  - 추가로 진술할 내용이나 자료가 있다면 서면으로 제출해도 된다는 점을 안내합니다.

- 피해자에게는 성희롱·성폭력이 인정될 경우에 원하는 피해자 조치, 행위자 조치를 확인합니다. 그러나 피해자의 조치에 대한 의견은 고려사항이며, 피해자가 원하는 대로 조치가 이루어지는 것은 아니라는 것을 안내합니다.

- 조사를 할 때 조사자는 질문과 그에 대한 조사대상자의 답변을 작성한 '문답서'를 남겨야 합니다. 문답서는 반드시 조사대상자의 열람·확인을 받고 이에 대한 입증으로서 서명 및 간인에 준하는 자필 표기를 남기도록 합니다.
  - 문답서를 작성할 때에는 진술 내용을 모두 기록할 필요는 없지만, 지나치게 압축해선 안됩니다. 특히 피해자 진술의 경우, 행위에 대해 묘사하는 단어나 감정에 대한 표현을 최대한 상세히 기록하도록 노력합니다.

3 조사 자료의 검토

- 조사범위에 해당하는 조사대상자들의 문답서를 검토한 후 조사범위를 더 확장할 필요성이 있는지를 검토합니다.
  - 신고 내용 외에 조사를 통해 추가로 인지하게 된 피해 사실이나 성희롱 피해자가 있는 경우 그 사실관계에 대한 조사 필요성을 검토합니다.

- 신고인 및 피해자가 제출한 입증자료를 검토하고, 추가로 요청할 사항이나 진술을 받을 필요성이 있는지 검토합니다.

※ 공정하고 전문적인 조사를 위하여 조사과정에 외부 전문가를 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 받는 것을 고려해 볼 수 있습니다.

Q&A 22

Q. 고충상담원이 조사까지 전담하는 방식이 아니라 조사위원회를 별도로 구성해야 할 필요성이 있을까요?

A. 조사는 성희롱·성폭력이 실제 발생했는지, 행위의 심각성은 어떠한지를 파악하여 성희롱·성폭력이 인정되면 행위자에게 징계 등 제재와 행위자에 대한 인사권을 정당하게 행사하기 위한 기초입니다. 조사 과정에서 객관성, 공정성 및 절차적 정당성을 확보할 수 있도록 해야 하며, 그와 동시에 성희롱·성폭력 특성에 대한 이해와 성인지 감수성을 기초로 조사 시 2차 피해 방지를 위한 노력을 해야 합니다. 이를 위해 조사 및 사건처리를 담당하게 되는 고충상담원을 위한 전문교육의 이수가 요청됩니다.
내부의 성희롱·성폭력 고충상담원은 조직 및 구성원에 대한 이해를 가지고 있다는 점에서 강점을 가집니다. 하지만 사건처리에 대한 전문성은 외부 전문가에 비해 다소 약할 수 있습니다. 사건의 당사자가 여러 명이거나 행위자가 고위직인 경우, 피해 사실의 입증이 어려울 것으로 예상되는 경우 등 사건을 조사하는 데에 전문성이 보완될 필요가 있다면 외부 전문가를 포함한 조사위원회를 구성하여 조사를 진행하는 것이 전문적 조사에 도움이 될 수 있습니다. 외부 전문가를 포함한 조사위원회를 운영할 경우 고충상담원은 기관 내 조사 담당자로서 객관적 사건조사를 위한 지원, 진행사항에 대한 점검, 기관 내 2차 피해 방지를 위한 역할을 하게 됩니다.

4 조사 중지

- 조사가 진행 중인 사안에 대하여 피해자가 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사건 조사에 반대하는 경우 등에는 조사를 중지할 수 있습니다(성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」 제11조제6항).

- 기관 내 조사 절차 중단이 곧 '무대책·무대응·무지원'을 의미하는 것은 아니므로 피해자 보호조치는 계속되어야 합니다.
- 피해자가 조사를 중지할 의사를 밝히는 경우, 고충상담원은 조사 중지를 원하는 사유에 대해 확인하고 조사 중지에 따른 효과, 조사 중지 이후에 가능한 피해자 보호조치에 대해 안내합니다.
  - 조사 중지 결정은 피해자 요청이 있는 경우에 할 수 있으나, 피해자가 조사 중지를 요청하는 경우에 고충상담원은 피해자가 기관에 대한 불신이나 2차 피해 우려로 조사 중지를 결정한 것이 아닌지 세심하게 살필 필요가 있습니다.
  - 조사 중지를 원하는 피해자의 의사를 명시적으로 확인하기 위해, 피해자가 메일 또는 메시지를 통해 직접 조사 중지 요청 및 그 사유를 고충상담원에게 보내도록 안내합니다.
  - 조사 중지에 따른 효과로 피해자 보호조치의 한계나 행위자 조치 지연으로 인한 2차 피해 가능성 등에 대해 안내하고, 조사 중지 후 기관에서 제공가능한 피해자 보호 및 지원에 대해 설명합니다.
- 피해자의 의사에 따라 조사가 중지된 경우에도 피해자 상담 또는 모니터링을 실시하여 고충상담원이 지속적으로 피해자를 지원하도록 합니다.

3) 조사 종결

■ 성희롱·성폭력 사건의 조사를 종료하면 조사보고서를 작성하여 기관장에게 보고하고 성희롱성폭력 고충심의위원회(이하 '위원회') 심의 절차에 들어갑니다.

- 이때 행위자가 고충처리담당 부서의 구성원이거나 결재권자인 경우에는 행위자를 업무 및 기관장 보고, 결재 절차에서 제외하는 것이 필요합니다.

■ 조사보고서 및 문답서 작성 시, 앞장에 조사대상자 인적사항을 기재한 것 외에 내용에서는 '신고인, 피해자, 피신고인, 참고인'으로 표기하여, 구체적 내용 외에 조사대상자나 사건관련자들의 실명을 기재하지 않는 방식으로 보고서를 작성합니다.

● 위원회에서 검토하는 조사보고서나 문답서에서는 실명을 블라인드 처리하는 방식으로 당사자의 정보를 보호하는 것이 바람직합니다.

■ 조사보고서에는 다음과 같은 내용을 기술합니다.

● 위원회에 제출할 자료와 관련하여 성희롱 판단에 관해서는 전문가의 의견서를 따로 받아서 전문성을 좀 더 강화할 수도 있습니다.

항목	세부 내용	비고
1. 기본 정보	• 사건 접수에 관한 요약(접수일자 및 신고 경위) • 조사대상자 인적사항(성명, 성별, 나이, 근속년수, 직급 및 직책, 근무부서) • 조사 진행경과	※ 조사대상자 인적사항은 당사자 관계 및 합리적 피해자 관점을 위해 필요한 정보이므로 기재함
2. 사실관계의 확인	• 주장하는 성희롱(2차 피해 포함) 행위 • 성희롱 행위 관련 당사자 진술 요약 • 당사자 진술 및 입증자료를 통해 인정된 사실관계	※ 주장하는 행위의 사실 인정 여부 및 근거를 정확히 기재함
3. 성희롱의 판단에 대한 의견	• 성희롱·성폭력 판단기준에 따른 성립 여부에 관한 의견 • 당사자 적격성 • 업무관련성 • 성적 언동 등 • 행위 결과(성적 굴욕감 또는 혐오감/불이익 또는 이익 공여 의사표시 유무)	※ 성희롱 판단은 위원회의 역할이므로, 조사보고서에 반드시 포함되어야 하는 항목이 아님(선택사항) ※ 위원회 심의시 고려해야 할 쟁점 및 의견에 대해 기술
4. 사후조치 의견	• 피해자에 대한 조치 • 행위자에 대한 조치 • 재발방지대책	※ 선택사항 ※ 위원회 심의시 고려해야 할 쟁점 및 의견에 대해 기술
5. 별첨 목록	• 문답서 • 입증자료 • 비밀유지 서약서	

Q&A 23

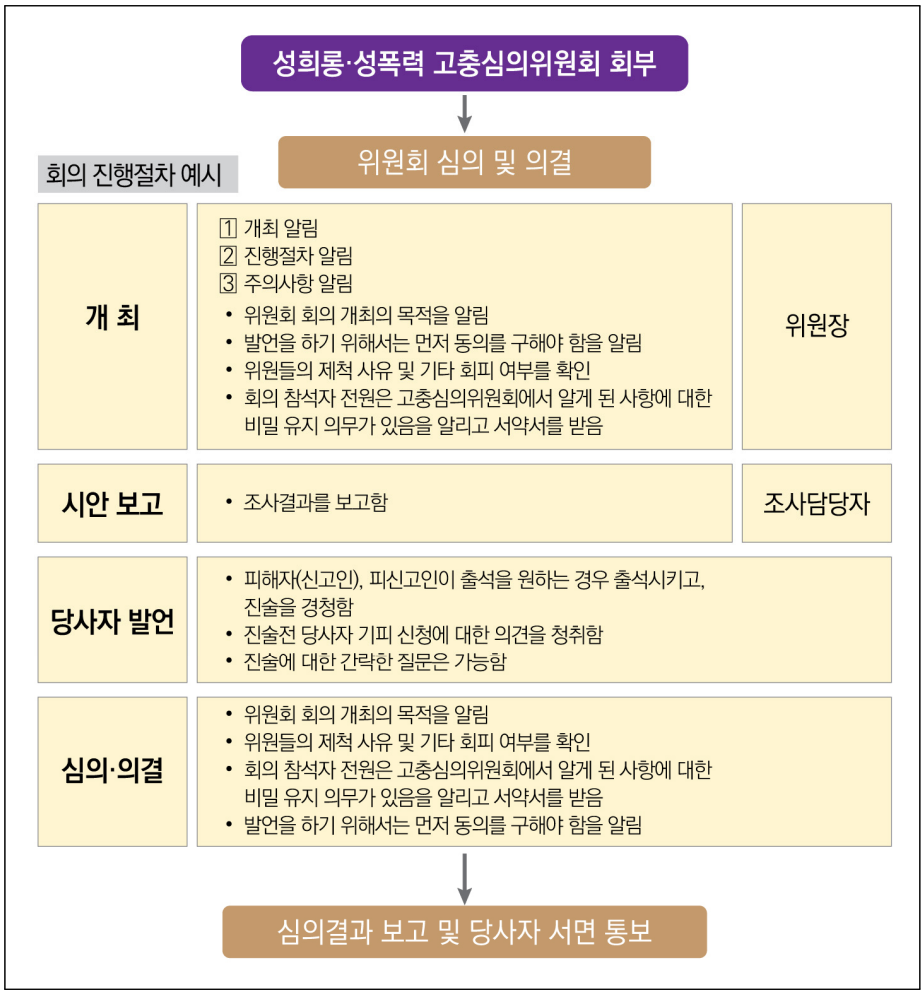
Q. 피신고인이 기관 구성원의 탄원서를 받고 있는데, 신고인(피해자)은 2차 피해를 호소하고 있습니다. 어떻게 해야 할까요?

A. 피신고인의 탄원서는 절차상 피신고인에게 보장되는 방어권의 범위에 포함됩니다. 그러나 탄원서를 받는 과정에서 신고 사실이나 피해 내용을 유포하거나, 탄원서의 내용에 신고인(피해자)에 대한 비방이나 허위소문 등이 포함되어 있는 경우에는 2차 피해가 될 수 있습니다. 또한 업무시간에 사무실에서 관련 서류를 들고 다니거나 내부 통신망을 이용해 탄원서를 받는 행위는 피해자에게 위협적인 분위기를 느끼게 할 수 있습니다. 최근에는 탄원서가 아닌 사실관계확인서라는 이름으로 피신고인이 조사 대상이 된 성희롱 사실관계에 대해 기관 내 구성원에게 서면을 요청하는 사례도 있는데, 이 경우에도 탄원서와 마찬가지로 신고사실 유포 등 2차 피해를 유발할 수 있습니다.
우선, 고충담당자는 피신고인이 탄원서 등을 받는 과정에서 신고사실 또는 피해자에 대한 정보를 유출한다면 2차 피해가 될 수 있으므로 유의해야 함을 알려야 합니다. 이미 피신고인의 탄원서 요청으로 2차 피해가 발생하여 피해자가 조사신청을 할 경우, 피신고인에게 탄원서를 받는 행위를 중단할 것을 요청하고, 2차 피해 사실에 대한 조사 및 심의 절차를 진행해야 합니다.

[참고] 형사사건 피고인의 탄원서 제출 관련 사업주 손해배상책임 인정 판례

- 행위자의 성폭력 형사재판에서 기관의 전체 직원 중 약 절반에 가까운 128명이 행위자를 위한 탄원서에 서명하여 제출한 사안에서, 법원은 ① 형사소송에서 피고인이 자신을 방어하기 위하여 형사절차의 진행과정과 결과에 적극적으로 영향을 미칠 수 있도록 그에 필요한 절차적 권리를 보장하는 것은 공정한 재판을 받을 권리의 내용에 해당하며, ② 피고인이 자신에게 유리한 정상을 위하여 주위 사람들의 탄원서를 제출하는 행위 자체가 금지되어 있는 위법행위가 아니고, ③ 기관 입장에서 탄원서 제출을 막거나 탄원서 작성을 제지할 법적 권한은 없다고 하면서도, ① 피해자가 고충조사를 신청하면서 기관에 '회사 내 2차 가해 방지'를 명시적으로 요청하였고, ② 행위자의 탄원서에 서명한 직원이 전체 직원의 절반에 가까운 숫자인 점, ③ 기관이 직원들의 탄원서 작성 행위를 인지하였던 시점에는 아직 법원에 제출되지 않은 상황이었으므로 사업주로서 메일이나 내부통신망 등 여러방법을 통하여 당사자들의 진술 이외에는 제3의 객관적 증빙자료가 존재하지 않는 사건의 특성상, 피해자와 행위자 사이에 있었던 일을 알 수 없는 제3자로서는 탄원서 작성에 있어 단순히 직장 동료로서 행위자의 선처를 탄원하는 의견의 범위를 넘어서 행위자와 피해자 사이에 다툼이 되고 있는 사실관계에 영향을 주는 사항까지 언급하는 일은 없도록 주의를 촉구했어야 할 신의칙상 의무가 있음에도 이를 위반하여 피해자에게 정신적 손해를 끼쳤다고 보아 손해배상책임을 인정함(대전지방법원 2025. 2. 20. 선고2023나215055 판결)

3. 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의 및 의결



심의 및 의결 단계 서식
- 위원회 구성 및 소집통보서 [서식3-2]
- 의결서 [서식3-4]
- 비밀유지 서약서 [서식3-3]
- 결과 통보서 [서식3-5]

■ 위원회 설치를 위해서는 기관 내부 지침(성희롱·성폭력예방지침 등)에 성희롱·성폭력 고충심의위원회의 설치와 구성에 대한 규정을 두어야 합니다.

- 위원회의 명칭과 구성 방식은 기관의 사정에 따라 다를 수 있으나, 전문성과 대표성을 고려하여 구성하도록 합니다.
- 기관 사정에 따라 상설 위원회로 둘 수 있고, 아니면 성희롱·성폭력 사건 발생 시에만 구성하여 운영할 수 있습니다.
- 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」에서는 위원회는 위원장을 포함한 최소 6인의 위원으로 구성하되, 특정 성별이 전체 위원의 60%를 초과하지 않도록 규정하고 있습니다(상시 종사자 30명 미만의 경우 최소 3인, 특정 성별이 전체 위원의 70%를 넘지 않도록 권고). 또한 위원 중 2인 이상을 외부 전문가로 위촉하도록 규정하고 있습니다.
  - 표준안에서 제시하는 기준을 고려하되, 기관의 특성에 부합하게 내부 지침에 규정하십시오.
  - 기관 내 구성원 수 내지 성별 구성을 고려하여, 위원회 인원과 성별에 대한 규정을 기관에 적합하게 규정합니다. 이때 특정 성별에 편중되지 않도록 적절한 운영의 방향을 규정할 수 있습니다.

[참조 법령 및 지침]

성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안 및 해설」

제14조(고충심의위원회의 설치 및 구성)

① 성희롱·성폭력 사건을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성한다.
② 위원회는 위원장을 포함하여 최소 6인의 위원으로 구성한다.
③ 위원장은 ○○○기관의 장이 지명하는 자로 한다.
④ 위원은 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니되며, 위원 중 2명 이상을 외부 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가들(이하 "외부위원"이라 한다)로 위촉한다.
⑤ 위원회의 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 고충상담원으로 한다.
⑥ 성희롱·성폭력 사건은 위원회를 반드시 경유하도록 한다. 다만 예외적인 사유가 있는 경우는 제외한다.

※ 중앙행정기관, 시·도, 시·군·구(자치구), 시·도 교육청의 경우 추가

⑦ 제4항 후단에도 불구하고 ○○○기관의 장(중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장), 교육감)이 성희롱·성폭력 행위자로 지목된 경우에는 내부위원과 외부위원을 각각 동수로 구성하여야 한다.

(…)
○ 상시 종사자 30인 미만의 기관은 최소 3인(외부위원은 1인 이상)으로 위원회 구성 가능(단, 기관장 포함 5인 이하의 기관은 여건에 따라 자율적으로 구성) 이 경우 남성 또는 여성 위원의 비율이 전체 위원의 10분의 7을 초과하여서는 아니된다.
○ 고충심의위원회의 객관성을 담보하고, 피해자에 대한 구제 절차와 행위자에 대한 조치가 적절하게 취해질 수 있도록 최소 2인 이상의 외부 전문가를 위원회에 참여시킬 필요가 있음
(…)

Q&A 24

Q. 사건처리 시에는 반드시 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 두어야 하나요?

A. 당사자의 진술이 엇갈리는 경우에 사실관계의 인정, 업무관련성의 판단, 성적 언동의 범위, 성적 굴욕감 또는 성적 혐오감의 인정 등은 전문성과 성인지 감수성에 기초하여 이루어져야 합니다. 특히 조직에 접수되는 성희롱 사건은 단순하지 않아 전문적인 지식을 기준으로 판단해야 하는 유형이 많습니다. 이러한 성희롱 사건의 성격 때문에 성평등가족부의 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」제14조에서도 성희롱·성폭력 사건은 외부전문가 2인 이상을 포함한 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 반드시 경유하도록 하고, 다만 조사 중지 사유가 발생하거나 학폭위 사건 등 학생 간 사건 등 예외적인 경우에는 제외할 수 있도록 권고하고 있습니다.

■ 심의는 조사 결과를 토대로 성희롱·성폭력 성립 여부를 판단하고 당사자에 대한 조치 권고, 2차 피해 예방 및 재발방지 조치 등을 심의·의결하기 위한 것이므로, 고충심의위원회는 규정에서 정한 절차대로 철저히 이행해야 합니다.

- 사건에 대한 폭넓은 검토와 더불어 위원 간 의견 교환 등을 통한 보다 심도 있는 심의를 진행하기 위해 대면회의 형태로 심의·의결을 할 수 있도록 합니다.

■ 회의 개최 시 위원들의 제척, 기피, 회피 절차를 거치도록 합니다.

- 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」에서는 사건의 당사자 또는 사건과 특수한 관계를 가진 자에 대한 제척 및 회피 규정과 특정 위원이 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 당사자의 기피신청권에 대한 규정을 두고 있습니다.

[용어 설명]

- 제척: 법률 또는 규정에 근거하여 공정성을 저해할 만한 일정한 사유가 있을 때에 당연히 심의·의결에서 제외
- 기피: 제척사유가 있음에도 불구하고 심의·의결에 관여하고 있는 경우 또는 제척 이유 이외에 그 밖의 사유로 불공평한 판단을 할 염려가 있다고 여겨질 때 당사자의 신청에 의하여 심의·의결에서 제외
- 회피: 심의위원이 자신에게 해당 사안에 관하여 제척 및 기피 이유가 있다고 생각하면 스스로 직무 집행을 회피

● 이에 따라 고충담당자는 회의 개최 전 당사자의 기피신청권 보장을 위해서 당사자가 위원회 명단을 열람할 수 있도록 하고 기피 신청 여부를 확인할 필요가 있습니다. 이때, 회의 직전 또는 개최 후 명단을 보여주는 것이 당사자의 기피신청권을 침해할 수 있다는 점에 유의합니다.

[참조] 관련 국가인권위원회 결정례 및 권고

- '24.2.29. 국가인권위원회는 당사자의 기피신청권이 침해되지 않도록 학교폭력대책심의위원회 개최 전 적절한 시기에 위원의 정보를 당사자에게 안내하는 등 업무처리와 관행을 개선할 것을 권고하였음
- 학교폭력 피해자 보호자가 학폭위 개최 전 위원에 대한 기피 여부를 결정하기 위해 위원회 명단 및 정보를 요청하였으나, 교육청에서는 위원회 명단이 원칙적으로 비공개이며 회의에 참여하여 위원의 얼굴을 확인하고 기피 대상 여부에 대한 식별이 가능하므로 위원 성명을 제공하지 않는다며 명단 공개를 거부함. 이에 대해, 국가인권위원회는 위원회 명단의 비공개는 외부에 대한 비공개를 의미하며, 기피신청권은 심의의 중립성, 객관성, 공정성을 유지하기 위한 당사자의 유일한 대항권이므로, 당사자에게 회의 개최 전 적절한 시간을 두고 위원의 성명 외 기피여부를 판단하기 위한 최소한의 정보가 주어져야 하며, 이를 알려주지 않은 교육청의 행위가 헌법상 적법절차 원칙에 위반되어 피해자의 기피신청권을 침해한 것이라고 결정함(국가인권위원회 23진정0261300 결정).
- 다만, 해당 결정의 피진정인은 학폭위 위원 명단 및 정보 비공개가 기피신청권 침해가 아니라는 법원 판결(서울행정법원 2023. 2. 24. 선고 2022구합70612 판결, 대전지방법원 2018. 1. 25. 선고 2017구합104605 판결 등)을 근거로 인권위 권고를 불수용하였으며, 이에 대해 국가인권위원회는 해당 권고가 학폭 결정을 취소할 정도의 하자는 아니지만 기존 관행이 바람직하지 않다고 보아 이를 개선하라는 취지이므로 법원의 판결과 충돌하지 않으며 피진정인의 주장은 합리적 이유 없이 권고를 불수용한 것이라고 판단함

Q&A 25

Q. 고충심의위원회 개최 전 당사자의 기피신청을 위해 위원회 명단을 어떤 방식으로 어느 시점에 공개해야 하나요?

A. 절차적 공정성을 확보하기 위해 회의 개최 전 당사자의 기피신청을 위해 위원회 명단을 공개할 필요가 있으나, 명단이 공개될 경우에 당사자들의 사전 접촉 가능성이나 위원들의 부담 등으로 위원회의 공정한 심의에 지장을 초래할 우려가 있는지 여부도 고려해야 합니다. 이를 위해 기피 여부를 판단하기 위한 최소한의 범위로 위원의 명단을 안내하되, 당사자에게 위원회 명단을 송부하는 것이 아니라 열람하여 기피 여부를 결정하고 신청할 수 있도록 할 수 있습니다. 회의 직전에 위원회 명단을 열람하거나 회의 개최 후에 위원의 얼굴을 확인하여 기피신청을 할 수 있도록 하는 것은 적법절차에 위배된다는 국가인권위원회 결정을 고려하여, 회의 개최 전 적절한 시간을 두고 위원회의 명단을 열람하도록 합니다.
또한 당사자의 기피 신청권 보장을 위해 위원회 명단에 대해 열람케 한 것과 별도로, 회의 직전에 위원회 참석자들에게 제척·기피·회피를 할 수 있음을 다시 고지하여 심의 및 의결이 적법절차에 따라 이루어질 수 있도록 합니다.

Q&A 26

Q. 징계위원회를 개최하는 경우 징계대상자에게 소명의 기회를 주도록 규정하고 있는데, 성희롱·성폭력 고충심의위원회에 피해자와 행위자를 반드시 출석시켜야 하나요?

A. 고충심의위원회는 성희롱(성폭력) 해당 여부, 경중 등 행위자의 징계 결정에 영향을 미치는 행위에 대하여 심의·의결하지만, 행위자에 대한 제재를 결정하지는 않습니다. 징계위원회를 개최하면서 징계대상자에게 소명의 기회를 주는 것은 그 대상자가 징계로 불이익한 처분을 받게 되므로 자기 항변권을 주기 위함입니다. 고충심의위원회는 징계위원회와 성격이 다르고, 조사가 제대로 이루어졌다면 조사결과 보고서만으로 합리적인 결정을 내릴 수 있기 때문에 피해자와 행위자를 반드시 출석시킬 필요는 없습니다. 특히나 피해자가 위원회 출석을 원하지 않음에도 불구하고 다시 사건에 대한 증언을 하거나 원치 않는 질문을 받는 것은 피해자 보호를 위해서도 바람직하지 않습니다.
다만, 행위자나 피해자가 조사 이외에 성희롱·성폭력 고충심의위원회에 출석하여 소명하고자 한다면, 출석할 수 있도록 조치할 수 있습니다. 당사자 발언은 위원회가 사안의 실체를 보다 정확히 파악하고 당사자에게 적절한 조치를 권고하기 위해 필요한 정보와 의견을 제공하는 역할을 할 수도 있습니다. 당사자 발언에 대한 내부 규정이 있는 경우 이에 근거하여 고충심의위원회의 출석 여부를 피해자와 행위자에게 물을 수 있습니다. 다만, 본인의 의사에 반하여 출석하도록 하는 것은 바람직하지 않다는 점을 유의할 필요가 있습니다. 당사자 참여 의사의 확인은 당사자의 방어권이나 진술권을 고려하여 위원회 소집 이전 충분한 시간을 두고 이루어져야 합니다.
당사자 발언은 대면 이외에도 서면이나 비대면(영상 또는 전화 등)을 통해서도 가능하므로, 행위자나 피해자가 원하는 방식으로 소명하거나 진술할 수 있도록 합니다. 행위자와 피해자 모두 당사자 발언을 원하는 경우에, 당사자 발언 시 행위자와 피해자가 서로 마주치치 않도록 회의 참석 시간을 조율하고 대기 장소를 분리합니다.

■ 위원회는 조사 결과를 토대로 ① 성희롱 성립 여부 판단, ② 피해자 보호조치 권고, ③ 행위자에 대한 필요한 조치 권고, ④ 2차 피해 예방 및 재발방지를 위한 제안 등을 심의·의결합니다.

- 위원회에서는 조사 보고서 및 문답서, 입증자료를 검토하여 사건에서 인정되는 사실관계를 확정합니다.
- 신고된 행위자의 성희롱·성폭력 행위가 다수인 경우, 각각의 행위별로 성희롱·성폭력 여부를 판단하여야 합니다. 이때, 행위자의 전체적인 행위의 맥락을 고려하여 각 행위의 성희롱·성폭력 여부를 판단합니다.
  - 복수의 행위에 대해 일괄하여 성희롱·성폭력 여부를 판단하게 되면, 위원회 의결이 인사위원회에 아무런 기준을 제시하지 못하여 인사위원회가 성희롱·성폭력 고충심의위원회 의결을 존중하지 않는 결과가 초래될 수 있음을 유의합니다.
- 성폭력은 '성폭력 범죄'를 의미하므로, 위원회에서 직접적으로 성폭력 범죄에 해당하는가를 판단할 권한은 없습니다. 그러나, 업무관련성이 인정되고, 사실관계가 확인된다면, 성희롱 해당 여부를 같이 심의·의결하여 피해자 보호를 위한 조치, 성비위 행위에 따른 행위자 징계 필요성 및 재발방지대책을 위원회에서 결정할 수 있습니다.
- 성희롱·성폭력 2차 피해 여부를 판단할 때에는 기관의 예방지침에서 규정하는 '2차 피해'에 해당하는지, 「남녀고용평등법」 제14조제6항, 「양성평등기본법」 제31조의2조제4항, 「성폭력방지법」 제8조에서 규정하는 '피해자에 대한 불이익조치'에 해당하는지를 기준으로 심의·의결합니다(성평등가족부 「여성폭력 2차 피해 방지 지침 표준안」 참조).
- 피해자 보호조치, 행위자 조치, 2차 피해 방지 조치, 기타 재발방지에 대한 사항으로는 다음과 같은 예시를 참조할 수 있습니다.
  - 관련 조치를 위해 기관 내 규정이나 지침을 마련할 필요가 있으며, 위원회는 해당 사건 및 행위자의 특성을 고려하여 내부 규정에 따라 필요한 조치를 선택하거나 추가로 필요한 조치를 제안할 수 있습니다.

항목		세부 내용(예시) 및 유의 사항
피해자 보호조치	분리조치	• 공간 분리, 유급휴가, 배치전환, 재택근무, 동선 분리 등 • 피해자에 대한 유급휴가를 위해 근거 규정이 필요(유급휴가 규정 마련 시 최장 기간 등 기준 마련) • 분리조치의 기간은 피해자 의견을 충분히 고려하되, 일정한 기간을 정하여 그 기간이 종료되면 분리조치 유지 필요성을 검토함
	행위자 통보	• 접근금지 및 비밀유지 의무 고지
	피해자 지원	• 심리치료 등 의료 지원, 법률 지원 등 연계 • 기관 내 피해자 지원을 위한 근거규정 및 예산 확보 필요(1인당 지원 한도 및 지원 방법 등 기준 마련)
	피해자 모니터링	• 피해자 일상회복을 돕고, 조치사항 이행 여부를 확인하여 후속 조치가 필요한지 검토 • 기간은 조치 내용 및 피해자 상황에 따라 다를 수 있으나, 피해자의 상황과 의견을 고려하여 종료 여부를 협의 • 모니터링 종료 시 이후 어려움이 생기면 연락하도록 안내
행위자 조치	징계처분 권고	• 기관장에게 인사(징계)위원회 징계처분 회부를 권고
	교육 권고	• 재발방지를 위한 인식개선 교육 이수를 권고 • 교육시간은 징계의 경중, 행위의 정도와 범위에 따라 가감 검토 • 미이수 방지를 위해, 취업규칙에 행위자 교육 및 미이수 시 불이익 처분 규정을 신설하는 등의 방안 검토 가능. 다만, 근로자에게 불리한 취업규칙 변경을 위한 절차(노사협의, 근로자 과반수 찬성 등) 이행이 필요
	행위자 모니터링	• 행위자 재발방지 및 조치사항 이행 여부를 점검 • 피해자 모니터링 종료시, 행위자 모니터링 종료
2차 피해 및 재발방지를 위한 후속 조치	2차 피해 방지 교육	• 성희롱 발생 단위 사업장 내지 부서, 2차 피해 발생 가능성이 높은 단위 사업장 내지 부서, 전체 구성원 등에 대한 2차 피해 방지 및 재발방지 교육 실시 • 성희롱 발생 부서 관리자 등 성희롱 사안 발생에 책임 있는 관리자에 대한 재발방지 교육(되도록 일대일 교육으로 운영)
	재발방지대책 수립	• 기관 내 성희롱·성폭력 발생 원인과 맥락을 고려, 재발방지를 위한 구체적인 대안 고려

Q&A 27

Q. 피해자가 사내 소문을 우려하여 심의 및 징계과정 등에서 자신을 익명처리해달라고 요청하는데, 가능할까요?

A. 피해자가 심의 및 징계 단계에서 익명 처리를 원하는 경우, 기관의 비밀유지 의무에 따라 심의를 위해 검토하게 되는 조사결과보고서 및 관련 입증자료 등에서 피해자 신원에 대한 익명처리는 가능합니다. 그러나 심의·의결을 위해서는 피해상황의 일시, 장소, 행위 등에 대해서는 구체적으로 서술될 필요가 있다는 점은 피해자에게 안내해야 합니다. 이때 피신고인(행위자)에 의한 2차 피해를 방지하기 위해 분리조치 등의 피해자 보호조치를 적극적으로 실시할 것을 안내하여 피해자의 불안과 우려를 낮출 수 있도록 합니다.

■ 위원회의 회의는 비공개를 원칙으로 하며, 위원들에게도 비밀유지 서약서를 받아야 합니다.

■ 간사로 참여한 고충상담원은 해당 회의내용을 기관장에게 보고하고, 사건 당사자에게 서면으로 위원회의 심의 결과를 통지합니다.

- 고충상담원이 간사로 고충심의위원회에 참석하는 것은 성희롱 사건처리 전반을 담당하기 때문입니다. 간사로 참석한 고충상담원은 피해자와 행위자에 대한 인사명령권, 조직의 정책을 최종결정할 권한이 있는 기관장에게 조사 결과 및 위원회 심의 결과를 보고하여 기관장이 신속하게 인사 결정을 처리할 수 있도록 하여야 합니다.
- 위원회 심의의 중립성 유지를 위하여 회의록은 비공개를 원칙으로 하며, 당사자에게는 심의·의결 결과를 통지합니다.

Q&A 28

Q. 피해자 또는 행위자가 위원회 의결 사항에 불복하며 소송에 필요하다며 위원회 회의록 및 의결사항(성희롱 인정/불인정 근거와 사유, 위원회 명단 등) 관련 자료를 요청합니다. 어떻게 해야 하나요?

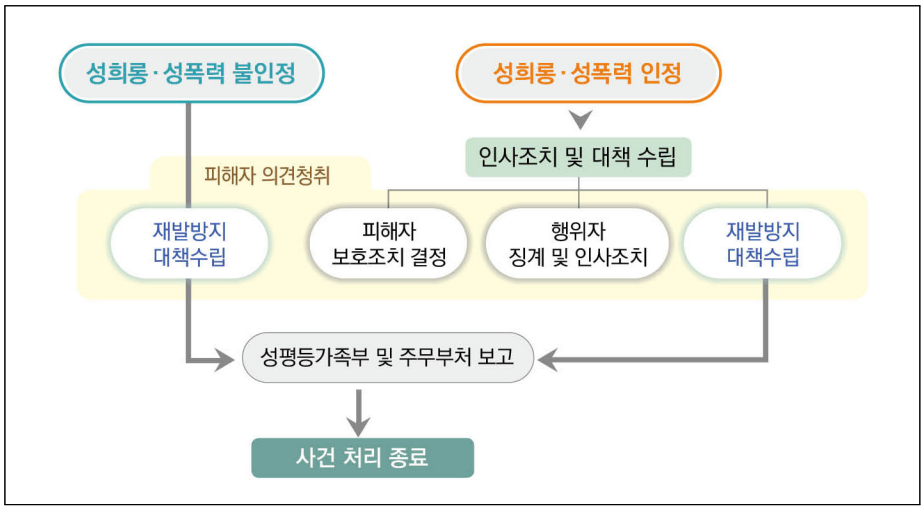
A. 위원회 회의록이나 명단 등의 자료 요청에 반드시 응할 의무는 없습니다. 「공공기관정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에서는 개인의 사생활의 비밀 또는 자유 침해의 우려나 기관의 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보 등에 대해서 공개하지 않을 수 있는 근거를 두고 있으므로, 이에 해당하는지를 검토하여 자료 제공 요청을 거부할 수 있습니다.
다만, 압수수색영장이 발부되거나 문서제출명령 등 법원의 명령이 있는 경우에는 제출해야 합니다. 그 외 당사자 본인의 진술서, 본인의 발언 요지, 본인에게 내려진 조치에 대해서는 열람 및 복사가 가능합니다.

Q&A 29

Q. 고충심의위원회의 심의결과에 대해 당사자가 재심의를 요청하였으나 규정에는 재심의가 없습니다. 어떻게 대응해야 하나요?

A. 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」에서는 고충심의위원회 관련 규정에 재심의 절차는 별도로 안내하고 있지 않습니다. 고충심의위원회는 행위자 조치 등에 대한 권고를 심의·의결하는 기구로 재심의 절차를 규정하고 있지 않으나, 기관의 실정에 맞춰 필요하다면 관련 규정을 마련할 수 있습니다.
기관 내부 규정에서 고충심의위원회 재심의 절차를 규정하지 않았다면, 당사자에게 심의결과에 이의가 있는 경우 다음 단계인 인사(징계)위원회 절차에서 충분히 소명할 수 있음을 안내합니다. 인사(징계)위원회에서는 당사자가 제출한 재심의 요청서, 추가 소명자료, 중점 주장 사항 등을 검토할 수 있으며, 인사(징계)위원회의 징계처분에 대한 재심의를 요청할 수 있습니다.

4. 사건 종결



사건 종결 단계 서식
- 각서 [서식4-1]
- 피해자 모니터링 안내 및 동의서(예시) [서식4-2]

1 성희롱 인정 시

- 위원회 심의 결과 성희롱에 해당되는 경우에는 각 기관의 징계위원회 규정에 따른 징계위원회를 열어 행위자에 대한 징계 등 제재와 인사조치를 결정합니다.

- 행위자에 대한 징계, 피해자의 보호조치를 결정하기 전에 피해자의 의견을 청취합니다.

- 고충상담원은 사건처리결과를 피해자 및 행위자에게 서면으로 통보합니다.

  - 피해자에게 사건처리결과를 통보할 때에는 결정된 피해자 보호조치의 내용과 향후 2차 피해 발생 시 고충상담원에게 해당 사실을 알리고 조력을 받을 수 있음을 안내합니다.

    - 이를 위해 피해자의 동의를 받아 피해자 보호조치 이행사항 및 2차 피해 등에 대한 모니터링을 진행합니다.

☞ [서식 4-2] 피해자 모니터링 안내 및 동의서(예시) 참조

- 행위자에게 사건처리결과를 안내할 때에는 “관련 사실에 대한 비밀 유지”와 “피해자 및 참고인 등에 대한 불이익 조치 금지”에 관한 사항을 함께 안내합니다.

  ☞ [서식2-5] 행위자(피신고인) 접근금지 및 분리조치 안내문(예시) 참조

- 피해자가 아닌 제3자의 신고로 접수된 사안의 경우에는 제3자인 신고인에게도 사건처리결과를 알립니다.

■ 고충담당자는 징계권자 및 담당부서에 징계요청서 및 사안 관련 자료를 보안처리하여 제출합니다.

- 문서 보안과 사안내용, 당사자 개인신상정보에 대한 비밀유지를 공문과 징계요청서에 기재하도록 합니다.
- 징계 요청 시, 조사기록(조사결과보고서, 혐의자 및 관련자에 대한 문답서, 자인서 또는 확인서)과 심의결과를 징계 담당부서로 송부합니다.

■ 징계단계에서 고충담당자는 2차 피해 방지 및 피해자 보호를 위해 다음과 같은 사항을 고려합니다.

- 공공기관장의 성희롱·성폭력 방지의무 및 피해자 보호와 2차 피해 방지를 위한 역할을 숙지해야 합니다(자세한 내용은 V. 기관장(사업주), 관리자, 피해자, 동료 등의 역할 및 대응 참조).
- 징계처분 이전에 행위자의 의원면직을 허용하지 않도록 유의합니다.
- 성희롱·성폭력 피해자에게 징계처분 결과의 통보를 요청할 수 있는 관련 법령 또는 내부 규정이 있는 경우, 고충상담원은 그 사실을 피해자에게 안내합니다.

[참조 법령]

「공무원징계령」

제19조(징계처분등) ④ 처분권자는 징계처분의 사유가 법 제75조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 피해자에게 징계처분결과의 통보를 요청할 수 있다는 사실을 안내해야 한다. 다만, 피해자가 있는 곳을 알 수 없는 등 인사혁신처장이 정하는 사유가 있는 경우에는 그렇지 않다. 〈신설 2023. 10. 10.〉

「국가공무원법」

제75조(처분사유 설명서의 교부) ② 처분권자 또는 처분제청권자는 피해자가 요청하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 처분사유 설명서를 교부할 때에는 그 징계처분결과를 피해자에게 함께 통보하여야 한다. 〈신설 2018. 10. 16., 2023. 4. 11., 2024. 12. 31.〉

1. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱
3. 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 공무원 등에게 부당한 행위를 하거나 신체적·정신적 고통을 주는 등의 행위로서 대통령령등으로 정하는 행위

[전문개정 2008. 3. 28.]

Q&A 30

Q. 징계위원회에 피해자가 다시 출석 진술하여야 하나요?

A. 징계위원회는 이미 고충심의위원회에서 조사, 심의한 결과를 바탕으로 징계원칙, 다른 징계사례와의 형평성, 행위자에 대한 가중사유 검토 등 일반적인 징계결정원칙에 따라 징계를 심의 결정하는 것이므로 피해자의 출석은 의무가 아닙니다. 그러나 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」 제17조제2항에서는 징계 절차에서 피해자에게 의견 진술 기회를 부여해야 한다고 규정하여, 징계절차에서도 피해자의 의견진술권이 보장되도록 권고하고 있습니다. 그 취지는 피해자의 의사에 따라 징계절차에서도 피해자의 권리로서 의견진술권을 행사할 수 있도록 하는 것입니다. 또한 피해자의 의견 진술은 징계위원회가 합리적인 결정을 하는 데에 도움이 될 수 있습니다. 현재 「공무원징계령」 제11조의2에서는 징계위원회에서 중징계 요구사안의 피해자가 신청하는 경우에 피해자 의견진술권을 부여하고 있습니다. 공무원 또는 기관 내에 이와 같은 규정을 두고 있는 경우, 피해자의 신청에 따라 의견진술을 할 수 있습니다. 이때 출석, 서면 및 영상 진술 등으로 대체할 수 있습니다.

■ 재발방지대책을 수립하여 성평등가족부와 주무부처에 제출하여야 합니다.

2 성희롱 불인정 시

- 위원회 심의 결과 성희롱으로 인정되지 않을 경우에도 피해자에게 결과 통보를 하고 후속 상담을 진행할 필요가 있습니다. 후속 상담에서는 피해자의 궁금증을 해소하고, 피해자의 고충을 달리 해결할 방법이 있는지 협의합니다.

- 위원회 심의 결과 성희롱으로 인정되지 않은 경우라도 사건처리 절차의 미흡한 부분이나 조직문화에서 개선해야 할 점 등에 대한 제안을 받아 향후 성희롱·성폭력 예방교육에 활용하거나 관련 규정 정비에 반영하고, 재발방지대책을 수립하여 성평등가족부와 주무부처에 제출하여야 합니다.

Q&A 31

Q. 성희롱으로 불인정된 행위자가 신고인을 무고로 고소하고, 회사에 징계를 요구하고 있습니다. 어떻게 처리 해야 합니까?

A. 무고죄의 경우 판단기준으로 "고의성"을 주요 판단 기준으로 삼고 있습니다. 그에 따라 신고인의 신고행위가 행위자의 징계처분을 목적으로 증거를 조작하거나 허위사실을 신고하는 경우에는 무고죄가 성립될 수 있습니다. 그러나 신고인이 진실로 그 행위가 성희롱이라 믿었다면, 이는 무고죄에 해당하지 않습니다. 따라서 회사나 기관의 징계처분도 같은 맥락에서 신고인의 신고행위가 진실로 성희롱이라 믿고 신고했다면, 이는 징계대상에 해당되지 않는다는 점을 안내해야 합니다.

5. 재발방지대책

■ 사건이 발생한 기관에서는 재발 방지를 위하여 재발방지대책을 수립·시행하여야 합니다.

■ 국가기관등의 장은 해당 기관에서 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 안 날부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부와 주무부처에 모두 제출해야 합니다(「성폭력방지법」 제5조의4 및 「양성평등기본법」 제31조의2).

■ 재발방지대책에는 ① 사건처리 경과 및 조치에 관한 사항, ② 성희롱·성폭력 예방조치 및 예방교육 개선 등에 관한 사항, ③ 2차 피해 방지에 관한 사항, ④ 그 밖에 성희롱·성폭력 사건 재발방지를 위하여 필요한 사항 등이 포함되어야 합니다.

● 재발방지대책은 심의·의결된 사건에 국한되지 않고, 기관의 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방을 위해 필요한 대책을 폭넓게 고려할 필요가 있습니다.

- 성희롱·성폭력 예방교육과 관련하여 행위자 대상의 교육을 실시하여야 합니다.
- 2차 피해 방지와 관련하여 사건에 관한 소문이 회자된다고 판단되면 소문이 퍼지는 부서 또는 전사적으로 2차 피해 예방교육을 실시할 필요성을 검토하도록 합니다.
- 기존에 기관에서 발생한 성희롱 사건과 비교하여 구성원 간 성인지 감수성의 차이 등 특별히 점검하여야 하는 특이사항이 발견되면 인식개선 교육 등 변화되는 상황을 반영할 수 있는 대책을 고려하여야 합니다.
- 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방을 위해 실태조사를 주기적으로 실시하여 기관의 조직문화를 점검하고 조사결과를 바탕으로 개선대책을 마련하도록 노력합니다.

[2차 피해 및 재발방지를 위한 후속 조치 예시]

항목	세부 내용 및 유의 사항
2차 피해 방지 교육	• 성희롱 발생 단위 사업장 내지 부서, 2차 피해 발생가능성이 높은 단위 사업장 내지 부서, 전체 구성원 등을 대상으로 2차 피해 방지 및 재발방지 교육 실시
성희롱·성폭력 근절 추진기구 구성	• 재발방지대책 수립 및 시행의 실효성과 실행력 제고 • 다양한 구성원·여성 직원협의회·노동조합 등의 참여를 통해 대책의 실질적 추진 강제
특별신고기간 운영	• 누적된 성희롱·성폭력 사안의 파악 및 조사를 통해 피해회복 및 조직기강 확립
익명신고제도 활용	• 익명 신고를 통해 조직의 다양한 문제점을 폭넓게 수집하여 조직의 성희롱 실태와 조직문화 개선 지점 파악
성희롱·성폭력 실태조사 (양적, 질적 조사 병행)	• 조직 구성원의 성인지 감수성 진단과 성희롱 실태 진단 • 조직의 현 상황을 정확히 파악하고 원인 및 개선방안 도출
조직구조와 인사관리 제도 전반 점검	• 조직구조 및 인사관리제도 및 운영실태 점검 • 양성평등한 조직구조 확립을 위한 개선방안 마련
성희롱 고충처리 시스템에 대한 점검·개선·신뢰 구축	• 고충처리 시스템 전반에 대한 점검 • 고충처리 과정의 비밀보호, 공정성·객관성·전문성을 갖춘 업무담당자, 조사위원, 고충심의위원회의 구성 • 2차 피해 예방을 위한 실효적 방법 마련 및 개선 • 사안처리 과정의 비밀 보호, 공정성·객관성·전문성을 갖춘 고충처리위원회 구성
조직문화 개선을 위한 행동규범 가이드라인 마련	• 성희롱으로 발전하기 이전 단계의 잠재적 문제 요인이 무엇인지 밝히고 주체별 구체적인 행동의 가이드라인 마련
상담 채널 다양화·전문화	• 고충상담원, 사이버신고센터, 외부 전문상담기관 등 채널 확보 • 상담의 접근 용이성·전문성·신뢰성·객관성 제고
성희롱 금지 방침 명문화 공표	• 성희롱 금지 관련 명확한 방침 수립 및 기관장이 이를 지속적으로 전달할 수 있는 방안 마련 • 인권선언, 윤리강령, 행동강령 등 기관의 방침을 정한 문서에 성희롱 방지 원칙 포함 • 성희롱·성폭력 금지 방침에 대한 구성원들의 경각심을 지속적으로 제고
성희롱예방교육 이수율 목표 설정 및 보완계획 수립	• 성희롱예방교육 이수율 목표를 설정하고 연간 교육계획에 신규 입사자 및 교육 미이수자에 대한 교육 실시 계획까지 포함하여 수립
집단별 성희롱예방교육	• 관리자급, 임원급, 하위직급 등으로 교육 대상을 세분화하고 교육사각지대를 점검하여 교육효과 제고 (실태조사를 선행하고 조직 내 실제 사례와 가이드라인에 대한 교육이 이루어질 때 효과 극대화)
고충상담원 확충 및 전문교육 실시	• 전문교육을 받은 고충상담원의 확충 • 사전 예방을 위한 지속적인 캠페인과 조직문화 개선활동 실시

■ 성평등가족부장관은 재발방지대책의 점검 등을 위하여 필요한 경우 현장점검을 실시할 수 있으며, 점검 결과 시정이나 보완이 필요하다고 인정하는 경우에는 시정이나 보완을 요구할 수 있습니다.

※「성폭력방지법」 제5조의4제1항에 따라 성폭력 사건에 대한 재발방지대책을 해당 사실을 안 날부터 3개월 이내(기관장등에 의한 사건인 경우 1개월 이내)에 제출하지 않는 경우, 성평등 가족부는 기간을 정하여 시정을 명할 수 있으며, 시정명령를 위반한 경우 500만원 이하 과태료가 부과됩니다(「성폭력방지법」 제22조 및 제38조제1항).

■ 성평등가족부는 「양성평등기본법」 및 「성폭력방지법」에 따른 성희롱·성폭력 방지조치에 대한 점검을 통해 성희롱·성폭력 사건 발생 시 재발방지대책의 수립 여부 등을 매년 점검하고, 그 점검 결과에 대하여 언론 등에 공표합니다.

[참고] 외부 기관을 통한 피해자 대응 시 고려사항

- 피해자는 기관 내 해결뿐 아니라 외부 기관을 통해 피해를 구제받을 수 있습니다.
- 외부 기관을 통한 구제과정에서도 기관 내 고충처리절차와 마찬가지로 "피해자에 대한 2차 피해예방을 위한 조치", "사건처리과정에서의 피해자 지원" 등 필요한 조치를 취할 수 있습니다.
- 피해자 등이 외부 기관의 수사와 구제를 요청하기에 앞서 현장보존, CCTV 기록 등 증거 수집과 관련하여 기관에 문의하는 경우, 증거 수집은 정보주체가 직접 신청하도록 되어 있다는 점을 고려하여 피해자 등이 직접 증거를 제출할 수 있도록 필요한 안내를 해주어야 합니다.
  ※ 증거수집 당사자가 아닌 고충담당자가 CCTV 열람·복사를 하는 경우에 개인정보보호법 등 위반 소지가 있으므로 주의합니다.

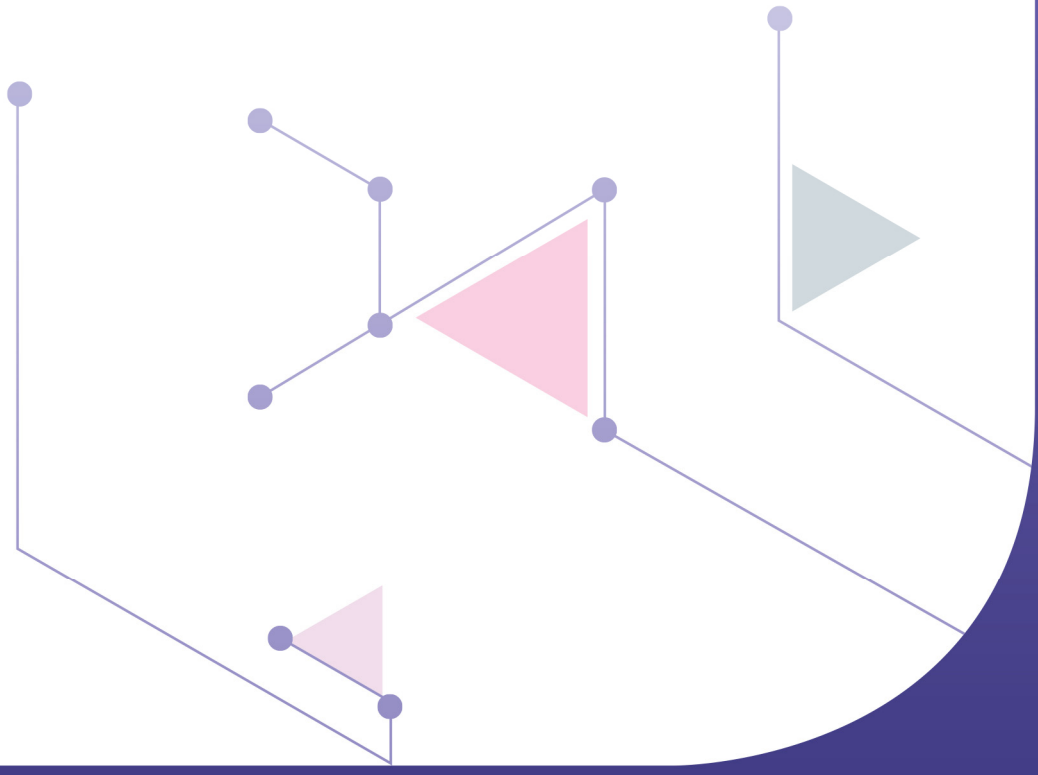
[외부기관을 통한 대응]

기관	해결방식
국가인권위원회	• 성희롱 피해자는 성희롱 사건 발생일로부터 1년 이내에 국가인권위원회에 구제신청 등 진정을 제기할 수 있습니다(「국가인권위원회법」 제2조제3호라목 및 제32조제1항제4호). • 피해 당사자 이외에 피해사실을 알고 있는 제3자(단체)도 진정할 수 있습니다(「국가인권위원회법」 제30조제1항). 법률에 의해 다른 기관에서 같은 진정 원인 사실에 대한 권리구제 절차가 진행 중이거나 종결된 경우에는 원칙적으로 각하 처리됩니다(「국가인권위원회법」 제32조제1항제5호). • 진정은 국가인권위원회 인권상담센터를 직접방문하거나 전화(1331), 이메일, 인터넷, 우편 등으로 할 수 있습니다. • 진정이 접수되면 조사관이 진정인, 피해자, 피진정인 또는 관계인에 대해 조사를 착수하여 조사 결과보고서를 작성하여 차별시정위원회에 상정합니다. 조사 중 또는 조사 종결 후에도 합의 또는 조정이 이루어지기도 합니다(「국가인권위원회법」 제36조제1항 및 제40조).

기관	해결방식
	• 조사 결과 성희롱 행위가 인정되면 행위자에 대해 손해배상이나 인권교육 수강 등을 권고하거나 소속기관의 장에게 행위자에 대한 징계, 재발방지 대책 수립 등을 권고할 수 있습니다(「국가인권위원회법」 제44조). • 직장 내 성희롱의 경우, 국가인권위원회의 권고를 이행하지 않은 경우 검찰에 수사를 의뢰하거나 고용노동부로 이관시켜 추가 조사하도록 조치할 수 있습니다.
노동위원회 및 고용노동관서	• 남녀고용평등법상 고용상 성차별과 직장 내 성희롱 피해 근로자에 대한 사업주의 조치의무 미이행 등을 대상으로 피해 근로자가 노동위원회에 그 시정을 신청할 수 있습니다. 직장 내 성희롱 피해 근로자에 대한 적절한 조치의무를 미이행하거나 불리한 처우가 인정된 경우는 적절한 조치 이행, 불리한 행위 중지, 배상 등을 내용으로 하는 시정명령을 통하여 피해구제가 가능합니다. 사용자의 해고 등 부당한 조치가 있은 날로부터 3개월 이내에 신청해야 하며, 해당 사업장을 관할 하는 지방노동위원회에 신청합니다(「남녀고용평등법」 제26조). • 지방고용노동관서에 직장 내 성희롱 금지의무, 직장 내 성희롱 사건 조사 의무, 행위자에 대한 조치의무, 피해자에 대한 보호 의무, 비밀누설 금지 의무, 피해자 등에 대한 불리한 처우 금지 의무 위반 행위 등에 대한 진정을 제기할 수 있습니다(「남녀고용평등법」 제26조제1항). • 사법적 절차로, 사업주의 피해자 등에 대한 불리한 처우 금지 의무 위반 행위에 대해서는 지방고용 노동관서에의 고소·고발이 가능합니다. 사업장 소재지를 관할하는 지방고용노동지청에 제기하거나, 문서, 우편, 온라인 방법으로도 신청 가능합니다. 신고 사건이 접수되면 근로감독관은 사업주(피신고인)에게 통보하고 사실조사를 진행합니다. 조사 결과, 법령 위반 사실이 확인되면 시정지시를 하고 시정 완료되면 재발방지를 위해 경고 조치 후 행정 종결합니다. 시정 기한 내 사업주가 시정 하지 않은 경우 과태료 처분 또는 검찰 송치하여 형사절차를 개시하여 벌금 또는 징역형에 처하도록 합니다(「남녀고용평등법」 제27조 내지 제30조, 제37조 및 제39조).
민사소송	• 피해자는 성희롱 행위자 및 사업주에 대해 민사상 손해배상을 청구할 수 있습니다. 피해자는 성희롱 피해에 대해 성희롱을 직접 행한 행위자는 물론이고 일정한 경우 행위자의 사업주에게도 그 책임을 물을 수 있고, 손해 배상청구액이 3천만 원 이하인 경우에는 간단히 소액사건 심판청구를 할 수 있습니다(「소액사건심판규칙」 제1조의2). ※「민법」 제750조(불법행위의 내용) 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다. 제751조(재산 이외의 손해의 배상) ① 타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상 고통을 가한 자는 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있다. ② 법원은 전항의 손해배상을 정기금채무로 지급할 것을 명할 수 있고 그 이행을 확보하기 위하여 상당한 담보의 제공을 명할 수 있다. 제756조(사용자의 배상책임) ① 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제3자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 사용자가 피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때 또는 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사용자에 갈음하여 그 사무를 감독하는 자도 전항의 책임이 있다. ③ 전 2항의 경우에 사용자 또는 감독자는 피용자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다
고소·고발	• 신고자, 피해자에 대해 해고 기타 불리한 처우(「남녀고용평등법」 제14조제6항)를 한 사업주를 상대로 고용노동부 뿐 아니라 검찰에 직접 고소, 고발할 수 있습니다. 공소시효는 5년입니다. • 성희롱·성폭력의 행위 양태에 따라 「성폭력처벌법」상 성폭력범죄나 「스토킹처벌법」상 스토킹범죄, 「형법」상 명예훼손이나 모욕 등에 해당하는 경우 수사기관에 고소, 고발할 수 있습니다.

III

선출직 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건처리



Ⅲ 선출직 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건처리

01 선출직 기관장의 법률관계

1. 선출직 기관장의 범위, 권한 및 지위

1) 선출직 기관장이란

- 선출직 기관장은 선거로 취임하는 정무직 공무원으로 주민의 선거에 따라서 선출되는 지방자치단체의 장과 교육감을 의미합니다.

- 지방자치단체의 장(이하 '자치단체장'이라 함)은 특별시장, 광역시장, 특별자치시장, 도지사와 시장·군수·구청장을 말하며(「지방자치법」 제106조) 17개 시·도, 226개 시·군 및 자치구에서 총 243명의 자치단체장이 선출됩니다. 자치단체는 상호 독립적이고 대등한 지위에 있습니다.

- 교육감은 시·도에 두며(「지방교육자치에 관한 법률」 제18조), 17개 시·도에서 17명의 교육감이 선출됩니다.

지방자치법	지방교육자치에 관한 법률(교육자치법)
제106조(지방자치단체의 장) 특별시에 특별시장, 광역시에 광역시장, 특별자치시에 특별자치시장, 도와 특별 자치도에 도지사를 두고, 시에 시장, 군에 군수, 자치구에 구청장을 둔다.	제18조(교육감) ① 시·도의 교육·학예에 관한 사무의 집행 기관으로 시·도에 교육감을 둔다.

2) 선출직 기관장의 권한과 지위

- 자치단체장은 지방자치단체를 대표하고 그 사무를 총괄하는 통할대표권을 가집니다(「지방자치법」 제114조). 자치단체장은 그 자치단체의 사무와 법령에 따라 자치단체장에게 위임된 사무를 관리하고 집행하며, 소속 직원을 지휘·감독하고 법령과 조례·규칙으로 정하는 바에 따라 임면·교육훈련·복무·징계 등에 관한 사항을 처리합니다(「지방자치법」 제116, 제118조).

- 교육감은 시·도의 교육·학예에 관한 사무의 집행기관으로, 소속 공무원을 지휘·감독하고 법령과 조례·교육규칙이 정하는 바에 따라 그 임용·교육훈련·복무·징계 등에 관한 사항을 처리합니다(「교육자치법」 제18조①, 제27조).

- 선출직 기관장은 스스로 사임하거나 법에서 정하는 요건에 따라 퇴직되기 전까지는 그 지위를 상실하지 않습니다. 다만 궐위, 공소 제기된 후 구금 상태에 있는 경우, 「의료법」에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우 등 매우 제한적인 권한대행 사유에 해당할 때 부단체장이 권한을 대행할 수 있을 뿐입니다(「지방자치법」 제24조 참조).

「지방자치법」

제111조(지방자치단체의 장의 사임) ① 지방자치단체의 장은 그 직을 사임하려면 지방의회의 의장에게 미리 사임일을 적은 서면(이하 "사임통지서"라 한다)으로 알려야 한다.
② 지방자치단체의 장은 사임통지서에 적힌 사임일에 사임한다. 다만, 사임통지서에 적힌 사임일까지 지방의회의 의장에게 사임통지가 되지 아니하면 지방의회의 의장에게 사임통지가 된 날에 사임한다.

제112조(지방자치단체의 장의 퇴직) 지방자치단체의 장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 때에는 그 직에서 퇴직한다.
1. 지방자치단체의 장이 겸임할 수 없는 직에 취임할 때
2. 피선거권이 없게 될 때. 이 경우 지방자치단체의 구역이 변경되거나 없어지거나 합한 것 외의 다른 사유로 그 지방자치단체의 구역 밖으로 주민등록을 이전하였을 때를 포함한다.
3. 제110조*에 따라 지방자치단체의 장의 직을 상실할 때
   * 지방자치단체를 폐지·설치·분리·합병하여 새로 자치단체장을 선출하여야 하는 경우

제124조(지방자치단체의 장의 권한대행 등) ① 지방자치단체의 장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되면 부지사· 부시장·부군수·부구청장(이하 이 조에서 "부단체장"이라 한다)이 그 권한을 대행한다.
1. 궐위된 경우
2. 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우
3. 「의료법」에 따른 의료기관에 60일 이상 계속하여 입원한 경우

「지방교육자치에 관한 법률」

제3조(「지방자치법」과의 관계) 지방자치단체의 교육·학예에 관한 사무를 관장하는 기관의 설치와 그 조직 및 운영 등에 관하여 이 법에서 규정한 사항을 제외하고는 그 성질에 반하지 않는 한 「지방자치법」의 관련 규정을 준용한다. 이 경우 "지방자치단체의 장" 또는 "시·도지사"는 "교육감"으로, "지방자치단체의 사무"는 "지방 자치단체의 교육·학예에 관한 사무"로, "자치사무"는 "교육·학예에 관한 자치사무"로, "행정안전부장관"·"주무부 장관" 및 "중앙행정기관의 장"은 "교육부장관"으로 본다.

제24조의3(교육감의 퇴직) 교육감이 다음 각 호의 어느 하나에 해당된 때에는 그 직에서 퇴직된다.
1. 교육감이 제23조제1항의 겸임할 수 없는 직에 취임한 때
2. 피선거권이 없게 된 때(지방자치단체의 구역이 변경되거나, 지방자치단체가 없어지거나 합쳐진 경우 외의 다른 사유로 교육감이 그 지방자치단체의 구역 밖으로 주민등록을 이전함으로써 피선거권이 없게 된 때를 포함한다)
3. 정당의 당원이 된 때
4. 제3조에서 준용하는 「지방자치법」 제97조에 따라 교육감의 직을 상실할 때

제31조(교육감의 권한대행·직무대리) 교육감의 권한대행·직무대리에 관하여는 「지방자치법」 제124조의 규정을 준용한다. 이 경우 "부지사·부시장·부군수·부구청장"은 "부교육감"으로, "지방자치단체의 규칙"은 "교육규칙"으로 본다.

2. 선출직 기관장에 대한 징계의 제한

■ 선출직 기관장에 대해서는 징계가 제한됩니다. 따라서 성희롱·성폭력 사건에 대해 직접적인 징계를 할 수 없고, 이는 성희롱·성폭력 사건뿐 아니라 다른 징계사유에 대해서도 마찬가지입니다.

■ 선출직 기관장에 대해 징계가 제한되는 이유는, 관련 법령상 이들에 대한 징계의 근거가 규정되어 있지 않기 때문이며, 또한 일반적으로 징계권은 인사권의 한 내용으로서 인사권자가 그 권한을 가지는데 선출직 기관장은 해당 기관의 장으로서 기관 구성원에 대한 인사권을 가지므로 징계권자가 되기는 하지만 반대로 징계의 대상이 되기는 어려운 것입니다.

- 일반적으로 임면권자가 인사권자로서 징계권을 가지나, 선출직 기관장의 임면권자는 지역주민들입니다. 따라서 지방자치단체장과 교육감은 주민소환의 대상이 될 수는 있지만, 일반적인 의미의 징계는 불가합니다.

02 선출직 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건처리 절차

1. 기본 방향

- 기관에서 성희롱·성폭력 사건이 발생하면, ① 행위자 등에 대한 조사 및 징계, ② 피해자 보호조치, ③ 성평등가족부장관 통보, 재발방지대책 수립 등 조치를 취하여야 합니다. 선출직 기관장(이하 "기관장")에 대하여 징계가 불가능한데 이들이 성희롱·성폭력 행위자 또는 가해자로 지목된 경우, 기관에서는 ① 행위자에 대한 징계 조치를 직접 하지는 못하더라도, ② 피해자 보호조치와 ③ 성평등가족부장관 통보, 재발방지대책 수립은 진행할 필요가 있습니다. 이는 기관 구성원이 아닌 고객 등 업무관련자가 성희롱을 하여 행위자 징계를 할 수 없는 사건에 대한 처리와 비슷합니다.

- 행위자인 기관장을 기관에서 조사하기는 어렵기 때문에, 수사기관, 국가인권위원회 등 외부 성희롱·성폭력 사건처리기관에 연계하여 사건이 처리될 수 있도록 하여야 합니다. 기관장의 성폭력 범죄가 수사, 재판을 통해 인정되는 경우 직접적인 형사처벌을 할 수 있지만, 성폭력 범죄가 아닌 성희롱 행위만 인정되는 경우 성희롱은 형사처벌 대상이 아니고 징계만 가능하기 때문에 외부 기관에 연계하더라도 기관장에 대한 직접적인 제재를 할 수 없다는 한계는 있습니다. 다만, 이 경우에도 외부 기관을 통해 조사가 진행되고 성희롱 성립 여부에 대한 판단을 받아볼 수 있다는 의미가 있으며(단, 수사기관은 성희롱 성립 여부에 대해서는 판단하지 않습니다), 성희롱 성립이 인정되는 경우 기관장에 대한 민사상 불법행위 손해배상책임, 정치적·도의적 책임 등을 물을 수 있는 근거가 될 수 있다는 점에서 현실적인 의미가 있습니다.

- 조사 및 징계절차를 제외한 나머지 사건처리 절차는 일반적인 경우와 동일하게 진행하면 되나, 일반적으로 기관장이 사건에 대한 보고를 받고 피해자 보호조치도 기관장의 의무이기 때문에, 기관장이 행위자로 지목된 상황에서는 사건처리 절차에서 기관장을 배제하고 진행하는 등 차이를 둘 필요가 있습니다. 이하에서는 일반적인 사건처리 절차와 다른 부분을 중심으로 설명드리겠습니다.

2. 상담 및 신고 접수

■ 피해자(성희롱·성폭력 피해 사실을 인지한 제3자 포함)는 기관 내 고충상담창구와 외부 기관(성평등가족부의 '기관장 사건신고 전담창구', 수사기관, 국가인권위원회 등)에 기관장에 의한 성희롱·성폭력 피해 사실을 신고할 수 있습니다.

■ 상담을 요청받거나 기관장의 성희롱·성폭력 사건 신고가 접수된 경우 고충상담원은 신고인과 상담을 진행하여 사건의 개요를 청취하고, 기관장이 행위자인 경우 기관 내부에서 직접 징계 처분을 하기 어렵다는 점을 설명하고(다만, 고충심의위원회 개최, 피해자보호조치, 재발방지대책 등은 가능함을 안내), 외부 기관 신고에 대해 안내하고 연계를 조력해야 합니다.

- 고충상담원은 상담을 통해 육하원칙에 따라 사건의 개요를 청취하고, 신고인과 입증자료(증인 및 증거)를 검토하면서 외부 조사기관의 신고를 조력하도록 합니다.
- 기관장이 행위자인 경우 피해자에 대한 2차 피해 가능성이 커져 피해자에 대한 보호조치가 더욱 중요하므로, 피해자 보호조치의 구체적 방안에 대하여 상담 시 더 면밀하게 확인, 논의할 필요가 있습니다.

성평등가족부는 기관장에 의한 성희롱·성폭력의 사건 처리 지원을 위해 '공공부문 직장 내 성희롱·성폭력 신고센터'(http://www.mogef.go.kr/msv/wsrMain.do)에 '기관장 관련 신고하기'를 운영하고 있습니다. 피해자 또는 제3자는 성평등가족부 신고 창구에 직접 신고할 수 있습니다.



피해자가 조직 외부에 있는 기관의 상담을 필요로 하는 경우 한국여성인권진흥원 '성희롱·성폭력 근절 종합지원센터'(02-735-7544), 또는 각 지역별 상담소에서 익명으로 상담이 가능함을 안내합니다.

■ 기관장의 성희롱·성폭력 사건은 기관장에게 고충상담 또는 신고 접수를 보고하여서는 안 됩니다. 고충처리절차를 총괄하는 관리자가 있는 경우 관리자에게만 보고하여 기관장에게 관련된 사건의 정보를 주지 않도록 유의하여야 합니다.

※ 기관장이 성희롱·성폭력행위자로 지목된 경우, 피해자의 보호 및 2차 피해 방지 등의 조치를 위해 기관장으로부터 인사·복무 등의 권한을 부기관장이 위임받을 수 있는 사무전결처리 규칙 마련 필요 (근거 : 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 제10조제2항)

「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」

제10조(문서의 결재) ② 행정기관의 장은 업무의 내용에 따라 보조기관 또는 보좌기관이나 해당 업무를 담당하는 공무원으로 하여금 위임전결하게 할 수 있으며, 그 위임전결 사항은 해당 기관의 장이 훈령이나 지방자치 단체의 규칙으로 정한다.

■ 사건 발생기관에서는 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우(기관장 사건 포함), 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체없이 성평등가족부장관에게 그 사실을 통보하여야 합니다(「성폭력방지법」 제5조의4, 「양성평등기본법」 제31조의2제1항).

- 피해자가 성평등가족부에 통보하는 것을 원할 경우, 고충상담원은 기관장으로부터 인사·복무에 관한 권한을 위임받은 자에게 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건 신고 상황을 보고하고 성평등가족부에 통보합니다.

3. 신고 접수 후 피해자 보호조치

1) 기관 내 피해자 보호조치

■ 기관의 '성희롱·성폭력 예방지침'에서 기관장의 사건에 관하여 처리절차를 규정한 내용이 있으면 그에 따라 피해자 보호조치를 진행합니다. 권한위임을 포함하여 기관장 사건에 대한 명시적인 규정을 미리 마련하여 두는 것이 바람직합니다.

■ 고충심의위원회의 심의 사항에는 피해자 보호조치 및 2차 피해 방지를 위한 조치 등이 포함되어 있기 때문에, 2차 피해 가능성이 특히 높은 기관장 사건에 대해서는 외부전문가가 포함된 고충심의위원회를 조기 소집하여 피해자 보호조치를 결정하고 시행하도록 합니다.

- 고충상담원은 피해자의 의사를 확인하고 기관의 선례들을 찾아보고, 기관의 사정을 고려하여 조사과정 중 피해자에게 필요한 보호조치에 관한 의견을 심의자료로 준비합니다.
- 기관장의 성희롱·성폭력 사건에 대해 기관의 '성희롱·성폭력 예방지침'에서 별도로 정한 내용이 없다면, 기관장을 제외한 고충처리 최고 관리자가 고충심의위원

회 심의 내용을 고려하여 필요한 조치를 하도록 하여야 합니다.

■ 외부 조사기관에서 성희롱·성폭력 사건이 진행되고 있더라도 고충상담원은 피해자에게 주기적으로 연락하여 조력이 필요한지 확인하도록 합니다.

2) 성평등가족부의 후속조치

1 후속조치 검토 및 통보

■ 성평등가족부는 '기관장 사건신고 전담창구'로 신고·접수된 사건과 기관 내에서 신고하여 성평등가족부로 통보된 사건에 대해 분류하고 처리를 검토합니다.

- 사건 분류 전에, 신고인과 사건의 사실관계 및 신고인 요청사항 확인을 위해 초기상담을 실시하고 심리·법률·의료관련 지원기관 등을 안내·연계합니다.
- 성평등가족부는 초기상담 내용을 반영하여 전문가 등을 포함한 사건분류회의를 개최하고, 조사 및 수사의뢰, 기관조치, 이관, 단순종결 등으로 분류할 것을 결정합니다.

■ 성평등가족부는 사건분류회의에서 결정된 내용을 피해자 및 발생기관 등에 통보합니다.

- (피해자) 피해자에게 회의에서 결정된 내용을 통보하고, 이후 진행경과에 대해서도 통지할 것임을 안내합니다.
- (발생기관) 기관조치로 결정된 경우 해당기관에 사건 처리 및 필요한 조치사항을 요청합니다. 이때 피해자 보호, 2차 피해 방지를 위한 즉각적인 조치를 시행하도록 요청합니다(1개월 내 회신 요청). 또한, 해당기관에 현장점검이 결정된 경우, 사건 처리시스템(관련 규정 등), 피해자 보호(2차 피해 포함) 조치, 조직문화 등에 대한 성평등가족부 현장점검에 대하여 통보하고 적극 협조할 것을 요청합니다.

2 조사 및 수사

■ 성평등가족부에서는 사안에 따라 형사사법 절차가 필요한 경우와 아닌 경우를 판단하고 피해자의 의사를 고려하여 경찰과 국가인권위원회에 관련 절차를 진행합니다.

- (조사) 국가인권위원회에서 조사가 필요하다고 판단될 경우 피해자와 협의하여 관련 절차를 진행합니다.
- (수사) 경찰에서의 수사가 필요하다고 판단될 경우 피해자와 협의하여 관련 절차를 진행합니다.

4. 성희롱·성폭력 판단 후 사건처리

1) 피해자 보호조치

■ 기관장에 대한 성희롱·성폭력에 대한 판단을 통보받으면 기관에서는 지체없이 피해자 보호조치를 취하도록 합니다.

■ 신고 접수 후 피해자 보호조치와 마찬가지로 기관장이 성희롱·성폭력 행위자인 경우 고충심의위원회에서 피해자 보호조치를 심의·의결하도록 규정되어 있다면 지체없이 고충심의위원회를 소집하여 위원회에서 피해자 보호조치를 심의하고, 기관장의 성희롱·성폭력 사건에 대해 기관의 '성희롱·성폭력 예방지침'에서 별도로 정한 내용이 없다면, 기관장을 제외한 고충처리 최고 관리자가 피해자 보호조치를 시행하도록 합니다.

■ 기관장의 성희롱·성폭력이 불인정된 경우에도 피해자 또는 신고자에 대한 불이익조치는 법률로 금지되어 있고, 기관장의 권한은 조직 전체에 영향을 미치므로 사안에 따라 피해자 및 신고자에 대한 보호조치 시행을 고려할 필요가 있습니다.

- 기관장의 성희롱·성폭력 인정 여부와는 무관하게, 사안의 내용상 보호조치의 필요성이 인정되는 경우 기관장과의 업무 접점이 최소화되고, 피해자가 안전하게 직장 생활을 유지할 수 있도록 근무장소의 변경, 배치전환 등 필요한 보호조치를 취하여야 합니다.

2) 재발방지대책 수립 및 시행

■ 성희롱·성폭력 사건 발생시 해당 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 합니다(「양성평등기본법」 제31조의2제1항, 「성폭력방지법」 제5조의4제1항).

- 다만, 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장) 또는 교육감에 의한 성폭력 사건일 경우 1개월 이내에 재발방지대책을 제출하여야 합니다(「성폭력방지법」 시행령 제2조의3제2항)

■ 고충심의위원회를 개최하여 재발방지대책을 심의하고, 기관장의 성희롱·성폭력 사건에 대해 기관의 '성희롱·성폭력 예방지침'에서 별도로 정한 내용이 없다면, 기관장을 제외한 고충처리 최고 관리자가 재발방지대책을 시행합니다.

■ 기관장의 성희롱·성폭력 사건이 외부기관에서 판단이 내려지기 전에 언론 등에 노출되어 기관 내에서도 알려졌다면 조사 중이더라도 2차 피해 예방 대책을 세우고 시행하여야 합니다.

- 기관장의 성희롱·성폭력 사건은 피해자에 대한 2차 가해가 가장 심각하게 발생할 확률이 높습니다. 기관에서는 사건이 알려졌다고 판단되면 2차 피해 예방 교육 등 2차 피해 예방 대책을 수립하고 시행하여 피해자를 보호하기 위한 노력을 하여야 합니다.

3) 성평등가족부 현장점검 및 조직문화진단

■ 성평등가족부에서는 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건이 발생한 기관에 후속조치 필요사항을 통보함과 동시에 피해자 보호 및 권리구제 등을 위한 현장점검 및 조직문화진단을 실시합니다.

- 성인지적 관점에서 기관 내부의 성희롱·성폭력 방지 시스템 구축을 통한 피해자 지원체계 강화, 해당 기관의 내부규정 미비점 보완, 예방교육의 실효성 제고, 피해자 보호조치 등을 점검하고, 필요시 시정, 보완을 요청할 수 있습니다.
- 현장점검팀은 성평등가족부 담당자, 성폭력 피해 지원 전문가 등으로 구성됩니다.

IV

공공기관의 장 등에 의한 성희롱·성폭력 사건처리

Ⅳ | 공공기관의 장 등에 의한 성희롱·성폭력 사건처리

01 공공기관장 등의 법률관계

1. 공공기관장 및 임원의 범위, 권한 및 지위

1) 공공기관이란

■ 이 매뉴얼에서 말하는 "공공기관"이란 「공직자윤리법」 제3조의2제2호, 「공직자윤리법 시행령」 제3조의2제2항에 따라 인사혁신처장이 관보에 고시한 "공직유관단체"를 의미합니다. 정부와 지방자치단체로부터 재정을 지원받거나 임원의 선임 등의 승인을 받는 등 공공성이 있는 기관·단체는 일정한 경우 공직유관단체로 지정·고시됩니다.

- 한국은행, 공기업, 「지방공기업법」에 따른 지방공사·공단, 정부·지방자치단체의 출자· 출연·보조를 받는 기관·단체, 정부·지방자치단체의 업무 위탁·대행기관·단체, 정부·지방자치단체로부터 전액 재출자·재출연을 받는 기관·단체, 임원의 선임 등에 중앙행정기관장 및 자치단체장이 관여하는 기관 등이 이에 해당합니다.
- 2026년 상반기 기준 총 1,557개 기관·단체가 공직유관단체로 고시되어 있습니다(인사혁신처 고시 제2025-8호).

「양성평등기본법 시행령」

제2조(공공단체의 범위) 「양성평등기본법」(이하 "법"이라 한다) 제3조제2호에서 "대통령령으로 정하는 공공 단체"란 다음 각 호의 기관 또는 단체를 말한다.

2. 「공직자윤리법 시행령」 제3조의2제2항에 따라 인사혁신처장이 관보에 고시한 공직유관단체(같은 조 제3항에 따라 공직유관단체에서 제외된 것으로 보는 기관 및 단체는 제외한다)

「공직자윤리법」

제3조의2(공직유관단체) ① 제9조제2항제8호에 따른 정부 공직자윤리위원회는 정부 또는 지방자치단체의 재정 지원 규모, 임원선임 방법 등을 고려하여 다음 각 호에 해당하는 기관·단체를 공직유관단체로 지

정할 수 있다.
1. 한국은행
2. 공기업
3. 정부의 출자·출연·보조를 받는 기관·단체(재출자·재출연을 포함한다), 그 밖에 정부 업무를 위탁받아 수행 하거나 대행하는 기관·단체
4. 「지방공기업법」에 따른 지방공사·지방공단 및 지방자치단체의 출자·출연·보조를 받는 기관·단체(재출자· 재출연을 포함한다), 그 밖에 지방자치단체의 업무를 위탁받아 수행하거나 대행하는 기관·단체
5. 임원 선임 시 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장의 승인 ·동의·추천·제청 등이 필요한 기관·단체나 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 임원을 선임·임명·위촉하는 기관·단체

② 제1항에 따른 공직유관단체의 지정기준 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「공직자윤리법 시행령」

제3조의2(공직유관단체의 범위 등) ① 법 제3조의2제1항에 따라 공직유관단체로 지정할 수 있는 기관·단체의 범위는 다음 각 호와 같다.
1. 법 제3조의2제1항제1호·제2호 및 제5호에 따른 기관·단체
2. 법 제3조의2제1항제4호에 따른 지방공사 및 지방공단
3. 정부나 지방자치단체로부터 연간 10억원 이상 출자·출연·보조를 받는 기관·단체
4. 정부나 지방자치단체의 업무를 위탁받아 수행하거나 대행하는 기관·단체 중 예산 규모가 100억원 이상인 기관·단체
5. 정부나 지방자치단체로부터 출자·출연을 받은 기관·단체가 단독 또는 공동으로 재출자·재출연한 금액이 자본금의 전액이 되는 기관·단체
6. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 제3호부터 제5호까지의 규정에 해당하지 아니 하는 공공기관

② 인사혁신처장은 제1항에 따라 지정된 공직유관단체(이하 "공직유관단체"라 한다)를 매 반기 말까지 관보에 고시하여야 한다.

③ 공직유관단체가 법률 또는 정관이 변경되거나 그 밖의 사유로 제1항에 따른 공직유관단체의 범위에 해당 하지 아니하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 때 공직유관단체에서 제외된 것으로 본다.

④ 정부나 지방자치단체는 관할 기관·단체가 제1항에 따른 공직유관단체의 범위에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 정부 공직자윤리위원회에 지체 없이 통보하여야 한다.

2) 공공기관장 및 임원의 정의와 지위

■ 공공기관의 기관장이란 "원장", "사장", "이사장", "대표이사" 등 그 명칭에 관계없이 기관을 대표하고 기관의 사무를 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람을 말합니다. 공직유관단체의 기관장은 일반적으로 그 기관이 수행하는 업무와 관련한 사무를 관장하는 주무기관이나 지방자치단체(이하 '상급기관'이라 함)의 장이 임명하나, 각 법률이나 조례 등에서 정하는 바에 따라 다르다는 점에 유의하여야 합니다.

■ "임원"은 해당 기관의 정관에 "임원"으로 규정되어 있는 이사 및 감사를 의미하며, 상임과 비상임을 모두 포함합니다. 임원에 대한 임명권은 일정한 경우 기관장과 유사하게 주무기관의 장 등에게 있는 경우와 기관장에게 있는 경우가 있습니다.

[공공기관의 운영에 관한 법률]

제24조(임원) ① 공기업·준정부기관에 임원으로 기관장을 포함한 이사와 감사를 둔다. 다만, 제20조제2항 및 제3항의 규정에 따라 감사위원회를 두는 경우에는 감사를 두지 아니한다.
② 이사는 상임 및 비상임으로 구분한다.
③ 공기업 상임이사와 기관규모가 대통령령으로 정하는 기준 이상이거나 업무내용의 특수성을 고려하여 대통령령으로 정하는 준정부기관 상임이사의 정수는 기관장을 포함한 이사 정수의 2분의 1 미만으로 한다. 다만, 제6조에 따라 공기업·준정부기관으로 지정될 당시 상임이사의 정수가 기관장을 포함한 이사 정수의 2분의 1 이상인 경우 제28조제1항 단서에 따라 임원의 임기가 보장되는 동안에는 상임이사의 정수는 기관장을 포함한 이사 정수의 2분의 1 이상으로 할 수 있다. 〈개정 2009. 12. 29., 2020. 6. 9.〉
④ 제3항 본문에 따른 준정부기관 이외의 준정부기관 상임이사의 정수는 기관장을 포함한 이사 정수의 3분의 2 미만으로 한다. 다만, 제6조에 따라 준정부기관으로 지정될 당시 상임이사의 정수가 기관장을 포함한 이사 정수의 3분의 2 이상인 경우 제28조제1항 단서에 따라 임원의 임기가 보장되는 동안에는 상임이사의 정수는 기관장을 포함한 이사 정수의 3분의 2 이상으로 할 수 있다. 〈신설 2009. 12. 29.〉
⑤ 감사는 다른 법령이나 정관으로 정하는 바에 따라 상임 또는 비상임으로 한다.

제25조(공기업 임원의 임면) ①공기업의 장은 제29조의 규정에 따른 임원추천위원회(이하 "임원추천위원회"라 한다)가 복수로 추천하여 운영위원회의 심의·의결을 거친 사람 중에서 주무기관의 장의 제청으로 대통령이 임명한다. 다만, 기관 규모가 대통령령으로 정하는 기준 이하인 공기업의 장은 임원추천위원회가 복수로 추천하여 운영위원회의 심의·의결을 거친 사람 중에서 주무기관의 장이 임명한다.
② 공기업의 상임이사는 공기업의 장이 임명한다. 다만, 제20조제2항 및 제3항에 따른 감사위원회의 감사위원이 되는 상임이사(이하 "상임감사위원"이라 한다)는 제4항에서 정한 절차에 따라 대통령 또는 재정경제부장관이 임명한다.
③ 공기업의 비상임이사는 임원추천위원회가 복수로 추천하는 다음 각 호에 해당하는 사람 중에서 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 재정경제부장관이 임명한다. 이 경우 제2호에 해당하는 사람 1명을 포함하여야 한다.
1. 경영에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람(국공립학교의 교원이 아닌 공무원은 제외한다)
2. 3년 이상 재직한 해당 기관 소속 근로자(「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말한다. 이하 같다) 중에서 근로자대표(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합의 대표자를 말한다. 이하 같다)의 추천이나 근로자 과반수의 동의를 받은 사람
④ 제6조에 따른 지정 당시 비상임이사가 없는 공기업은 지정 후 3개월 이내에 제3항에 따라 비상임이사 2명 이상을 선임하여야 한다.
⑤ 공기업의 감사는 임원추천위원회가 복수로 추천하여 운영위원회의 심의·의결을 거친 사람 중에서 재정경제부장관의 제청으로 대통령이 임명한다. 다만, 기관 규모가 대통령령으로 정하는 기준 이하인 공기업의 감사는 임원추천위원회가 복수로 추천하여 운영위원회의 심의·의결을 거친 사람 중에서 재정경제부장관이 임명한다.
⑥ 공기업의 장은 제22조제1항, 제35조제3항, 제48조제4항·제8항 및 제52조의3제3항에 따라 그 임명권자가 해임하거나 정관으로 정한 사유가 있는 경우를 제외하고는 임기 중 해임되지 아니한다.
⑦ 제3항제2호에 따른 비상임이사의 추천 및 동의 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 기관장·임원에 대한 인사 조치는 일반적으로 해임에 한정되어 있습니다. 「공공기관의 운영에 관한 법률」상 공기업과 준정부기관의 장에 대하여는 법령이나 정관에서 정한 사유가 있는 경우를 제외하고는 해임되지 않는다고 규정하고 있어 신분이 보장되며(「공공기관의 운영에 관한 법률」 제25조제6항, 제26조제6항 참조), 개별 법률이나 정관에서도 신분 보장 규정을 두거나 해임 사유를 한정하고 있어 해임 외의 신분상 조치를 하기는 어렵습니다.

2. 공공기관장 등에 대한 징계의 제한

■ 공공기관장 등에 대해서는 징계가 제한됩니다. 따라서 성희롱·성폭력 사건에 대해 직접적인 징계를 할 수 없고, 이는 성희롱·성폭력 사건뿐 아니라 다른 징계사유에 대해서도 마찬가지입니다.

■ 공공기관장 등에 대해 징계가 제한되는 이유는, 관련 법령상 이들에 대한 징계의 근거가 규정되어 있지 않기 때문이며, 또한 일반적으로 징계권은 인사권의 한 내용으로서 인사권자가 그 권한을 가지는데 공공기관장은 해당 기관의 장으로서 기관 구성원에 대한 인사권을 가지므로 징계권자가 되기는 하지만 반대로 징계의 대상이 되기는 어려운 것입니다.

- 공공기관장 등의 경우, 주무기관이나 지방자치단체의 장이 임면권을 가지나 공공기관 운영의 자율성을 위하여 특정 비위행위(금품비위, 성범죄, 채용비위 등)에 한하여 수사 또는 감사의뢰, 직무 정지, 해임 등의 조치를 할 수 있으며, 일반적인 의미의 징계는 규정되어 있지 않습니다.
- 공공기관의 임원의 경우, 공공기관장과 유사한 지위를 가지기 때문에 징계가 제한되는 경우가 많으나, 기관에 따라 또는 기관 내에서도 어떤 임원인지에 따라 기관 내 징계규정의 적용을 받는 경우도 있기 때문에, 이를 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다. 이를 위해서는 기관 내 규정뿐 아니라 관계 법령, 근로관계 여부 등을 종합적으로 고려해야 하기 때문에, 각 공공기관으로서는 법률전문가의 조력을 받아 기관 내에서 징계가 가능한 대상과 그렇지 않은 대상을 구분하여 두는 것이 바람직합니다.

02 공공기관장 등에 의한 성희롱·성폭력 사건처리 절차

1. 기본 방향

■ 기관에서 성희롱·성폭력 사건이 발생하면, ① 행위자 등에 대한 조사 및 징계, ② 피해자 보호조치, ③ 성평등가족부장관 통보, 재발방지대책 수립 등 조치를 취하여야 합니다. 공공기관장 등에 대하여 징계가 불가능한데 이들이 성희롱·성폭력 행위자 또는 가해자로 지목된 경우, 기관에서는 ① 행위자에 대한 징계 조치를 직접 하지는 못하더라도, ② 피해자 보호조치와 ③ 성평등가족부장관 통보, 재발방지대책 수립은 진행할 필요가 있습니다. 이는 기관 구성원이 아닌 고객 등 업무관련자가 성희롱을 하여 행위자 징계를 할 수 없는 사건에 대한 처리와 비슷합니다.

■ 공공기관장 등(이하 "기관장")이 행위자로 지목된 경우에는 상급기관에 즉시 보고하여 상급기관이 사건을 처리하는 것을 기본으로 하고, 기관 내부적으로는 피해자 등의 보호를 중심으로 사건처리절차를 진행하여야 합니다.

- 상급기관에서 기관장의 성희롱·성폭력 사건 조사를 발생기관의 감사실에서 진행하도록 규정하였다면 그 규정에 따라야 합니다. 고충상담원은 상급기관에서 산하 기관의 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건이 신고된 경우 어떻게 처리하도록 규정하였는지 상급기관의 사건처리절차나 지침을 확인할 필요가 없습니다.

■ 상급기관의 사건처리 규정이 없거나 피해자가 외부 기관을 통한 사건처리를 원하는 경우, 수사기관, 국가인권위원회, 노동청 등 외부 성희롱·성폭력 사건처리기관에 연계하여 사건이 처리될 수 있도록 하여야 합니다. 기관장의 성폭력 범죄가 수사, 재판을 통해 인정되는 경우 직접적인 형사처벌을 할 수 있지만, 성폭력 범죄가 아닌 성희롱 행위만 인정되는 경우 성희롱은 형사처벌 대상이 아니고 징계만 가능하기 때문에 외부 기관에 연계하더라도 기관장에 대한 직접적인 제재를 할 수 없다는 한계는 있습니다. 다만, 이 경우에도 외부 기관을 통해 조사가 진행되고 성희롱 성립 여부에 대한 판단을 받아볼 수 있다는 의미가 있으며(단, 수사기관은 성희롱 성립 여부에 대해서는 판단하지 않습니다), 성희롱 성립이 인정되는 경우 기관장에 대한 민사상 불법행위 손해배상책임, 정치적·도의적 책임 등을 물을 수 있는 근거가 될 수 있다는 점에서 현실적인 의미가 있습니다.

- 기관에 따라 기관장에 의한 사건도 정관 등에 의하여 내부 징계가 가능한 경우가 있는데, 이 경우는 일반적인 사건처리절차에 따라 진행하면 됩니다.

- 조사 및 징계절차를 제외한 나머지 사건처리절차는 일반적인 경우와 동일하게 진행하면 되나, 일반적으로 기관장이 사건에 대한 보고를 받고 피해자 보호조치도 기관장의 의무이기 때문에, 기관장이 행위자로 지목된 상황에서는 사건처리절차에서 기관장을 배제하고 진행하는 등 차이를 둘 필요가 있습니다. 이하에서는 일반적인 사건처리절차와 달라지게 되는 부분을 중심으로 설명드리겠습니다.

Q&A 32

Q. 행정각부, 처, 청 등 중앙행정기관, 지방자치단체 소속 행정기관 또는 보조기관의 장에 의한 성희롱·성폭력 사건이 발생한 경우, 어떻게 사건처리를 해야 할까요?

A. 위 기관장들의 경우, 원칙적으로 임명권자가 해임, 면직 등의 권한을 가지게 되나 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건 등을 처리할 징계절차가 마련되어 있지 않은 경우와 상급기관에 의한 징계가 가능한 경우(예컨대, 「검사징계법」에 의한 검찰총장 징계, 「경찰공무원법」에 의한 경찰청장 징계 등)로 나뉘어 집니다.
전자의 경우는 상급기관에 의한 징계규정이 없는 선출직 단체장 또는 공공기관장 등과 동일하게 처리하고, 후자의 경우는 상급기관에 의한 징계규정이 있는 공공기관장 등의 경우와 동일하게 처리하면 됩니다.

2. 상담 및 신고 접수

- 피해자(성희롱·성폭력 피해 사실을 인지한 제3자 포함)는 기관 내 고충상담창구와 상급기관 또는 외부 기관(성평등가족부의 '기관장 사건신고 전담창구', 수사기관, 국가인권위원회, 노동청 등)에 기관장에 의한 성희롱·성폭력 피해 사실을 신고할 수 있습니다.

- 상담을 요청받거나 기관장의 성희롱·성폭력 사건 신고가 접수된 경우 고충상담원은 신고인과 상담을 진행하여 사건의 개요를 청취하고, 기관장이 행위자인 경우 기관 내부에서 직접 징계 처분을 하기 어렵다는 점을 설명하고(다만, 고충심의위원회 개최, 피해자보호조치, 재발방지대책 등은 가능함을 안내), 상급기관 또는 외부 기관 신고에 대해 안내하고 연계를 조력해야 합니다.

  - 고충상담원은 상담을 통해 육하원칙에 따라 사건의 개요를 청취하고, 신고인과

입증자료(증인 및 증거)를 검토하면서 상급기관 또는 외부 조사기관의 신고를 조력하도록 합니다.

- 기관장이 행위자인 경우 피해자에 대한 2차 피해 가능성이 커져 피해자에 대한 보호조치가 더욱 중요하므로, 피해자 보호조치의 구체적 방안에 대하여 상담 시 더 면밀하게 확인, 논의할 필요가 있습니다.

성평등가족부는 기관장에 의한 성희롱·성폭력의 사건 처리 지원을 위해 '공공부문 직장 내 성희롱·성폭력 신고센터'(http://www.mogef.go.kr/msv/wsrMain.do)에 '기관장 관련 신고하기'를 운영하고 있습니다. 피해자 또는 제3자는 성평등가족부 신고 창구에 직접 신고할 수 있습니다.



피해자가 조직 외부에 있는 기관의 상담을 필요로 하는 경우 한국여성인권진흥원 '성희롱· 성폭력 근절 종합지원센터'(02-735-7544), 또는 각 지역별 상담소에서 익명으로 상담이 가능함을 안내합니다.

■ 상급기관의 고충상담원은 규정에 따라 사건처리절차를 진행합니다.

- 상급기관 고충상담원은 피해자 상담을 진행하여 피해 사실을 파악하고 사건 접수를 지원해야 합니다.
- 상급기관 고충상담원은 피해자가 원하는 보호조치를 확인한 후 상급기관의 사건처리절차 안내 및 필요한 보호조치를 실행하여야 합니다.
- 상급기관 고충상담원은 상담 시 피해자의 의사에 따라 상급기관이 아닌 수사기관 또는 국가인권위원회를 통한 사건처리도 가능함을 안내하여 피해자가 사건처리기관을 선택할 수 있도록 조력합니다.
- 상급기관 고충상담원은 기관장의 성희롱·성폭력 사실에 대한 신고, 인지, 상담 접수를 받은 경우, 즉시 기관장에게 보고하여야 합니다.

■ 기관장의 성희롱·성폭력 사건은 기관장에게 고충상담 또는 신고 접수를 보고하여서는 안 됩니다. 고충처리절차를 총괄하는 관리자가 있는 경우 관리자에게만 보고하여 기관장에게 관련된 사건의 정보를 주지 않도록 유의하여야 합니다.

※ 기관장이 성희롱·성폭력행위자로 지목된 경우 피해자의 보호 및 2차피해 방지 등의 조치를 위해 기관장으로부터 인사·복무 등의 권한을 부기관장이 위임받을 수 있는 사무전결처리 규칙 마련 필요 (근거 : 행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 제10조제2항)

「**행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정**」
제10조(문서의 결재) ② 행정기관의 장은 업무의 내용에 따라 보조기관 또는 보좌기관이나 해당 업무를 담당하는 공무원으로 하여금 위임전결하게 할 수 있으며, 그 위임전결 사항은 해당 기관의 장이 훈령이나 지방자치 단체의 규칙으로 정한다.

■ 사건 발생기관에서는 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우(기관장 사건 포함), 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체없이 성평등가족부장관에게 그 사실을 통보하여야 합니다.(「성폭력방지법」 제5조의4, 「양성평등기본법」 제31조의2제1항).

● 피해자가 성평등가족부에 통보하는 것을 원할 경우, 고충상담원은 기관장으로부터 인사·복무에 관한 권한을 위임받은 자에게 기관장에 의한 성희롱·성폭력사건 신고 상황을 보고하고 성평등가족부에 통보합니다.

3. 신고 접수 후 피해자 보호조치

1) 기관 내 피해자 보호조치

■ 기관의 '성희롱·성폭력 예방지침'에서 기관장의 사건에 관하여 처리절차를 규정한 내용이 있으면 그에 따라 피해자 보호조치를 진행합니다. 권한위임을 포함하여 기관장 사건에 대한 명시적인 규정을 미리 마련하여 두는 것이 바람직합니다.

■ 고충심의위원회의 심의 사항에는 피해자 보호조치 및 2차 피해 방지를 위한 조치 등이 포함되어 있기 때문에, 2차 피해 가능성이 특히 높은 기관장 사건에 대해서는 외부전문가가 포함된 고충심의위원회를 조기 소집하여 피해자 보호조치를 결정하고 시행하도록 합니다.

● 고충상담원은 피해자의 의사를 확인하고 기관의 선례들을 찾아보고, 기관의 사정을 고려하여 조사과정 중 피해자에게 필요한 보호조치에 관한 의견을 심의자료로 준비합니다.

● 기관장의 성희롱·성폭력 사건에 대해 기관의 '성희롱·성폭력 예방지침'에서 별도

로 정한 내용이 없다면, 기관장을 제외한 고충처리 최고 관리자가 고충심의위원회 심의 내용을 고려하여 필요한 조치를 하도록 하여야 합니다.

■ 기관장의 성희롱·성폭력 사건에 대해 모든 사건 처리를 상급기관에 위임하고 있다면, 고충상담원은 상급기관의 결정에 따라 조사기간 중 피해자 보호 조치를 실행합니다.

■ 상급기관 또는 외부 조사기관에서 성희롱·성폭력 사건이 진행되고 있더라도 고충상담원은 피해자에게 주기적으로 연락하여 조력이 필요한지 확인하도록 합니다.

2) 성평등가족부의 후속조치

1 후속조치 검토 및 통보

■ 성평등가족부는 '기관장 사건신고 전담창구'로 신고·접수된 사건과 기관내에서 신고하여 성평등가족부로 통보된 사건에 대해 분류하고 처리를 검토합니다.

- 사건 분류 전에, 신고인과 사건의 사실관계 및 신고인 요청사항 확인을 위해 초기상담을 실시하고 심리·법률·의료관련 지원기관 등을 안내·연계합니다.
- 성평등가족부는 초기상담 내용을 반영하여 전문가 등을 포함한 사건분류회의를 개최하고, 조사 및 수사의뢰, 기관조치, 이관, 단순종결 등으로 분류할 것을 결정합니다.

■ 성평등가족부는 사건분류회의에서 결정된 내용을 피해자 및 발생기관 등에 통보합니다.

- (피해자) 피해자에게 회의에서 결정된 내용을 통보하고, 이후 진행경과에 대해서도 통지할 것임을 안내합니다.
- (발생기관) 기관조치로 결정된 경우 해당기관에 사건 처리 및 필요한 조치사항을 요청합니다. 이때 피해자 보호, 2차 피해 방지를 위한 즉각적인 조치를 시행하도록 요청합니다(1개월 내 회신 요청). 또한, 해당기관에 현장점검이 결정된 경우, 사건 처리시스템 (관련 규정 등), 피해자 보호(2차 피해 포함) 조치, 조직문화 등에 대한 성평등가족부 현장점검에 대하여 통보하고 적극 협조할 것을 요청합니다.

2 조사 및 수사

■ 성평등가족부에서는 사안에 따라 형사사법 절차가 필요한 경우와 아닌 경우를 판단하고 피해자의 의사를 고려하여 경찰과 국가인권위원회에 관련 절차를 진행합니다.

- (조사) 국가인권위원회에서 조사가 필요하다고 판단될 경우 피해자와 협의하여 관련 절차를 진행합니다.
- (수사) 경찰에서의 수사가 필요하다고 판단될 경우 피해자와 협의하여 관련 절차를 진행합니다.

4. 성희롱·성폭력 판단 후 사건처리

1) 피해자 보호조치

■ 기관장에 대한 성희롱·성폭력에 대한 판단이 이루어지면 기관에서는 지체없이 피해자 보호조치를 취하도록 합니다.

■ 신고 접수 후 피해자 보호조치와 마찬가지로 기관장이 성희롱·성폭력 행위자인 경우 고충심의위원회에서 피해자 보호조치를 심의·의결하도록 규정되어 있다면 지체없이 고충심의위원회를 소집하여 위원회에서 피해자 보호조치를 심의하고, 기관장의 성희롱·성폭력 사건에 대해 기관의 '성희롱·성폭력 예방지침'에서 별도로 정한 내용이 없다면, 기관장을 제외한 고충처리 최고 관리자가 피해자 보호조치를 시행하도록 합니다.

■ 기관장의 성희롱·성폭력 사건에 대해 모든 사건 처리를 상급기관에 위임하고 있다면, 고충상담원은 상급기관의 결정에 따라 피해자 보호 조치를 실행합니다.

■ 기관장의 성희롱·성폭력이 불인정된 경우에도 피해자 또는 신고자에 대한 불이익조치는 법률로 금지되어 있고, 기관장의 권한은 조직 전체에 영향을 미치므로 사안에 따라 피해자 및 신고자에 대한 보호조치 시행을 고려할 필요가 있습니다.

- 기관장의 성희롱·성폭력 인정 여부와는 무관하게, 사안의 내용상 보호조치의 필요성이 인정되는 경우 기관장과의 업무 접점이 최소화되고, 피해자가 안전하게

직장 생활을 유지할 수 있도록 근무장소의 변경, 배치전환 등 필요한 보호조치를 취하여야 합니다.

2) 재발방지대책 수립 및 시행

■ 성희롱·성폭력 사건 발생시 해당 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 합니다(「양성평등기본법」 제31조의2제1항, 「성폭력방지법」 제5조의4제1항).

■ 고충심의위원회를 개최하여 재발방지대책을 심의하고, 기관장의 성희롱·성폭력 사건에 대해 기관의 '성희롱·성폭력 예방지침'에서 별도로 정한 내용이 없다면, 기관장을 제외한 고충처리 최고 관리자가 재발방지대책을 시행합니다.

■ 기관장의 성희롱·성폭력 사건이 외부기관에서 판단이 내려지기 전에 언론 등에 노출되어 기관 내에서도 알려졌다면 조사 중이더라도 2차 피해 예방 대책을 세우고 시행하여야 합니다.

- 기관장의 성희롱·성폭력 사건은 피해자에 대한 2차 가해가 가장 심각하게 발생할 확률이 높습니다. 기관에서는 사건이 알려졌다고 판단되면 2차 피해 예방 교육 등 2차 피해 예방 대책을 수립하고 시행하여 피해자를 보호하기 위한 노력을 하여야 합니다.

3) 성평등가족부 현장점검 및 조직문화진단

■ 성평등가족부에서는 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건이 발생한 기관에 후속조치 필요사항을 통보함과 동시에 피해자 보호 및 권리구제 등을 위한 현장점검 및 조직문화진단을 실시합니다.

- 성인지적 관점에서 기관 내부의 성희롱·성폭력 방지 시스템 구축을 통한 피해자 지원체계 강화, 해당 기관의 내부규정 미비점 보완, 예방교육의 실효성 제고, 피해자 보호조치 등을 점검하고, 필요시 시정, 보완을 요청할 수 있습니다.
- 현장점검팀은 성평등가족부 담당자, 성폭력 피해 지원 전문가 등으로 구성됩니다.

V

기관장(사업주), 관리자, 피해자, 동료 등의 역할 및 대응

V | 기관장(사업주), 관리자, 피해자, 동료 등의 역할 및 대응

01 기관장 또는 사업주, 대표이사

■ 기관장(사업주)은 성희롱·성폭력을 예방하기 위한 교육 등을 실시할 의무가 있습니다.

- 기관장(사업주)은 성희롱·성폭력 예방교육을 매년 1회 이상 전 직원을 대상으로 실시해야 합니다(「양성평등기본법」 제31조제1항, 「성폭력방지법」 제5조제1항, 「남녀고용평등법」 제13조제1항). 따라서 모든 직원이 참여할 수 있도록 교육계획을 수립하여 시행해야 합니다.
  - 기관장(사업주)도 성희롱·성폭력 예방교육의 필수 대상자이므로 반드시 참여해야 합니다(「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「남녀고용평등법」 제13조제2항).
- 기관장(사업주)은 고충상담원의 전문교육, 전문강사에 의한 법정 예방교육 실시 등 성희롱 성폭력 방지를 위한 예산을 확보해야 합니다.
- 기관장(사업주)은 성희롱·성폭력 예방교육의 내용을 직원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두고,(「남녀고용평등법」 제13조제3항). 성희롱·성폭력 예방지침을 사업장 내 직원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 게시해야 합니다(동법 시행규칙 제5조의2제1항).
- 기관장(사업주)은 성희롱·성폭력 예방교육 시 관리자에 대한 교육을 별도로 실시하거나, 관리자 승진교육에 성희롱·성폭력 예방교육을 추가하여 관리자가 성희롱·성폭력 예방을 할 수 있도록 운영해야 합니다.
- 성희롱·성폭력 방지조치의 실효성 확보를 위하여 기관장(사업주)의 책임하에 연간 추진계획을 수립해야 합니다(「양성평등기본법」 시행령 제20조).

■ 기관장(사업주)은 성희롱·성폭력 예방시스템을 구축하여야 합니다.

- 성희롱·성폭력 예방시스템은 법정 의무교육뿐만 아니라, 성희롱·성폭력 고충상담원의 지정을 포함하여 사건처리 절차를 마련하는 것까지 포함해야 합니다(「양성평등기본법시행령」 제20조제1항, 「남녀고용평등법시행규칙」 제5조의2제2항).
- 성희롱·성폭력 고충 상담과 구제절차, 사건처리 절차와 조치기준은 성희롱·성폭력 예방 교육에 반드시 포함되어야 할 내용입니다(「양성평등기본법시행령」 제19조제1항, 「남녀고용평등법시행령」 제3조제2항). 성희롱·성폭력 사건이 발생한 적이 없다고 하더라도 반드시 사건처리 절차를 마련하도록 합니다.
- 기관장(사업주)은 행위자에 대한 무관용 원칙을 조직 구성원에게 천명함으로써 성희롱·성폭력 예방효과를 높이는 것이 중요합니다.
- 성희롱·성폭력 사건이 발생하면 규정에 따라 신속하게 공정하고 객관적인 조사를 진행하도록 관리·감독할 필요가 있습니다.

■ 기관장(사업주)은 성희롱·성폭력 피해자 보호조치와 사실관계 확인 시 행위자 징계 등 필요한 조치를 할 의무가 있습니다.

- 기관장(사업주)은 사건처리기간 동안 피해근로자 등의 보호를 위해 본인의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 전보, 유급휴가 등의 조치를 해야 합니다(「양성평등기본법」 제31조의2제3항, 「성폭력방지법」 제5조의4제2항, 「남녀고용평등법」 제14조제3항).
- 기관장(사업주)은 조사 결과 직장 내 성희롱·성폭력 발생 사실이 확인된 때에는 피해 근로자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등의 조치를 해야 합니다(「남녀고용평등법」 제14조제4항).
- 기관장(사업주)은 조사 결과 직장 내 성희롱·성폭력 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대해 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 해야 합니다(「남녀고용평등법」 제14조제5항).

■ 기관장(사업주)은 성희롱·성폭력 2차 피해 방지 및 재발방지를 위한 조치를 강구해야 합니다.

- 「여성폭력방지기본법」에서는 국가와 지방자치단체가 2차 피해를 방지하기 위하여 2차 피해 방지지침과 업무 관련자 교육 등 필요한 대책을 마련할 의무(제18조 제1항)를 규정하고 있는데, 이에 따라 기관장(사업주)은 성희롱·성폭력 사건처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해인 2차 피해를 방지하도록 노력해야 합니다.

[참고] 2차 피해 정의

「여성폭력방지기본법」

제3조(정의)

3. "2차 피해"란 여성폭력 피해자(이하 "피해자"라 한다)가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.
   가. 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 여성폭력 사건처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해
   나. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해(정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다)
   다. 사용자(사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 사업주를 위하여 근로자에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는 자를 말한다)로부터 폭력 피해 신고 등을 이유로 입은 다음 어느 하나에 해당하는 불이익조치
      1) 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 신분상의 불이익조치
      2) 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 부당한 인사조치
      3) 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
      4) 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
      5) 교육 또는 훈련 등 자기계발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치
      6) 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위
      7) 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
      8) 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위
      9) 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치

- 성희롱·성폭력 사건 발생 시 피해자에게 2차 피해가 발생했는지, 또는 발생할 가능성이 있는지를 확인하고, 2차 피해 발생을 방지할 수 있는 조치를 취할 필요가 있습니다.
  - 사건처리 과정에서 또는 심의에 따라 실시하는 피해자 보호조치는 2차 피해 방지를 위해 필요한 조치입니다.
  - 그 외에도 기관 내 여론을 모니터링하고, 필요시 2차 피해에 대한 예방교육을 실시하는 등 적정한 조치를 취합니다.
- 피해자의 의사를 고려하여 심리 치유를 위한 상담 등 피해자에게 필요한 지원을 제공하여 회복을 지원하는 것이 필요하며, 사건처리가 종료된 이후에도 2차 피해 발생 여부 등에 대해 일정 기간 피해자 및 행위자에 대해 사후관리를 위한 모니터링을 할 필요가 있습니다.
- 피해자가 2차 피해 발생 및 불공정 처리 호소 시, 피해자가 이용가능한 외부 사건처리방식과 전문적인 상담이 가능한 기관들을 안내하고, 가능하다면 전문기관 소속 변호사를 연계하여 무료 법률상담 및 법률구조 등을 지원할 수 있도록 합니다.
- 피해자에게 어떠한 형태의 불이익한 조치가 발생하는 일이 없도록 주의해야 하며, 2차 피해를 야기한 직원에게는 행위자에 준하는 책임을 물어야 합니다. 사건조사에 협력한 직원이나 고충상담원 등 피해자를 조력하는 사람들이 피해를 당하거나 불이익 조치를 받는 일이 없도록 모니터링하고 적절한 조치를 취합니다.

  ※ 기관장(사업주)가 성희롱·성폭력 피해자·신고자에게 불이익 조치를 한 경우 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금(「양성평등기본법」 제31조의2제4항, 제54조, 「성폭력방지법」 제8조, 제36조제1항, 「남녀고용평등법」 제14조제6항, 제37조제2항)

- 기관 내 성희롱·성폭력 실태를 정기적으로 모니터링하여 성희롱·성폭력이 재발하지 않도록 노력합니다.

02 관리자

■ 관리자가 성희롱·성폭력 사건 발생 시 어떻게 대응하느냐는 피해자 구제에 매우 중요합니다.

- 관리자는 피해자보다 상급자인 조직 구성원을 통칭하며, 사건 발생 시 조직이 어떻게 대응하느냐가 피해자 구제에서 매우 중요합니다.

■ 피해자가 요청한 면담을 통해서 사건을 인지한 경우, 지체없이 고충상담원에게 상담을 신청하고 피해자와의 면담내용을 공유하고 이후 피해자에 대한 조치를 논의해야 합니다.

- (비밀 유지 의무 준수) 고충상담원 외의 제3자에게 면담내용에 대하여 누설하여서는 안 됩니다.
- (경청과 공감의 태도) 피해자에게 직장생활에 어려운 점이 있는지 물어보고, 도움이 필요하면 언제든지 도와주겠다는 메시지를 전달해야 합니다.
- (피해자 보호 방안 모색) 성희롱·성폭력 사건을 인지하는 즉시 고충상담창구와 연계하여 피해자가 원한다면 피해자와 행위자를 분리할 수 있는 방안을 모색하여 조치해야 합니다.
- (제3자에 의한 피해 대응) 고객 등 제3자에 의한 피해를 인지하는 경우, 피해자의 의사에 따라 신속하게 대민업무를 중지하도록 하고, 근무장소 변경 및 배치전환 등의 조치를 취하여야 합니다. 이 과정에서 피해자에게 근로조건 및 고용상의 불이익이 발생하지 않도록 해야 합니다.

■ 면담 과정에서 사건에 대하여 판단하거나 행위자와 피해자 사이를 조정하려 하지 말고, 피해자의 상황을 충분히 경청하고 공감하며, 기관 내 고충처리절차 등에 대해 필요한 정보를 전달하는 역할에 충실해야 합니다.

- (행위자 옹호 표현 금지) 면담 과정에서 행위자를 옹호하거나 행위자의 입장을 대변하는 것과 같은 표현를 하지 않도록 주의해야 합니다.
- (비밀 유지 의무 준수) 피해자가 원치 않는 방식으로 사건이 공개되지 않도록 비밀을 지켜야 합니다.

- (행위자와의 비공식 면담 금지) 행위자에게 사건에 대해 아는 체를 하거나 상담을 제안하는 행동은 하지 말아야 하며, 피해자의 요청이 없음에도 불구하고 행위자와 면담하려는 시도는 지양하도록 합니다.
- (피해자 보호 방안 모색) 공식적인 결과가 나오기 전까지 피해자 보호를 위해 관리자로서 취할 수 있는 방안이 무엇인지 살피고, 사안처리를 담당하는 고충상담원 등과의 협의를 통해 가능한 피해자 보호를 위한 조치를 취할 수 있도록 합니다. (예 피해자 유급 휴가 부여 방안 고려, 행위자의 재택 근무 또는 업무장소 및 일정 조정 등)

■ 사건 조사가 진행되면 피해자에 대한 최초 면담자로서 피해자와의 면담내용에 대하여 조사 시 협조해야 합니다.

- (공정하고 신속한 절차 진행) 조사단계에서 관리자가 수행할 절차가 있으면 신속하고 공정하게 절차를 진행하고, 사건의 지연으로 인한 2차 피해가 발생하지 않는지 진행 상황을 주시해야 합니다.
- (소문 유포자에 대한 엄중 경고) 조직 내에서 해당 사건에 대한 소문이 돈다는 것을 알게 되는 경우, 행위자 및 소문 유포자에 대하여 2차 피해 행위에 해당하며 행위자는 가중 처벌되고 소문 유포자는 행위자에 준하여 징계받을 수 있음을 경고해야 합니다.
- (피해자 지원 관심 유지) 피해자가 고충처리절차 내에서 어려움을 겪지 않는지 상급자로서 관심을 보여야 합니다.

■ 사건이 종료된 후에도 성희롱·성폭력 예방교육 강화 및 모니터링을 통해 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지를 위해 지속적으로 노력해야 합니다.

- (피해자 보호 조치 실행) 인사부서와 협의하여 피해자에 대한 성희롱·성폭력이 재발되지 않도록 행위자에 대한 부서 전환 등을 통해 피해자 보호조치를 실행해야 합니다. 이 경우 피해자에게 불이익이 발생하지 않고, 피해자가 직무에 원만히 복귀할 수 있도록 적극 지원해야 합니다.
- (지속적인 2차 피해 모니터링) 사건의 종결 이후에도 피해자에 대한 2차 피해(따돌림, 업무 배제, 평판 훼손 등)가 이루어지지 않도록 계속 관심을 갖고 주기적으로 모니터링 해야 합니다.

03 고충상담원

- 고충상담원은 기관의 고충처리제도 전반의 실무를 담당하고 있기에 고충처리에 대해 가장 잘 알고 있어야 합니다. 기관의 고충처리제도를 숙지하고, 성희롱·성폭력 관련 법령 및 지침에 대한 전문성을 제고하도록 노력합니다.

- 고충상담원은 성희롱·성폭력 고충처리 역량 강화를 위해 필요한 교육을 기관에 제안하여 본인의 역량 향상을 위해 노력하여야 합니다.
  - 고충처리 역량 강화를 위해 필요한 상담 기법, 커뮤니케이션, 조정 관련 전문 교육 이수를 기관에 적극적으로 제안하고 본인의 역량 향상을 위해 노력해야 합니다.

- 성인지 감수성 및 인권 감수성을 높이고, 자신의 상담 태도가 민감한 감수성을 지니고 있는지 스스로 점검하는 노력이 필요합니다.

- 성희롱·성폭력 고충처리 외에 예방 활동에도 관심을 가지며 예방활동이 주기적으로 이루어질 수 있도록 성희롱·성폭력 예방계획 수립을 위해 노력합니다.
  - 고충처리 경험을 바탕으로 제도 운영에 대한 평가나 예방 활동에 대한 의견을 제시하여 고충상담원의 의견이 예방계획에 반영되도록 노력해야 합니다.

- 성희롱·성폭력 고충상담창구와 사이버 신고센터를 설치하고 방문, 서면, 전화, 온라인 등 다양한 방식으로 상담을 신청할 수 있음을 조직 내외에 적극적으로 홍보합니다.

- 예방 및 대응 매뉴얼을 제작하고, 조직 구성원들이 쉽게 접근하고 인지할 수 있도록 온라인 홍보 또는 눈에 띄는 장소에 상시 게시합니다.

- 고충상담원의 핵심 역할은 고충상담과 피해자 조력입니다. 고충상담 역량 강화를 위해서 상담 또는 커뮤니케이션, 조정에 관한 역량을 강화할 수 있도록 노력합니다.

- 고충상담에서는 '적극적 경청'을 합니다. 피해자뿐만 아니라 모든 내담자에게 '적극적 경청'을 하여 내담자들의 의도나 감정을 이해하고, 바람직한 해결방법을 모색하도록 합니다.

- 고충상담의 내용은 상담일지 서식에 따라 기록하고, 내담자의 비밀보장을 위해 안전하게 보장합니다.

- 고충상담으로 끝나지 않고 성희롱·성폭력 조사로 연계되어 사건처리를 하는 경우 고충상담원은 제도 전반적으로 지침이나 매뉴얼대로 진행되고 있는지, 절차적 위반의 문제는 없는지를 점검해야 합니다. 고충처리제도 운영과 관련하여 절차적 문제가 발생하지 않도록 점검하고 관리하도록 하십시오.

- 피해자 조력은 고충상담에서 끝나는 것이 아니라 피해자가 건강하게 조직에 적응할 때까지 지원하는 것이 바람직합니다. 기관에서 피해자 조력에 관하여 규정하고 있는지를 점검하고, 적절한 피해자 조력을 하도록 합니다.

- 고충처리과정에서 고충상담원이 정신적으로 스트레스를 받을 수 있습니다. 정신적 스트레스를 해소할 방법을 대비하고, 고충처리로 인한 스트레스에 대해 기관이 제도적으로 지원할 내용(예 상담지원, 수당, 휴가 등)이 있다면 규정 또는 지침으로 정하여 기관의 고충상담원들이 건강하게 고충처리를 할 수 있도록 합니다.

04 피해자

- 성희롱·성폭력은 전적으로 행위자의 잘못이지 피해자의 탓이 아닙니다. 성희롱·성폭력은 왜곡된 조직문화, 권력관계 속에서 발생한 행위자의 불법행위일 뿐 피해자의 잘못이 아닙니다.

- 성희롱·성폭력 행위에 대한 거부의사의 전달은 이후 법적, 제도적 절차 시 도움이 됩니다.

- 사건에 대한 객관적 사실을 육하원칙에 의거하여 기록하고 SNS, 문자, 이메일, 전화통화 내역, 목격자 등 관련 자료들을 확보합니다.

■ 기관 내 고충처리절차 등 성희롱·성폭력 문제의 해결 절차를 숙지하고, 노동조합 등의 지원 단체를 살펴본 후 적절한 해결방법을 모색합니다.

■ 기관 내 절차를 통해 해결책을 모색할 경우 행위자의 사과와 재발방지 약속 등을 전제로 한 합의, 행위자에 대한 처벌 등을 요구할 것인지 등 자신이 원하는 해결방법을 강구합니다.

- 기관 내 성희롱·성폭력 고충상담 부서 담당자에게 연락을 취하고 신고합니다. 이때는 행위자의 행위에 대하여 자세하게 진술합니다.
- 본인에 대한 보호조치와 피해구제를 위한 해결책을 요구합니다.
- 조사절차가 진행되는 동안 행위자와 접촉을 하지 않을 수 있도록 업무공간의 변동과 유급 휴가를 요청할 수 있습니다.

■ 기관 내 제도를 먼저 이용하여 해결을 도모한 다음 제대로 해결되지 않는 경우에 주로 외부기관을 이용합니다. 그러나 반드시 기관 내 제도를 먼저 이용해야 하는 것은 아니며, 여러 가지 구제제도를 동시에 이용할 수 있습니다.

■ 피해자가 행위자의 언행을 사내 게시판에 글로 올리는 경우 법적으로 명예훼손으로 인한 고소 등의 문제가 발생할 수 있으므로 유의해야 합니다. 성희롱·성폭력 피해를 입은 경우 신뢰할 수 있는 상급자나 상담기관 등과 상의하도록 합니다.

■ 기관장(사업주)이 피해자에게 불이익 조치를 하는 것은 법적으로 금지되고 있습니다. 회사가 피해자에게 불이익을 주는 경우에는 반드시 문제제기를 하고, 법적 조치를 강구하기 위해 증거 등을 확보해야 합니다.

- 사업주뿐 아니라 조직 구성원이 피해자에게 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하는 경우에는 사업주가 이를 방치하는 것도 법적으로 금지되고 있습니다. 사업주에게 이런 사정을 알리고 시정을 적극적으로 요구해야 합니다.

05 동료 근로자

- 나 자신이 피해를 직접 입은 것은 아니지만 내가 함께 있는 상황에서 문제가 될 수 있는 언행이 발생했을 때, 타인의 성적 불쾌감을 유발할 수 있는 농담이나 상황에서 함께 웃고 즐거워하지 않아야 함은 물론이고, 이에 이의를 제기하는 등 더 이상 피해가 발생하지 않도록 개입할 필요가 있습니다.

- 동료근로자들은 피해자를 근거 없이 비난하거나 수군거리는 행위, 허위소문을 유포하는 행위, 집단 따돌림(왕따)시키는 행위, 괴롭히는 행위 등을 해서는 안 됩니다. 이는 피해자에 대하여 명백하게 불이익한 행위(2차 가해)임을 인식해야 합니다.
  - 자신과 타인은 궁극적으로 연결되어 있는 존재임을 인지하여 타인을 괴롭히는 행위는 결국 자신을 괴롭히는 일임을 자각해야 합니다.
  - 성희롱·성폭력 문제는 조직의 문제이자 곧 나의 문제라는 인식을 가져야 합니다.

- 동료가 성희롱·성폭력 피해를 입은 사실을 인지하게 된 경우, 피해를 입은 동료가 스스로 이야기할 때까지 기다립니다. 피해자가 피해사실을 이야기했다면 피해자의 당시 대처와 행동에 대한 판단과 충고는 하지 않으며 성희롱·성폭력 피해를 입은 것이 피해자의 잘못이 아니라는 것을 알려줍니다.
  - 사내 구제절차를 통해 신고할지 여부는 피해자가 스스로 판단하고 결정하도록 합니다.

- 동료가 성희롱·성폭력 피해를 회사 내에 신고한 경우, 피해 동료의 용기를 북돋으며 심적으로 지지하는 태도를 보입니다. 좀 더 적극적인 방법으로 필요한 정보(예 사내 규정 및 고충상담 창구 등)를 함께 찾고, 해야 할 일의 순서를 의논하며, 찾아가야 할 곳에 동행하는 것은 피해자에게 큰 도움이 될 수 있습니다.

- 사내 피해 구제절차 과정 중에 피해자가 겪게 되는 두려움과 불안, 무력감 등 정서적 고충에 대한 이야기를 들어주고 위로합니다. 피해 입은 동료가 자신이 지지받고 있다는 확신을 가질 수 있도록 도와주며, 일상을 유지할 수 있도록 살피고 조력합니다.

- 사내에서 진행된 피해 구제절차를 마친 다음에도 피해 후유증 치유가 필요하다는 것을 알려줍니다.

- 같은 조직에 속해 있는 구성원들은 피해자와 공동대처하여 문제가 공정하게 해결될 수 있도록 노력해야 성희롱·성폭력이 근절되고 건강한 조직을 만들 수 있다는 점을 유념해야 합니다.

참고 성희롱·성폭력 2차 피해 예방을 위한 체크리스트(예시)

Ⅰ. 예방 및 사전 준비 단계

체크항목	점검 내용 (2차 피해 예방 중심)
법정 교육 내실화	성희롱 예방 교육 시, 2차 피해의 심각성, 불이익 조치의 법적 처벌(징역/벌금), 동료 근로자의 적극적 개입 및 비난 금지 역할을 필수적으로 포함했는가?
지침 마련 및 게시	직장 내 성희롱 예방 지침에 불리한 처우(2차 가해)의 유형(폭언, 따돌림, 부당 인사 등)과 이에 대한 엄중한 징계 규정을 명시하고, 근로자들이 상시 열람할 수 있도록 게시했는가?
무관용 원칙 천명	기관장 명의로 성희롱·성폭력 및 2차 가해 행위에 대한 무관용 원칙을 조직 구성원에게 공식적으로 천명하여 예방 효과를 높였는가?

Ⅱ. 신고 접수 및 인지 초기 단계

점검항목	점검 내용 (2차 피해 예방 중심)
신속한 분리조치	신고 접수 또는 사실 인지 후, 피해자의 의사를 확인하여 행위자로부터의 분리 조치(근무 장소 변경, 유급 휴가 등)를 지체없이 이행했는가?
피해자 의사 존중	분리조치 등 피해자 보호를 위한 조치가 피해자 등의 의사에 반하여 이루어지지 않았는가?
비밀 유지 의무 고지	사건처리 과정에 참여하는 모든 관계자(조사자, 목격자, 관리자 등)에게 비밀 유지 의무를 고지하고, 위반 시 제재가 있음을 명확히 안내했는가?
피해자 판단 충고 금지	피해자가 피해 사실을 이야기했을 때, 피해자의 당시 대처나 행동에 대한 판단과 충고를 삼가고, 피해자의 잘못이 아님을 알려주었는가?

Ⅲ. 조사 단계

점검항목	점검 내용 (2차 피해 예방 중심)
조사 과정 중 보호	조사과정에서 피해자에게 사건 관련 진술 외 불필요한 정보(사생활, 복장 등)를 질문하지 않았으며, 발언 시 성인지 감수성을 갖추도록 주의했는가?
조력자 동행 보장	피해자가 조사과정에서 노동조합 대표 또는 외부 전문 조력자를 동행할 수 있도록 보장하고, 이들에게도 비밀 유지 의무를 고지했는가?
피해자 권리 안내	피해자에게 사내 구제 절차 외 고용노동부, 국가인권위원회 등 외부 구제 절차 이용 권리를 명확히 안내하고 결정은 피해자가 스스로 하도록 했는가?

Ⅳ. 조치 결정 및 시행 단계(불이익 조치 금지)

점검항목	점검 내용 (2차 피해 예방 중심)
피해자 의견 청취	행위자에 대한 징계 등 조치를 결정하기 전에 피해자의 의견을 반드시 듣고 이를 충분히 고려했는가?
피해자 조치 이행	조사 결과 사실 확인 후, 피해자가 요청한 경우 근무 장소 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 이행했는가?
불이익 조치 모니터링	사건 신고자 및 피해자에 대해 파면, 해고, 부당한 인사조치, 집단 따돌림 방치 등 어떠한 형태의 불리한 처우가 발생하지 않았음을 전 직원을 대상으로 명확히 확인했는가?
2차 가해자 책임 추궁	조사 결과 2차 피해를 야기한 직원(소문 유포, 비난, 따돌림 등)이 확인된 경우, 해당 직원에게 행위자에 준하는 엄중한 책임을 물어 징계했는가?

Ⅴ. 사후 관리 및 조직 문화 개선 단계

점검항목	점검 내용 (2차 피해 예방 중심)
지원 연계	사건 종료 후에도 피해자에게 심리 치유를 위한 상담 및 의료지원 연계 등 필요한 지원을 제공하여 회복을 지원했는가?
모니터링 실시	피해자의 안전 확보 및 2차 피해 발생 여부 확인을 위해 피해자의 동의를 얻어 일정 기간 주기적인 모니터링을 진행했는가? (동의 거부 시 불이익 없음 안내 확인)
신고/조력자 보호	사건 조사에 협력한 직원이나 고충상담원 등 조력자들이 불이익 조치를 받는 일이 없도록 모니터링하고 적절한 조치를 취했는가?
조직 문화 개선	사건 종료 이후, 조직 문화 개선을 위한 후속 논의 및 활동을 지속적으로 추진했는가?

VI

관련 서식

※ 이 매뉴얼에서 제시하는 서식은 예시이므로 기관에 맞게 활용하시기 바랍니다.

관련 서식 목록

• 사건인지, 고충상담, 조사신청 및 접수단계 서식

[서식 1-1] 성희롱·성폭력 상담 및 조사 신청서 서식
[서식 1-2] 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수 대장(예시1)
[서식 1-3] 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수 대장(예시2)
[서식 1-4] 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수 대장(예시3)
[서식 1-5] 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수 대장(예시4)
[서식 1-6] 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수 대장(예시5)
[서식 1-7] 성희롱·성폭력 상담일지 서식
[서식 1-8] 성희롱·성폭력 조사 신청서 서식
[서식 1-9] 성희롱·성폭력 조사 신청 확인서 서식
[서식 1-10] 성희롱·성폭력 사건 통보 안내서 서식
[서식 1-11] 사건(통보,신고) 동의 확인서 서식

• 조사 단계 서식

[서식 2-1] 출석통지서 서식
[서식 2-2] 서약서 (조사대상자용) 서식
[서식 2-3] 서약서 (조사위원용) 서식
[서식 2-4] 피해자 보호조치 안내문(예시) 서식
[서식 2-5] 행위자(피신고인) 접근금지 및 분리조치 안내문(예시) 서식
[서식 2-6] 진술서 서식
[서식 2-7] 피신고인에 대한 질문 답변서(예시) 서식
[서식 2-8] 자료제출 확인서 서식
[서식 2-9] 성희롱·성폭력 사건 조사결과 보고서(예시1)
[서식 2-10] 성희롱·성폭력 사건 조사결과 보고서(예시2)

• 성희롱·성폭력 고충심의위원회 서식

[서식 3-1] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원 위촉장 서식
[서식 3-2] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석 안내(위원회 구성 및 소집) 서식
[서식 3-3] 서약서(심의위원용) 서식
[서식 3-4] 심의의결서 서식
[서식 3-5] 사건 당사자 심의결과 통보용 서식

• 사건종결 단계 서식

[서식 4-1] 각서 서식
[서식 4-2] 피해자 모니터링 안내 및 동의서(예시) 서식

[서식 1-1] 성희롱·성폭력 상담 및 조사 신청서 서식

(상담□ 조사□) 신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않습니다.

<table>
<tr><td>제출일</td><td colspan="2">20 년 월 일</td><td>접수일</td><td colspan="2">20 년 월 일</td></tr>
<tr><td rowspan="7">당사자</td><td rowspan="3">신청인</td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성명</td><td></td><td>성별</td><td></td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">피해자</td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성명</td><td></td><td>성별</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">행위자</td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성명</td><td></td><td>성별</td><td></td></tr>
<tr><td>내용</td><td colspan="5">※ 육하원칙에 따라 문제 행위, 지속성 여부, 목격자 또는 증인의 유무 등을 기록</td></tr>
<tr><td>요구사항
※조사를
신청한 경우</td><td colspan="5">1. 성희롱·성폭력의 중지 ( ) 2. 사과, 합의 및 조정 ( )
3. 징계등 인사조치 ( ) 4. 기타 ( )</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 내용이 많은 경우 별지 추가 작성 가능</td></tr>
</table>

[서식1-2] 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수 대장(예시1)

성희롱·성폭력사건 접수 및 처리 대장

접수번호	접수		신청인		고충 내용	처리결과				담당자	
	접수 일자	접수 방법	성명	소속 부서		상담종결		성희롱·성폭력 사건 접수		이름	확인
						일자	종결 사유	접수일자 및 결과	신청인 회신일자		

[서식 1-3] 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수 대장(예시2)

성희롱·성폭력사건 접수 및 처리 대장

담당자 (서명 또는 인)

접수번호	접수		신청인		고충 내용	처리결과			
	접수 일자	접수 방법	성명	소속 부서		상담종결		성희롱·성폭력 사건 접수	
						일자	종결사유	접수일자 및 결과	신청인 회신일자

[서식1-4] 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수 대장(예시3)

성희롱·성폭력사건 접수 및 처리 대장

담당자 (서명 또는 인)

접수번호	접수		신청인		처리결과			
	접수일자	접수방법	성명	소속부서	상담종결		성희롱·성폭력사건 접수	
					일자	종결사유	접수일자 및 결과	신청인 회신일자

[서식 1-5] 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수 대장(예시4)

고충 접수 및 처리 대장

접수번호	접수일자	신청인		고충내용	처리결과	회신일자	확인	
		성명	소속부서				상담원	부서장

[서식1-6] 성희롱·성폭력 상담 및 사건 접수 대장(예시5)

고충 접수 및 처리 대장

담당자 (서명 또는 인)

확인자 (서명 또는 인)

접수 번호	접수 일자	신청인		고충내용	처리결과	회신 일자
		성명	소속 부서			

[서식1-7] 성희롱·성폭력 상담일지 서식

성희롱·성폭력사건 상담일지

<table>
<tr><td colspan="2">접수번호</td><td colspan="3">담당자</td><td>작성
일자</td><td colspan="2">년 월 일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">상담개요</td><td>상담일시</td><td colspan="2">년 월 일
시 분 ~ 시 분</td><td>상담장소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>상담방법</td><td colspan="5">1. 대면[ ] 2. 유선[ ] 3. 온라인(e-mail, 사이버신고센터등)[ ]
4. 기타( )</td></tr>
<tr><td rowspan="2">피상담자
(상담신청인)</td><td colspan="2">성명</td><td colspan="2">소속</td><td colspan="2">직급</td></tr>
<tr><td colspan="2">성별
남[ ], 여[ ]</td><td colspan="2">연락처</td><td colspan="2">E-mail</td></tr>
<tr><td>상담신청
요지</td><td colspan="7">※ 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 육하원칙에 의해 기재</td></tr>
<tr><td>상담내용</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">처리결과</td><td>상담
종결</td><td colspan="3">종결사유</td><td colspan="3">종결일자
년 월 일</td></tr>
<tr><td>사건
접수</td><td colspan="3">조치결과</td><td colspan="3">회신일자
년 월 일</td></tr>
</table>

210mm×297mm[백상지80g/㎡]

[서식 1-8] 성희롱·성폭력 조사 신청서 서식

조사 신청서

※[ ]에는 해당 되는 곳에 "√"표시를 합니다. 색상이 어두운 난은 신청인(대리인)이 작성하지 않습니다.

<table>
<tr><td colspan="3">접수번호</td><td colspan="2">담당자</td><td colspan="4">처리기간: 신청접수일로부터 20일, 특별한 사정이 있는 경우 10일 연장 가능</td></tr>
<tr><td rowspan="6">당
사
자</td><td rowspan="2">신청인</td><td>성명</td><td></td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성별</td><td>남[ ], 여[ ]</td><td>연락처</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">대리인
※
대리인이
신청하는
경우</td><td>성명</td><td></td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성별</td><td>남[ ], 여[ ]</td><td>연락처</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">피신청인
(행위자)</td><td>성명</td><td></td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성별</td><td>남[ ], 여[ ]</td><td>연락처</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>신청
취지</td><td colspan="7">※ 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 육하원칙에 따라 기록합니다.</td></tr>
<tr><td>요구
사항</td><td colspan="7">1. 성희롱·성폭력 중지[ ] 2. 성희롱·성폭력에 대한 사과와 재발방지 조치[ ]
3. 징계 등 인사조치[ ] 4. 기타( )</td></tr>
<tr><td colspan="8">상기의 사건처리를 위한 개인 민감정보 수집·이용·제공 등에 동의하고, 위와 같이 성희롱·성폭력 고충 사건의 조사를 신청합니다.

년 월 일

신청인(대리인) (서명 또는 인)

○○○○○귀중</td></tr>
</table>

210mm×297mm[백상지80g/㎡]

[서식1-9] 성희롱·성폭력 조사 신청 확인서 서식

조사 신청 확인서

<table>
<tr><td colspan="3">접수번호</td><td colspan="5">처리기간: 신청접수일로부터 20일, 특별한 사정이 있는 경우 10일 연장 가능</td></tr>
<tr><td rowspan="6">당
사
자</td><td rowspan="2">신청인</td><td>성명</td><td></td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성별</td><td>남[ ], 여[ ]</td><td>연락처</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">대리인
※
대리인이
신청하는
경우</td><td>성명</td><td></td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성별</td><td>남[ ], 여[ ]</td><td>연락처</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">피신청인
(행위자)</td><td>성명</td><td></td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성별</td><td>남[ ], 여[ ]</td><td>연락처</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>신청
취지</td><td colspan="7">※ 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 육하원칙에 따라 기록합니다.</td></tr>
<tr><td>요구
사항</td><td colspan="7">1. 성희롱·성폭력 중지[ ] 2. 성희롱·성폭력에 대한 사과와 재발방지 조치[ ]
3. 징계 등 인사조치[ ] 4. 기타( )</td></tr>
<tr><td rowspan="2">신청
확인</td><td colspan="2">신청일자
및 방법</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">신청인 의사
확인방법
※ 녹음,
이메일 등</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="8">위 신청인이 성희롱·성폭력고충사건의 조사를 신청하였음을 확인합니다.

년 월 일

확인자(고충상담원) (서명 또는 인)

○○○○○귀중</td></tr>
</table>

210mm×297mm[백상지80g/㎡]

[서식 1-10] 성희롱·성폭력 사건 통보 안내서 서식

성희롱·성폭력 사건 통보 안내서

성평등가족부 사건통보제도

- 성폭력방지법 개정 및 양성평등기본법 개정을 통해 국가기관등에서 발생한 성희롱·성폭력 사건의 통보의무가 '21년부터 시행되었습니다. 이에 따라 국가기관등은 성희롱·성폭력 발생 사실을 성평등가족부에 통지하고 3개월 이내로 재발방지대책을 제출해야 합니다.
- 성평등가족부 사건통보제도는 국가기관등이 성희롱·성폭력 신고 은폐, 축소 가능성을 방지하기 위한 목적으로 마련되어, 성평등가족부는 국가기관등이 신고에 적절히 대응하고 재발방지대책을 신속히 수립하는지를 점검합니다.
- 성평등가족부는 통보받은 사건이 중대하거나 재발방지대책 점검이 필요하다고 판단될 때 해당 기관에 대한 현장점검을 실시하고 시정이나 보완을 요구할 수 있습니다.
- 다만, 피해자가 명시적으로 통보 반대 의사를 밝히는 경우에는 성평등가족부에 사건 통보를 하지 않습니다.

통보되는 사건 관련 내용

[참고] 성평등가족부 폭력예방교육운영안내

○ 사건 유형 및 특성: 사건 발생/인지 시점, 기관 유형, 행위자/피해자 다수 여부, 피해자-행위자 관계, 성별

○ 피해자 보호조치 사항: 피해자 요청 여부, 행위자 분리 여부, 피해회복 지원 여부

○ 사건 주요 내용: 300자 이내 육하원칙에 따라 기재하되, 개인정보 보호를 위해 행위자, 피해자 신상정보(이름, 나이 등)은 익명으로 처리

○ 기타: 외부기관에 신고된 경우에 사건처리사항, 언론보도사항, 2차 피해 관련 사항 등 기재(익명처리 동일)

※ 사건 통보시, 개인의 신상정보는 익명처리되어 비공개됩니다.

[서식 1-11] 사건 (통보, 신고) 동의 확인서 서식

사건 (통보, 신고) 동의 확인서

<table>
<tr><td colspan="2">접수번호</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">확인자</td><td>성명</td><td></td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성별</td><td>남[ ], 여[ ]</td><td>연락처</td><td></td><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">의사
확인</td><td colspan="3">사건
(성평등가족부 통보 □, 수사기관 신고 □)에
동의합니다.( )</td><td colspan="3">사건
(성평등가족부 통보 □, 수사기관 신고 □)에
반대합니다.( )</td></tr>
<tr><td colspan="6">반대 사유:</td></tr>
</table>

* 주: 수사기관 신고의 동의여부 확인은「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제10조제1항, 형법 제303조제1항에 근거해 위력 등에 의한 성폭력 사건에 한함

위 확인자는 성희롱·성폭력 사건에 대하여 기관의 장이 확인자가 신고한 사건을 성평등가족부에 통보하고, 수사기관에 신고할 의무가 있다는 사실에 대해 설명을 들었고, 이 사건처리에 대하여 위 내용이 본인의 의사에 따른 것임을 확인합니다.

년 월 일

확인자 (서명 또는 인)

○○○○○귀중

210mm×297mm[백상지80g/㎡]

[서식 2-1] 출석통지서 서식

출석 통지서		
문서번호:	※ 문서 발송 번호 기재	
수신대상:	※ 피신고인의 성명, 소속, 주소 등기 재	
사건 접수번호		
신고인	성명	소속
피신고인	성명	소속
신고사유		
의견진술을 요하는 사항		
근거		

1. 본 조사위원회는 위 사건의 신고를 접수하여 사건을 조사하고자 합니다.
2. 사건의 공정한 조사를 위하여 귀하의 진술을 듣고자 하오니 출석하여 주시기 바랍니다.
   가. 출석일시 : 년 월 일 시
   나. 출석장소 :
3. 지정된 일시 및 장소에 출석할 수 없는 사유가 있을 경우에는 필히 사전 고지를 한 후, 가능한 일시 및 장소로 변경하여야 합니다.
4. 정당한 이유나 절차 없이 3회 이상 출석을 거부할 경우 피신고인의 진술 및 자기 방어권을 포기하는 것으로 간주합니다.

○○○○○ 성희롱·성폭력조사위원회 위원장 (서명 또는 인)

문의할 곳	
Tel.	E-mail.

210mm×297mm[백상지80g/㎡]

[서식 2-2] 서약서 (조사대상자용) 서식

서 약 서

성명	
소속	
생년월일	

- 본인은 성희롱 신고 사건과 관련된 내용을 제3자에게 이야기하는 행위가 타인의 명예를 훼손할 수 있음을 확인하였습니다.
- 본인은 오늘 조사받은 내용에 대하여 제3자에게 이야기하는 행위가 위반하는 행위가 될 수 있음을 확인하였습니다.

위의 사항을 확인하였고, 본인이 알게 된 성희롱 관련 사실, 조사받은 내용에 대하여 제3자에게 이야기하지 않으며, 이 사건과 관련하여 본인이 제3자에게 발설하여 비롯된 문제에 대하여 규정 위반으로 인한 징계사유에 해당되며, 민·형사상 책임을 질 수 있음을 명심하여 비밀을 유지할 것을 확약합니다.

년 월 일

확인자 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[서식 2-3] 서약서 (조사위원용) 서식

서 약 서

성명		
소속		
연락처	휴대전화	E-mail

본인은 ○○○○○ 성희롱·성폭력조사위원회 위원으로서 20 년 월 일에 신고 된 성희롱·성폭력피해 신고 건에 대하여 「○○○○○ 성희롱·성폭력예방지침」 제○○조에 따라 사건 당사자의 신상을 포함하여 사건과 관련된 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지할 것을 서약합니다.

년 월 일

조사위원 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지80g/㎡]

[서식2-4] 피해자 보호조치 안내문(예시) 서식

피해자 보호조치 안내문

모든 보호조치는 피해자의 의사에 따라 시행되며, 피해자는 언제든지 상담 및 조사절차를 중단하거나 다시 시작할 수 있는 권리가 있습니다. 보호조치에 대한 의사를 명확히 밝혀주시면, 기관은 이에 따라 가능한 조치를 검토하겠습니다.

1. 비밀 유지 및 2차 피해 방지

기관은 피해자의 인권과 사생활 보호를 최우선으로 하여, 피해자의 신원 및 신고 사실을 동의 없이 외부에 공개하지 않으며, 사건처리 과정의 모든 관련 정보는 철저히 비밀로 유지됩니다. 특히, 피해자가 사건처리 등의 과정에서 불이익, 비난, 압박, 따돌림 등 어떠한 형태의 2차 피해도 입지 않도록 조치를 취하겠습니다. 만약 2차 피해가 발생할 경우, 이는 성희롱 행위와 별개로 엄중히 징계됩니다. 또한, 피해자의 자유로운 의사에 반하는 화해나 합의 종용 행위는 일절 금지됩니다.

2. 초기 분리 및 근무 환경 보호 조치

기관은 피해자의 의사를 최우선으로 고려하여 행위자와의 분리 조치를 신속히 시행합니다. 피해자가 원하는 경우 업무상 불이익 없이 근무부서나 장소를 변경하여 심리적 안정과 업무의 연속성을 보장하고, 피해자가 회복 및 사건처리에 집중할 수 있도록 지원하겠습니다.

3. 절차적 권리 보장 및 안내

피해자에게는 상담, 조사, 심의 등 사건처리의 전 과정을 상세히 안내하고, 조사 진행 상황, 심의 일정, 최종 결과 등 주요 경과를 통보합니다. 조사 과정에서는 피해자의 인격이 존중받도록 주의하며, 충분한 진술 기회를 보장하고, 2차 피해 방지를 위해 피해자의 동의 없는 대질 조사는 원칙적으로 지양합니다.

4. 전문적인 지원 연계

피해자는 고충상담원을 통해 비밀보장 하에 전문적인 상담을 받을 수 있습니다. 피해자가 심리 치료, 법률 상담 등이 필요한 경우, 외부의 ○○전문 기관(의료기관, 법률기관)에 적극적으로 연계하여 지원받을 수 있도록 조력하며, 필요시 관련 비용 지원을 검토합니다.

[서식 2-5] 행위자(피신고인) 접근금지 및 분리조치 안내문(예시) 서식

행위자(피신고인) 접근금지 및 분리조치 안내문

피해자 보호 및 2차 피해 방지를 위해 성희롱 사건 행위자(피신고인)에 대한 접근금지 및 분리조치를 다음과 같이 실시합니다.

1. 즉각적인 접근금지 및 분리조치

성희롱 사건에 대한 조사 신청이 접수됨에 따라, 기관은 피해자의 요청 또는 기관의 판단에 따라 행위자와 피해자 간의 분리 등 조치를 하여야 합니다.

2. 접근 및 연락 금지 범위

행위자는 피해자에게 어떠한 형태로도 접근하거나 연락을 시도해서는 안 됩니다. 이는 다음의 모든 직·간접적인 접촉을 포함합니다.

- 직접 접촉: 대면 접촉, 동선 공유(엘리베이터, 휴게실, 주차장 등)를 통한 의도적인 마주침
- 연락 및 연락 시도: 전화, 문자 메시지, 이메일, 메신저, SNS 등 모든 통신 수단을 이용한 연락,제3자를 통한 간접적인 연락 시도

3. 업무상 분리조치

기관은 업무 분장 조정, 근무장소 변경, 전보, 휴가 등 적절한 조치를 통해 업무상 분리를 실시합니다.

4. 기타

본 조치는 사건처리 기간 동안 유효하며, 행위자는 조사를 위해 지정된 담당자에게만 연락하고 협조해야 합니다.

이를 위반하여 피해자가 2차 피해를 입은 경우, 기관의 규정에 따라 징계사유가 될 수 있습니다.

[서식 2-6] 진술서 서식

<table>
<tr><td colspan="4">진 술 서</td></tr>
<tr><td>성명(한글)</td><td>성별</td><td colspan="2">생년월일
년 월 일( )세</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>직급</td><td colspan="2">입사일</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>연락 가능 전화번호</td><td>전자우편(e-mail)</td></tr>
<tr><td colspan="4">본인은 ○○○○○ 성희롱·성폭력 조사위원회에 출석하여 사건에 관해 아래와 같이 서면 진술합니다.

년 월 일

성명 (서명 또는 인)</td></tr>
<tr><td colspan="4">[사건개요]</td></tr>
</table>

210mm×297mm[백상지80g/㎡]

[서식2-7] 피신고인에 대한 질문 답변서(예시) 서식

피신고인에 대한 질문 답변서(예시)

일시 년 월 일 시	장소

1. 이름과 소속이 어떻게 되나요?
   〈 답 〉
2. 피신고인은 20 년 월 일 시 (장소) 회식에 참가한 사실이 있나요?
   〈 답 〉
3. 피신고인은 이 회식자리에서 신고인에게 (자세한 사건 내용) 행위를 한 사실이 있습니까?
   〈 답 〉
4. 회식자리의 분위기는 어떠했습니까?
   〈 답 〉
5. 이 사건에 대하여 추가로 하고 싶은 말이 있나요?
   〈 답 〉

본인은 질문에 대하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 답변하였으며, 본인의 진술이 사실과 다를 경우 그에 따른 모든 법적인 책임을 질 것을 서약합니다.

년 월 일

피신고인 (서명 또는 인)

확인자(조사위원) (서명 또는 인)

(서명 또는 인)

(서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지80g/㎡]

[서식 2-8] 자료제출 확인서 서식

자료제출 확인서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 "√"표시를 하시기 바라며, 색상이 어두운 난은 제출인이 작성하지 않습니다.

사건접수번호	담당자

제출인	성명	소속	연락처
	1. 신고인[ ] 2. 피신고인[ ] 3. 참고인[ ] 4. 기타( )		

제출 자료	번호	제출 자료명	자료형태

위와 같이 자료를 제출합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)

작성방법

1. 번호 : 제출 자료의 일련번호를 기재
2. 제출 자료명 : 제출하는 자료의 명칭과 부수를 기재
3. 자료형태 : 전자문서, 서면, 실물, 실물의 사진 등

210mm×297mm[백상지80g/㎡]

[서식 2-9] 성희롱·성폭력 사건 조사결과 보고서(예시1)

성희롱·성폭력 사건 조사결과 보고서

20 년 접수번호 ○○호 성희롱·성폭력고충사건의 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 신청인 인적사항(성명, 성별, 나이, 근속년수, 직급 및 직책, 근무부서)
2. 피신청인 인적사항(성명, 성별, 나이, 근속년수, 직급 및 직책, 근무부서)
3. 참고인 인적사항(성명, 성별, 나이, 근속년수, 직급 및 직책, 근무부서)
4. 피해 주장사실 요지

5. 조사결과
   1) 사실관계의 인정

   2) 성희롱·성폭력의 판단(선택사항)

6. 처리의견(선택사항)

년 월 일

보고자 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[서식 2-10] 성희롱·성폭력 사건 조사결과 보고서(예시2)

성희롱·성폭력 사건 조사결과 보고서

1. 기본 정보
   - 사건 접수에 관한 요약(접수일자 및 신고 경위)
   - 조사대상자 인적사항(성명, 성별, 나이, 근속년수, 직급 및 직책, 근무부서)
   - 조사진행경과
   - 담당 고충상담원 및 조사위원 명단
2. 사실관계의 확인
   - 주장하는 성희롱·성폭력(2차 피해 포함) 행위
   - 성희롱 행위 관련 당사자 진술 요약
   - 당사자 진술 및 입증자료를 통해 인정된 사실관계
3. 성희롱·성폭력의 판단(선택사항)
   (성희롱·성폭력 판단기준에 따른 성립 여부에 관한 의견)
   - 당사자 적격성
   - 업무관련성
   - 성적 언동 등
   - 행위 결과(성적 굴욕감 또는 혐오감/불이익 또는 이익공여 의사표시 유무)
4. 사후조치 의견(선택사항)
   - 피해자에 대한 조치
   - 행위자에 대한 조치
   - 재발방지대책
5. 별첨 목록

위와 같이 조사결과 보고서를 제출합니다.

년 월 일

조사위원장 (서명 또는 인)
조사위원 (서명 또는 인)
조사위원 (서명 또는 인)
조사위원 (서명 또는 인)
조사위원 (서명 또는 인)

○○○○○ 기관장 귀중

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[서식 3-1] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원 위촉장 서식

성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원 위촉장

성 명 :

소 속 :

주 소 :

위촉기간 :

위 사람을 「○○○○○ 성희롱·성폭력예방지침」 제○○조의 규정에 의하여 ○○○○○ 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원으로 위촉합니다.

년 월 일

○○○○○ 기관장 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[서식 3-2] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의위원 참석 안내(위원회 구성 및 소집) 서식

성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석 안내

○○○ 위원 귀하

○○○○○ 성희롱·성폭력 고충심의위원회는 「양성평등기본법 제31조」 및 「○○○○○ 성희롱·성폭력예방지침」 제00조에 의거하여 제00회 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 년 월 일 시

2. 장소 :

3. 안건 :

4. 사안 개요 (발생 일시, 장소, 내용 등)

년 월 일

○○○○○ 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원장 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[서식 3-2] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의위원 참석 안내(위원회 구성 및 소집) 서식

성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석 안내

○○○ 귀하

○○○○○ 성희롱·성폭력 고충심의위원회는 「○○○○○ 성희롱·성폭력예방지침」 제00조에 의거하여 제00회 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 참석하기 어려운 사정이 있는 경우 서면으로 의견진술을 대신할 수 있습니다.

1. 일시 : 년 월 일 시

2. 장소 :

3. 안건 :

4. 사안 개요 (발생 일시, 장소, 내용 등)

년 월 일

○○○○○ 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원장 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[서식 3-3] 서약서 (심의위원용) 서식

서 약 서

성명		
소속		
연락처	휴대전화	E-mail

본인은 ○○○○○ 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원으로서 20 년 월 일에 신고 된 성희롱·성폭력피해 신고 건에 대하여 「○○○○○ 성희롱·성폭력예방지침」 제○○조에 따라 사건 당사자의 신상을 포함하여 사건과 관련된 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지할 것을 서약합니다.

년 월 일

심의위원 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[서식3-4] 심의의결서 서식

의 결 서

1. 안 건 명 :

2. 심의결과

결정 사항	결정 내용	비고
성희롱·성폭력 여부에 대한 판단		
행위자에 대한 조치 권고		
피해자 보호조치 권고		

※ 2차 피해 예방 및 재발방지대책 제언 : [별지]에 기재

위와 같이 의결합니다.

년 월 일

위원장 (서명 또는 인)
위원 (서명 또는 인)
위원 (서명 또는 인)
위원 (서명 또는 인)
위원 (서명 또는 인)
위원 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[서식 3-5] 사건 당사자 심의결과 통보용 서식

성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 통보서

1. 당사자 ※ 직위, 직급, 연령, 성별 등 개인정보보호를 위해 익명 처리 및 선택적 기재
   - 피해자 :
   - 행위자 :

2. 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의 결과
   (1) 성희롱·성폭력 여부에 대한 판단
   (2) 행위자 조치사항 권고 내용
   (3) 피해자 보호조치 권고 내용
   (4) 2차 피해 예방 및 재발 방지대책 내용

년 월 일

○○○○○ 기관장 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[서식 4-1] 각서 서식

각 서

성 명 :
소 속 :
연 락 처 :

본 각서는 년 월 일 '성희롱·성폭력으로 신고 접수된 성희롱·성폭력 사건의 처리에 대해 피신고인이 재발방지를 위해 서약한 내용입니다.

본인은 ...

년 월 일

피신고인 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[서식 4-2] 피해자 모니터링 안내 및 동의서(예시) 서식

피해자 모니터링 안내 및 동의서

1. 모니터링 개요 및 안내 (기관 고지 사항)

구분	안내 사항
목적	피해자의 심리적 안정, 일상 회복 지원, 기관의 보호 조치(분리, 지원 연계) 이행 여부 확인 및 후속 조치 검토
주체	본 기관의 고충상담원 또는 사건처리 담당자
비밀유지	모니터링 과정에서 확인된 모든 정보는 철저히 비밀로 유지되며, 피해자의 동의없이 외부에 공개되지 않습니다.
기간 설정	기간은 피해자 상황과 의견을 고려하여 설정하며, 종료 시 재협의 가능합니다.
종료 후 안내	모니터링 종료 시, 이후 어려움이 생기면 언제든 연락하도록 안내하며 담당자 및 외부 지원 채널(예: 1366) 정보를 제공합니다.
거부 시	모니터링에 동의하지 않더라도 피해자에게 어떠한 불이익도 발생하지 않습니다.

2. 피해자 희망 사항 및 동의(피해자 작성)

본인은 상기 모니터링 안내 내용을 충분히 숙지하였으며, 아래와 같이 모니터링 진행에 동의합니다.

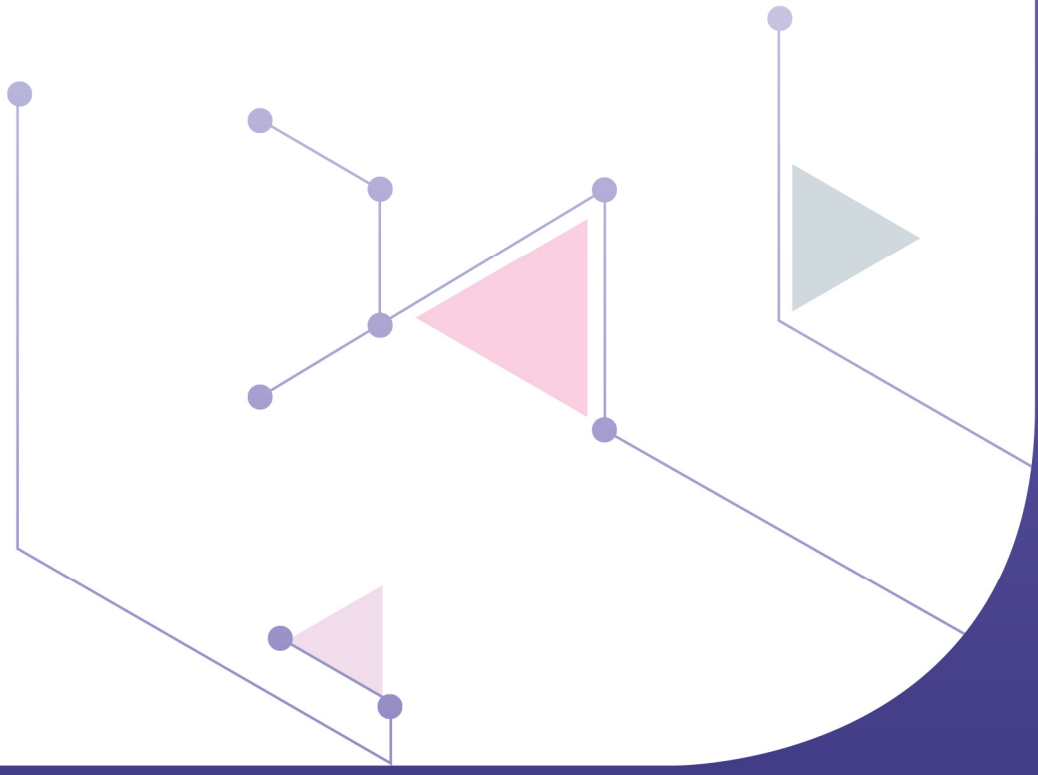
항목	희망/선택 사항 (V 표시 또는 기재)	비고 및 요청 사항
모니터링 진행 동의 여부	☐ 동의함 ☐ 비동의함	동의하지 않더라도 피해자 지원 조치는 유지됩니다.
희망 모니터링 방식	☐ 유선(전화) ☐ 서면(이메일, 문자 등) ☐ 대면	
희망 주기	☐ 주1회 ☐ 격주1회 ☐ 월1회 ☐ 기타: ( )	상황에 따라 초기 집중 모니터링 후 주기 조정 가능
희망 기간	☐ 3개월 ☐ 6개월 ☐ 기타: ( )	기간 종료 시 재협의를 통해 연장 가능
기타 요청 사항	(예: 특정 시간대 연락 희망, 2차 피해 발생 시 즉각 조치 요청 등)	

년 월 일

(서명 또는 인)

VII

Q&A 모음



Q&A 1

Q. 수사기관이 직장 내에서 발생한 강제추행 등 성폭력 범죄 사건에 대해 조사 중인 것을 알았습니다. 이 경우에도 기관 내에서 처리를 해야 할까요?

A. 수사기관의 조사대상이 된 "성폭력 범죄"행위가 업무와 관련하여 발생한 경우에는 성희롱에도 해당할 수 있기 때문에 「남녀고용평등법」 등에 따라 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 할 의무를 부담하므로, 기관 내 성희롱 고충처리 절차에 따라 상담 및 조사절차 등을 진행해야 합니다. 성폭력 범죄의 성립여부에 대한 조사 및 판단은 수사기관과 법원에 의하여 이루어지지만, 이 경우에도 기관 내 피해자 보호를 위한 조치는 이루어져야 합니다. 또한, 기관 내 규정에 형사절차 진행 시 징계절차를 중지하여야 한다는 내용이 없는 한, 형사절차의 결과를 기다리지 않고 징계절차를 진행하는 것이 바람직합니다.

☞ 구체적인 내용은 01. 2. 참조하기

Q&A 2

Q. 디지털 성범죄 매개물(동의 없이 찍은 사진, 동의 없이 유포한 영상 등)을 다운로드하거나 보는 것도 죄가 되나요?

A. 성폭력처벌법 제14조 제4항에 의거, 디지털 성범죄 촬영물 또는 복제물을 소지·구입·저장 또는 시청한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처합니다. 즉, 다운로드하거나 보는 것 역시 불법촬영, 유포와 마찬가지로 명백한 범죄행위입니다. 피해촬영물 소지·구입·저장·시청이 만연하다면 디지털 성범죄 피해자가 가장 원치 않는 '유포'는 근절될 수 없기 때문입니다.

Q&A 3

Q. 촬영에 합의한 성관계 동영상이 유포되었어요, 디지털 성범죄 피해자인가요?

A. 동의 없이 성적 촬영물을 유포하는 행위는 성폭력 처벌법 제14조 제2항에서 규정하는 성폭력 범죄입니다. 촬영에 대한 동의는 결코 유포에 대한 동의를 포함하지 않기 때문입니다. 촬영 당시에 동의하였더라도 사후에 동의 없이 유포한 경우 성폭력처벌법 제14조에 따라 처벌됩니다.

Q&A 4

Q. 소위 '지인 능욕' 피해를 입었습니다. 이것도 디지털 성범죄인가요?

A. 일상적인 사진을 성적인 형태로 편집·합성 또는 가공하고 유포하는 소위 '지인 능욕' 행위는 성폭력처벌법 제14조의2에서 정하는 성폭력 범죄입니다. 따라서 일상 사진과 음란물이 합성되거나, 성적으로 모욕하는 글이 합성된 형태의 촬영물의 경우에도 성범죄 피해로 삭제 지원을 받을 수 있으며, 이러한 합성물이 유포되었다면 그 합성물이 온라인 공간에 추가로 유포되었는지 확인하는 모니터링 지원을 받을 수 있습니다.

Q&A 5

Q. 익명게시판을 통해 디지털 성범죄 피해를 입었다고 신고자가 행위자를 징계해달라 요청했습니다. 회사가 익명게시판에 올린 사람을 특정하기 위해 조사하는 것은 개인정보 보호법 위반 아닌가요?

A. 개인정보보호법 제15조 및 제17조의 예외사유로 익명이라 할지라도 행위자를 특정할 수 있습니다. 그러나 회사나 기관에서 운영하는 사내 익명게시판은 행위자 특정이 가능할 수 있지만, 외부 어플을 통한 사내 익명게시판의 경우에는 수사기관에 신고를 통한 협조가 필요할 것으로 판단됩니다

Q&A 6

Q. 2차 피해는 어떻게 처리해야 할까요?

A. 피해자는 성희롱·성폭력 2차 피해로부터 보호받을 권리가 있습니다(「여성폭력방지기본법」 제14조 제3호).

[2차 피해 처리절차] 2차 피해는 법령을 위반한 불법행위로서 조사대상에 해당하며, 통상적으로 성희롱·성폭력 사건과 관련되어 발생하기 때문에 성희롱·성폭력 사건처리 절차에 따라 처리하는 것이 일반적입니다. 성평등가족부의 성희롱·성폭력 예방지침 표준안 및 여성폭력 2차 피해 방지 지침 표준안에서도 성희롱·성폭력 고충심의위원회가 2차 피해 성립 여부를 판단하도록 규정하고 있으며, 많은 기관 및 조직들의 성희롱 규정에서 동일하게 규정하고 있습니다. 다만, 이와 관련된 분쟁의 여지를 없애고, 조직 내부적으로 2차 피해에 대한 경각심을 강조하기 위하여 징계사유 및 징계양정기준에 2차 피해에 관한 내용을 명시하면서 성희롱·성폭력 사건처리 절차에 의하도록 규정하는 것을 고려할 수 있습니다.

[2차 피해 상담 및 조사] 2차 피해를 입은 피해자는 2차 피해에 관하여 상담을 접수하고 사건조사를 신청할 수 있으며, 고충처리 담당자는 지체없이 상담을 진행하여 2차 피해 유무와 정도를 파악하여야 합니다. 2차 피해가 발생한 시점이나 행위주체, 양상에 따라 2차 피해의 원인이 된 성희롱과 병합하여 조사하거나 별도로 조사하는 등 조직에서 효율적인 조사 방법을 선택할 수 있습니다. 조사 결과에 따라 2차 피해 행위자를 제재하고, 인사조치를 결정합니다.

[2차 피해 모니터링] 2차 피해는 사건이 종결된 이후에도 지속되는 경우가 많습니다. 그러므로 재발방지 대책으로 구성원 대상 2차 피해 방지 교육, 행위자 재발방지 교육, 2차 피해 모니터링 등 2차 피해에 대한 재발방지조치 등을 수립·시행합니다.
2차 피해 방지를 위한 모니터링을 효과적으로 수행하기 위해서는 담당자, 시기, 방법 등을 포함한 구체적 방안을 수립하되, 피해자와 협의하여 진행하는 것이 바람직합니다. 일반적으로 고충상담원이나 인사 담당자 등이 모니터링 역할을 담당하는 경우가 많고, 모니터링 기간은 6개월, 1년 또는 사건에 따라 그 이상으로 설정하거나, 정해진 기간이 지난 뒤 연장을 고려하는 방식으로도 할 수 있습니다. 최초 6개월간은 매월 1회씩 면담을 하다가 이후에는 피해자의 의사 등을 고려하여 2개월 또는 3개월에 한 번씩 면담하는 등 주기도 다양하게 설정할 수 있습니다. 사건마다, 피해자마다 상황이 모두 다르기 때문에 모니터링은 가급적 대면 면담으로 하는 것이 좋으며, 대면 면담을 자주 하기 어려운 상황이거나 필요성이 크지 않다면 메일, 전화 등 간략한 방법을 면담과 번갈아 가며 활용할 수도 있습니다.

☞ 구체적인 내용은 Ⅱ. 02. 4. 참조

Q&A 7

Q. 내담자가 성희롱·성폭력이 성립하는지를 알고 싶어 상담을 신청했다고 하는데 어떻게 답변해야 할까요?

A. 고충상담원은 내담자에게 성희롱 성립여부 판단은 고충심의위원회에서 조사결과와 사건의 상황, 맥락 등을 종합적으로 고려하여 한다는 점을 안내합니다. 조사과정에서 상담내용과 다른 사실관계가 확인될 수 있기 때문에 전문가도 내담자의 이야기만으로 성립에 대한 판단을 하지는 않습니다. 설혹 내담자가 설명한 경위로 성희롱·성폭력이 성립된다고 판단된다고 하더라도 단정적으로 말하지 않도록 합니다.
만약 내담자가 조사를 원하지만 성립 여부 때문에 망설인다면 1차적으로 내담자의 피해사실을 객관적으로 정리하고, 내담자가 성희롱·성폭력이라고 확신하지 못하는 이유에 대해 상담할 수 있습니다.

Q&A 8

Q. 내담자가 조사과정에서의 2차 피해를 우려하여 조사를 망설이는데, 어떻게 상담할까요?

A. 피해자가 어떠한 측면에서 2차 피해를 우려하는지 구체적으로 들어보고, 기관 조사절차와 피해자 보호조치 등 원칙 및 절차에 대해 충분히 설명하여 피해자의 불안감을 덜어주도록 합니다. 한편, 피해자의 우려처럼 조사과정에서의 2차 피해가 발생할 확률이 높을 경우, 2차 피해를 줄이기 위한 방안을 내담자와 협의하고, 성희롱 성립에 따른 실익과 비교하여 내담자가 조사를 신청할 수 있도록 지원합니다.
내담자가 2차 피해를 우려하는 성희롱·성폭력 사건에 여러 명의 피해자가 있는 경우 내담자를 포함한 다수의 피해자를 조사함으로써 2차 피해의 영향력을 약화시킬 수 있는지 검토합니다.

Q&A 9

Q. 내담자가 조사를 원하지만 피해 사실을 입증할 증빙이 미약하여 신고를 고민하는데, 어떻게 상담할까요?

A. 기관 내 사건처리 절차에서 사실관계 입증자료 및 정도에 대해 구체적으로 설명합니다. 국가인권위원회 결정례에서는 일기장, 피해자의 메모, 행위자에게 보낸 이메일 등 피해자가 일방적으로 기록한 것도 사실관계의 입증자료로 인정한 사례가 있습니다. 또한, 기록이 없더라도 지인에게 피해 사실을 이야기하였다면, 피해자와 지인의 진술 내용을 대조하여 사실관계를 인정하기도 합니다. 일반적으로 확실한 물증이 있어야 피해사실을 인정받을 수 있다고 생각하시는 경우가 많으나, 정황증거나 관련자들의 진술의 일관성과 구체성을 종합적으로 검토하여 사실관계를 인정받을 수 있습니다. 이를 참조하여 내담자가 확보할 사실관계 입증자료에 대해 안내합니다.

Q&A 10

Q. 피해자인 내담자가 행위자와의 합의를 원합니다. 이 경우에 어떻게 해야 할까요?

A. 우선 피해자의 의사에 따라 사건처리 여부를 결정해야 합니다. 피해자가 사건처리가 아닌 합의를 원하는 경우, 내담자가 원하는 합의조건을 함께 정리하면서 이행방법에 관해서도 구체적으로 상담합니다.

합의조건의 내용에는 제한은 없으나, 당사자의 책임과 권한 내에서 수용가능한 것이어야 합니다. 합의조건으로 분리조치, 행위자 재발방지교육, 피해회복을 위한 비용 지급 등이 있을 수 있습니다. 피해자가 원하는 합의조건이 불분명하거나 그 합의조건을 왜 생각하였는지 피해자의 내심의 의도를 고려하여 합의조건과 이행방식을 구체화시키는 것이 중요합니다. 한편, 합의가 되지 않을 때 내담자가 어떻게 성희롱·성폭력 사건을 해결하고자 하는지에 대하여도 논의하여 신속하게 사건이 처리되도록 합니다.

합의가 되지 않거나 합의가 되더라도 그 합의내용에 따라 조사 진행 및 행위자 조치가 필요할 수 있으므로 합의를 원하는 내담자의 경우에도 성희롱·성폭력 사실관계는 정확하게 확인하고 기록하는 것이 필요합니다.

Q&A 11

Q. 신고가 접수된 경우 지체없이 조사를 하여야 하는데, 신고인 상담을 진행하고 조사를 하는 것이 법 위반은 아닌가요?

A. 「남녀고용평등법」 제14조제2항은 성희롱 발생 사실의 신고를 받은 경우 지체없이 조사를 하여야 한다고 정하고 있으나, 법에서의 '조사'는 사실관계 확인을 위한 절차를 의미하는 것입니다. 내부지침에서 상담과 조사로 구분하기에 법에서의 '조사'와 내부지침에서의 '조사'를 같다고 보면 조사가 지체되는 것으로 해석하실 수 있습니다.

그러나, 상담 또한 사실관계 확인을 위한 절차로서, 조사가 사실관계 확인을 목적으로 하는 데에 비해 상담 에서는 신고인의 감정이나 신고인이 우려하거나 궁금해하는 내용에 대해 자세한 안내로 신고인을 조력할 수 있으므로 조사 전 상담을 통해 신고인에게 충분하게 고충처리절차와 신고인이 필요로 하는 정보, 사실관계 확인을 위해 신고인이 준비할 것들에 대한 도움을 줄 수 있습니다.

즉, 법에서의 '지체없이 조사'는 사실관계 확인을 위한 절차를 의미하는 것으로서 신고 접수 후 상담을 진행하는 것이 '지체없이 조사를 진행하지 않은' 위법행위로 보지 않습니다.

Q&A 12

Q. 피해자가 아닌 제3자가 상담을 신청한 경우 유의사항이 있나요?

A. 우선, 내담자가 목격자인 경우 목격만으로도 성희롱 피해를 입는 경우가 있으므로 내담자도 피해자로 볼 수 있는지 검토할 필요가 있습니다.

상담과정에서 내담자가 상담을 신청한 것을 피해자도 알고 있는지를 확인하십시오. 내담자가 피해자와 협의하지 않은 경우 내담자의 고충이 무엇인지를 파악하고 상담만으로 내담자의 고충을 해결할 수 있는지 아니면 사건처리가 필요한지를 고려하여야 합니다.

한편, 피해자를 대리하여 고충상담을 하는 경우 제3자가 상담을 신청한 이유를 파악하여 내담자와 피해자에게 필요한 정보를 안내하도록 합니다.

Q&A 13

Q. 피해자가 성희롱 상담이나 조사 신청을 하지 않았는데도 조직이 성희롱 사건처리를 진행해야 할까요?

A. 성희롱은 피해자 개인의 고용환경을 악화시킬 뿐 아니라 조직문화를 저해합니다. 기관에서는 피해자가 문제를 제기하지 않아도 제3자의 신고 또는 외부 경로 등을 통하여 조직이 사건을 인지하게 되면 다른 비위 행위 혹은 불법행위를 인지하였을 때와 마찬가지로 사실 확인을 위한 조사를 실시할 필요가 있습니다.
그러나 성희롱은 다른 비위행위와 달리 기관이 아닌 개인이 피해자라는 점을 사건처리과정에서 고려할 필요가 있습니다. 따라서 사건 조사 등 처리를 원하지 않은 피해자의 의사를 고려하여, 피해자 상담을 우선적으로 진행, 피해자가 원하는 해결방안을 함께 모색할 필요가 있습니다. 이 과정에서 피해자가 신고할 수 있도록 고충창구와 비밀유지 등 사건처리의 원칙 등을 안내합니다. 피해자 요청 등에 의해 사건처리를 진행하지 않더라도, 기관은 성희롱·성폭력 재발방지를 위한 정책을 수립하는 등 성희롱 사건에 대응할 수 있습니다. 피해자를 드러내지 않는 범위에서 피해자가 속한 본부나 부서 등을 고충면담하는 등 성희롱·성폭력이 발생한 조직문화 및 조건을 진단하고, 조직문화를 개선하기 위한 정책을 마련하는 등 적극적인 대처가 가능합니다.

Q&A 14

Q. 피해자나 피해자의 법정대리인이 성평등가족부 사건통보 의무로 인해 외부로 사건이 알려질 것을 우려합니다. 이 경우에 어떻게 설명해야 할까요?

A. 「성희롱·성폭력 사건 통보 안내서」([서식 1-10] 참고)를 제공하며, 피해자가 통보에 동의하지 않을 수 있다는 안내와 함께 성평등가족부 사건통보 의무의 취지와 통보 내용에 대해 설명하여 불필요한 우려를 줄이도록 합니다. 성평등가족부 사건통보 의무는 "국가기관등에서 성희롱·성폭력 사건이 발생했음에도 불구하고 신고를 은폐, 축소하여 피해자를 구제하지 못할 가능성을 방지하고자 마련"된 제도입니다. 기관이 성평등가족부에 통보해야 할 내용에는 피해자 등 특정인의 개인정보는 포함되어 있지 않습니다.
성평등가족부는 기관이 제출한 자료를 바탕으로 국가기관등 해당 기관이 재발방지대책을 수립하여 성희롱·성폭력 사건에 적절하게 대응하고 있는지를 확인합니다. 통보받은 사건이 중대하거나 재발방지대책에 대해 점검 등이 필요한 경우 성평등가족부는 해당 기관에 대한 현장점검을 실시, 필요시 시정이나 보완을 요구할 수 있습니다.

Q&A 15

Q. 피해자가 여러 명인 사건에서 피해자 중 한 명이라도 성평등가족부의 사건 통보를 반대하는 경우 어떻게 해야 합니까?

A. 각 피해자들의 의사를 존중하여 명시적으로 반대한 피해자에 대한 내용은 제외하고, 성평등가족부에 사건 통보를 동의한 피해자들에 대한 내용만으로 사건 통보를 해야 합니다. 만약 피해 내용 중 여러 피해자들이 공통적으로 경험하여 사건 통보를 반대한 피해자의 피해로만 국한되지 않는 부분이 있다면 통보 내용에 포함하되, 사건 통보에 반대한 피해자에 대해서는 드러나지 않도록 유의하여야 합니다.

Q&A 16

Q. 수사기관의 수사개시 통보 등으로 행위자가 소속 근로자임을 알게 되었을 때 기관은 성평등가족부에 성폭력 사건을 통보해야 하는지요? 통보 내용으로는 피해자를 특정할 수 없는 경우 기관은 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. 수사기관의 수사개시 통보는 행위자에 대해서 통보하기 때문에 기관 내 피해자가 있는지 알지 못합니다. 이 경우 성평등가족부에 성폭력 사건을 통보할 의무가 있다고 보기는 어렵습니다. 성평등가족부에 대한 사건 통보는 피해자의 동의를 요하기 때문입니다.
다만, 수사개시 통보를 받은 경우 행위자 상담을 진행하여 기관 내 구성원간 발생한 사건인지에 대하여 확인하고, 기관 내 사건이면 피해자 상담을 진행하여 기관 내 사건처리도 병행하고 성평등가족부에 대한 사건 통보 의사도 확인하여야 할 것입니다. 행위자가 피해자를 밝히지 않는 경우 기관 내에서 사건을 처리하기는 어렵다고 판단됩니다.

Q&A 17

Q. 직장 내 괴롭힘과 성희롱 사건이 병합되어서 신고된 경우 어떻게 처리해야 합니까?

A. 기관에서 별도로 법적 개념과 담당 부서, 조사절차 및 심의절차를 별도로 규정하고 있는 경우에는 각 절차에 따라 조사 및 심의 절차를 진행해야 합니다. 다만, 부득이한 경우가 아니라면, 조사과정은 일원화해서 진행하여 피해자가 재조사를 통해 받는 심리적 압박이나 고통을 최소화해야 할 것입니다.
직장 내 괴롭힘이나 스토킹과 성희롱 사건이 병합된 신고된 경우, 행위자에 대한 징계수위가 높아지고 피해자에 대한 보호 필요성이 강해진다는 점을 고려하여 대처할 필요가 있습니다. 기관에서는 직장 내 괴롭힘과 성희롱 사건이 병합되어 신고되는 경우에 대해 처리절차를 어떻게 진행할지 지침이나 규정으로 명시하는 것이 바람직합니다. 그러나 명시된 지침이나 규정이 없더라도 각 담당자들이 피해자 보호를 위해 협력할 수 있도록 체계나 절차를 마련할 필요가 있습니다. 담당 부서 간 소통을 통해 조사 대상 및 업무처리 범위를 조율하고 반복조사의 부담을 줄일 수 있도록 상호 정보 공유 절차 및 책임자 지정 규정을 마련하는 등 방안을 생각해볼 수 있습니다.

Q&A 18

Q. 행위자나 피해자가 이미 퇴직한 경우에도 기관이 사건처리를 할 수 있습니까?

A. 피해자가 퇴직하면서 성희롱 신고를 하는 경우가 많습니다. 피해자는 퇴사하였으나 행위자가 재직 중인 경우에는 피해자가 신고하는 경우 당연히 기관에서 사건처리를 해야 하고, 할 수 있습니다.
반면, 행위자가 퇴사한 경우에는 기관에서 성희롱 행위자에 대한 제재 권한이 없기 때문에 사건처리를 할 필요성은 적어집니다. 또한, 행위자가 퇴사한 경우 기관의 사건처리에 협조할 이유와 의무가 없어 조사를 거부하는 경우가 많은 편입니다. 그럼에도 피해자가 사건처리를 원한다면 피해자가 사건처리를 통해 얻고자 하는 것이 무엇인지를 파악하여 피해자에게는 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 하는 것이 바람직합니다

Q&A 19

Q. 행위자 행위에 대해 심의하지 않은 상태에서 이루어지는 조사 중 피해자 보호조치는 어느 정도까지 가능할까요?

A. 조사 과정 중 피해자 보호조치는 「남녀고용평등법」뿐만 아니라 '25.10.23.부터 시행된 「성폭력방지법」 및 「양성평등기본법」에 근거한 기관의 의무입니다. 이에 대해 관련 규정에서는 피해자 및 행위자(피신고인)에 대해 근무장소의 변경, 직무 변경, 유급휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

기본적으로 피해자 보호조치는 신고 및 사건처리 등에 대한 비밀보장과 더불어 피해자의 명시적인 의사에 반하지 않는 분리조치를 의미하며, 조치는 피해자 또는 행위자(피신고인), 양자 모두에게 적용될 수 있습니다. 다만, 행위자(피신고인)을 대상으로 한 피해자 보호조치의 경우, 해당 조치가 심의를 통해 성희롱 행위가 확정되지 않은 단계에서 이루어진다는 점을 고려하여 행위자(피신고인)에 대한 조치가 사실상 징계와 다름없는 수준으로 이루어지지 않도록 주의해야 합니다. 이때 사실상 징계와 다름없는 수준으로 시행되는지 여부는 근무장소의 변경, 전보 등이 행위자(피신고인)의 정상적인 업무를 불가능하게 하거나 사실상 불이익을 주는지를 기준으로 살펴보아야 합니다. 피신고인에게 불이익을 주는 피해자 보호조치의 경우, 성희롱·성폭력 행위가 계속될 위험이 높고 이를 방치할 경우에 회복되기 어려운 피해가 발생할 우려가 있는 등 특별한 사정이 있거나, 행위자(피신고인)이 자발적으로 동의하는 경우에 한하여 가능합니다.

한편, 기관의 특성상 근무장소의 변경, 전보 등 보호조치가 불가능한 경우에는 행위자(피신고인)에게 재택근무 사용, 피해자와 접촉할 수 있는 공간의 사용시간 제한, 행위자(피신고인)의 적극적인 회피 요청 등 기관의 사정에 맞게 적극적인 방식으로 공간을 분리하는 조치를 고민할 수 있습니다.

Q&A 20

Q. 조사기간을 계산하는 기준은 무엇인가요?

A. 법률 및 규정상 정해진 기간에 대해서는 「민법」 제155조 내지 제161조에서 규정하고 있는데, 이는 공법관계에서 일반적으로 적용됩니다. 이에 따라 기간을 일로 정할 때에는 기간의 초일은 산입하지 않으며 기간 말일 종료로 만료합니다. 기간 중간에 들어간 휴일은 날짜 계산에 포함하나, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 그 다음날로 기간을 만료합니다.

(예) 5월 1일 기준으로 기간을 10일 연장할 경우 2일부터 기산하며, 10일 후인 11일 24시 기간을 만료합니다. 다만, 5월 11일이 토요일이나 공휴일인 경우에 12일 만료됩니다.

다만, 기관 내부규정에 기간 계산방법을 특정하고 있는 경우에는 해당 규정을 우선적으로 적용합니다.

Q&A 21

Q. 피신고인이 조사를 위한 출석요구 연락을 회피하거나 조사 일정 협의에 응하지 않고 일정을 계속 지연시키는 경우에 어떻게 할까요?

A. 피신고인이 조사에 비협조적인 태도를 보이거나 정당한 사유 없이 조사자의 연락이나 일정 협의를 회피하는 경우에는 공정한 조사와 객관적인 사실확인을 위해 협조할 의무가 있음을 고지하고, 조사를 통해 스스로 진술하여 항변할 수 있는 권리가 있다는 점을 안내합니다.
동시에, 사건처리 절차에서 기관이 피신고인에게 방어권을 행사할 수 있는 기회를 충분히 주었음에도 불구하고 피신고인이 정당한 사유 없이 출석요구에 불응했다는 점을 입증할 수 있도록 조사자는 녹음 및 기록(전자우편, 문자메시지, 공문 등)을 통해 근거를 남기는 등의 방안을 고려해볼 수 있습니다.

Q&A 22

Q. 고충상담원이 조사까지 전담하는 방식이 아니라 조사위원회를 별도로 구성해야 할 필요성이 있을까요?

A. 조사는 성희롱·성폭력이 실제 발생했는지, 행위의 심각성은 어떠한지를 파악하여 성희롱·성폭력이 인정되면 행위자에게 징계 등 제재와 행위자에 대한 인사권을 정당하게 행사하기 위한 기초입니다. 조사 과정에서 객관성, 공정성 및 절차적 정당성을 확보할 수 있도록 해야 하며, 그와 동시에 성희롱·성폭력 특성에 대한 이해와 성인지 감수성을 기초로 조사 시 2차 피해 방지를 위한 노력을 해야 합니다. 이를 위해 조사 및 사건처리를 담당하게 되는 고충상담원을 위한 전문교육의 이수가 요청됩니다.
내부의 성희롱·성폭력 고충상담원은 조직 및 구성원에 대한 이해를 가지고 있다는 점에서 강점을 가집니다. 하지만 사건처리에 대한 전문성은 외부 전문가에 비해 다소 약할 수 있습니다. 사건의 당사자가 여러 명이거나 행위자가 고위직인 경우, 피해 사실의 입증이 어려울 것으로 예상되는 경우 등 사건을 조사하는 데에 전문성이 보완될 필요가 있다면 외부 전문가를 포함한 조사위원회를 구성하여 조사를 진행하는 것이 전문적 조사에 도움이 될 수 있습니다. 외부 전문가를 포함한 조사위원회를 운영할 경우 고충상담원은 기관 내 조사 담당자로서 객관적 사건조사를 위한 지원, 진행사항에 대한 점검, 기관 내 2차 피해 방지를 위한 역할을 하게 됩니다.

Q&A 23

Q. 피신고인이 기관 구성원의 탄원서를 받고 있는데, 신고인(피해자)은 2차 피해를 호소하고 있습니다. 어떻게 해야 할까요?

A. 피신고인의 탄원서는 절차상 피신고인에게 보장되는 방어권의 범위에 포함됩니다. 그러나 탄원서를 받는 과정에서 신고 사실을 유포하거나, 탄원서의 내용에 신고인(피해자)에 대한 비방이나 허위소문 등이 포함되어 있는 경우에는 2차 피해가 될 수 있습니다. 또한 업무시간에 사무실에서 관련 서류를 들고다니거나 내부 통신망을 이용해 탄원서를 받는 행위는 피해자에게 위협적인 분위기를 느끼게 할 수 있습니다. 최근에는 탄원서가 아닌 사실관계확인서라는 이름으로 피신고인이 조사 대상이 된 성희롱 사실관계에 대해 기관 내 구성원에게 서면을 요청하는 사례도 있는데, 이 경우에도 탄원서와 마찬가지로 신고사실 유포 등 2차 피해를 유발할 수 있습니다.
우선, 고충담당자는 피신고인이 탄원서 등을 받는 과정에서 신고사실 또는 피해자에 대한 정보를 유출한다면 2차 피해가 될 수 있으므로 유의해야 함을 알려야 합니다. 이미 피신고인의 탄원서 요청으로 2차 피해가 발생하여 피해자가 조사신청을 할 경우, 피신고인에게 탄원서를 받는 행위를 중단할 것을 요청하고, 2차 피해 사실에 대한 조사 및 심의 절차를 진행해야 합니다.

Q&A 24

Q. 사건처리 시에는 반드시 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 두어야 하나요?

A. 당사자의 진술이 엇갈리는 경우에 사실관계의 인정, 업무관련성의 판단, 성적 언동의 범위, 성적 굴욕감 또는 성적 혐오감의 인정 등은 전문성과 성인지 감수성에 기초하여 이루어져야 합니다. 특히 조직에 접수되는 성희롱 사건은 단순하지 않아 전문적인 지식을 기준으로 판단해야 하는 유형이 많습니다. 이러한 성희롱 사건의 성격 때문에 성평등가족부의 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」제14조에서도 성희롱·성폭력 사건은 외부전문가 2인 이상을 포함한 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 반드시 경유하도록 하고, 다만 조사 중지 사유가 발생하거나 학폭위 사건 등 학생 간 사건 등 예외적인 경우에는 제외할 수 있도록 권고하고 있습니다.

Q&A 25

Q. 고충심의위원회 개최 전 당사자의 기피신청을 위해 위원회 명단을 어떤 방식으로 어느 시점에 공개해야 하나요?

A. 절차적 공정성을 확보하기 위해 회의 개최 전 당사자의 기피신청을 위해 위원회 명단을 공개할 필요가 있으나, 명단이 공개될 경우에 당사자들의 사전 접촉 가능성이나 위원들의 부담 등으로 위원회의 공정한 심의에 지장을 초래할 우려가 있는지 여부도 고려해야 합니다. 이를 위해 기피 여부를 판단하기 위한 최소한의 범위로 위원의 명단을 안내하되, 당사자에게 위원회 명단을 송부하는 것이 아니라 열람하여 기피 여부를 결정하고 신청할 수 있도록 할 수 있습니다. 회의 직전에 위원회 명단을 열람하거나 회의 개최 후에 위원의 얼굴을 확인하여 기피신청을 할 수 있도록 하는 것은 적법절차에 위배된다는 국가인권위원회 결정을 고려하여, 회의 개최 전 적절한 시간을 두고 위원회의 명단을 열람하도록 합니다.
또한 당사자의 기피 신청권 보장을 위해 위원회 명단에 대해 열람케 한 것과 별도로, 회의 직전에 위원회 참석자들에게 제척·기피·회피를 할 수 있음을 다시 고지하여 심의 및 의결이 적법절차에 따라 이루어질 수 있도록 합니다.

Q&A 26

Q. 징계위원회를 개최하는 경우 징계대상자에게 소명의 기회를 주도록 규정하고 있는데, 성희롱·성폭력 고충심의위원회에 피해자와 행위자를 반드시 출석시켜야 하나요?

A. 고충심의위원회는 성희롱(성폭력) 해당 여부, 경중 등 행위자의 징계 결정에 영향을 미치는 행위에 대하여 심의·의결하지만, 행위자에 대한 제재를 결정하지는 않습니다. 징계위원회를 개최하면서 징계대상자에게 소명의 기회를 주는 것은 그 대상자가 징계로 불이익한 처분을 받게 되므로 자기 항변권을 주기 위함입니다. 고충심의위원회는 징계위원회와 성격이 다르고, 조사가 제대로 이루어졌다면 조사결과 보고서만으로 합리적인 결정을 내릴 수 있기 때문에 피해자와 행위자를 출석시킬 필요는 없습니다. 특히나 피해자가 위원회 출석을 원하지 않음에도 불구하고 다시 사건에 대한 증언을 하거나 원치 않는 질문을 받는 것은 피해자 보호를 위해서도 바람직하지 않습니다. 다만, 행위자나 피해자가 조사 이외에 성희롱·성폭력 고충심의위원회에 출석하여 소명하고자 한다면, 출석할 수 있도록 조치할 수 있습니다. 당사자 발언은 위원회가 사안의 실체를 보다 정확히 파악하고 당사자에게 적절한 조치를 권고하기 위해 필요한 정보와 의견을 제공하는 역할을 할 수도 있습니다. 당사자 발언에 대한 내부 규정이 있는 경우 이에 근거하여 고충심의위원회의 출석 여부를 피해자와 행위자에게 물을 수는 있으나, 의사에 반하여 출석하도록 하는 것은 바람직하지 않습니다. 또한, 당사자 참여 의사의 확인은 당사자의 방어권이나 진술권을 고려하여 위원회 소집 이전 충분한 시간을 두고 이루어져야 합니다.
당사자 발언은 대면 이외에도 서면이나 비대면(영상 또는 전화 등)을 통해서도 가능하므로, 행위자나 피해자가 원하는 방식으로 소명하거나 진술할 수 있도록 합니다. 행위자와 피해자 모두 당사자 발언을 원하는 경우에, 당사자 발언시 행위자와 피해자가 서로 마주치지 않도록 회의 참석 시간을 조율하고 대기 장소를 분리합니다.

Q&A 27

Q. 피해자가 사내 소문을 우려하여 심의 및 징계과정 등에서 자신을 익명처리해달라고 요청하는데, 가능할까요?

A. 피해자가 심의 및 징계 단계에서 익명 처리를 원하는 경우, 기관의 비밀유지 의무에 따라 심의를 위해 검토하게 되는 조사결과보고서 및 관련 입증자료 등에서 피해자 신원에 대한 익명처리는 가능합니다. 그러나 심의·의결을 위해서는 피해상황의 일시, 장소, 행위 등에 대해서는 구체적으로 서술될 필요가 있다는 점은 피해자에게 안내해야 합니다. 이때 피신고인(행위자)에 의한 2차 피해를 방지하기 위해 분리조치 등의 피해자 보호조치를 적극적으로 실시할 것을 안내하여 피해자의 불안과 우려를 낮출 수 있도록 합니다.

Q&A 28

Q. 피해자 또는 행위자가 위원회 의결 사항에 불복하며 소송에 필요하다며 위원회 회의록 및 의결사항(성희롱 인정/불인정 근거와 사유, 위원회 명단 등) 관련 자료를 요청합니다. 어떻게 해야 하나요?

A. 위원회 회의록이나 명단 등의 자료 요청에 반드시 응할 의무는 없습니다. 「공공기관정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에서는 개인의 사생활의 비밀 또는 자유 침해의 우려나 기관의 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보 등에 대해서 공개하지 않을 수 있는 근거를 두고 있으므로, 이에 해당하는지를 검토하여 자료 제공 요청을 거부할 수 있습니다.
다만, 압수수색영장이 발부되거나 문서제출명령 등 법원의 명령이 있는 경우에는 제출해야 합니다. 그 외 당사자 본인의 진술서, 본인의 발언 요지, 본인에게 내려진 조치에 대해서는 열람 및 복사가 가능합니다.

Q&A 29

Q. 고충심의위원회의 심의결과에 대해 당사자가 재심의를 요청하였으나 규정에는 재심의가 없습니다. 어떻게 대응해야 하나요?

A. 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」에서는 고충심의위원회 관련 규정에 재심의 절차는 별도로 안내하고 있지 않습니다. 고충심의위원회는 행위자 조치 등에 대한 권고를 심의·의결하는 기구로 재심의 절차를 규정하고 있지 않으나, 기관의 실정에 맞춰 필요하다면 관련 규정을 마련할 수 있습니다.
기관 내부 규정에서 고충심의위원회 재심의 절차를 규정하지 않았다면, 당사자에게 심의결과에 이의가 있는 경우 다음 단계인 인사(징계)위원회 절차에서 충분히 소명할 수 있음을 안내합니다. 인사(징계)위원회에서는 당사자가 제출한 재심의 요청서, 추가 소명자료, 중점 주장 사항 등을 검토할 수 있으며, 인사(징계)위원회의 징계처분에 대한 재심의를 요청할 수 있습니다.

Q&A 30

Q. 징계위원회에 피해자가 다시 출석 진술하여야 하나요?

A. 징계위원회는 이미 고충심의위원회에서 조사, 심의한 결과를 바탕으로 징계원칙, 다른 징계사례와의 형평성, 행위자에 대한 가중사유 검토 등 일반적인 징계결정원칙에 따라 징계를 심의 결정하는 것이므로 피해자의 출석은 의무가 아닙니다. 그러나 성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」 제17조제2항에서는 징계 절차에서 피해자에게 의견 진술 기회를 부여해야 한다고 규정하여, 징계절차에서도 피해자의 의견진술권이 보장되도록 권고하고 있습니다. 그 취지는 피해자의 의사에 따라 징계절차에서도 피해자의 권리로서 의견진술권을 행사할 수 있도록 하는 것입니다. 또한 피해자의 의견 진술은 징계위원회가 합리적인 결정을 하는 데에 도움이 될 수 있습니다. 현재 「공무원징계령」 제11조의2에서는 징계위원회에서 중징계 요구사안의 피해자가 신청하는 경우에 피해자 의견진술권을 부여하고 있습니다. 공무원 또는 기관 내에 이와 같은 규정을 두고 있는 경우, 피해자의 신청에 따라 의견진술을 할 수 있습니다. 이때 출석, 서면 및 영상 진술 등으로 대체할 수 있습니다.

Q&A 31

Q. 성희롱으로 불인정된 행위자가 신고인을 무고로 고소하고, 회사에 징계를 요구하고 있습니다. 어떻게 처리 해야 합니까?

A. 무고죄의 경우 판단기준으로 “고의성”을 주요 판단 기준으로 삼고 있습니다. 그에 따라 신고인의 신고행위가 행위자의 징계처분을 목적으로 증거를 조작하거나 허위사실을 신고하는 경우에는 무고죄가 성립될 수 있습니다. 그러나 신고인이 진실로 그 행위가 성희롱이라 믿었다면, 이는 무고죄에 해당하지 않습니다. 따라서 회사나 기관의 징계처분도 같은 맥락에서 신고인의 신고행위가 진실로 성희롱이라 믿고 신고했다면, 이는 징계대상에 해당되지 않는다는 점을 안내해야 합니다.

Q&A 32

Q. 행정각부, 처, 청 등 중앙행정기관, 지방자치단체 소속 행정기관 또는 보조기관의 장에 의한 성희롱·성폭력 사건이 발생한 경우, 어떻게 사건처리를 해야 할까요?

A. 위 기관장들의 경우, 원칙적으로 임명권자가 해임, 면직 등의 권한을 가지게 되나 기관장에 의한 성희롱·성폭력 사건 등을 처리할 징계절차가 마련되어 있지 않은 경우와 상급기관에 의한 징계가 가능한 경우(예컨대, 검사징계법에 의한 검찰총장 징계, 경찰공무원법에 의한 경찰청장 징계 등)로 나뉘어 집니다.
전자의 경우는 상급기관에 의한 징계규정이 없는 선출직 단체장 또는 공공기관장 등과 동일하게 처리하고, 후자의 경우는 상급기관에 의한 징계규정이 있는 공공기관장 등의 경우와 동일하게 처리하면 됩니다.

부록 1 | 주요 분야별 성희롱·성폭력 신고·상담센터

* 2023년 매뉴얼을 바탕으로 2026.2월 기준으로 업데이트함

1. 현황

연번	분야	사건 처리기관	대상	조치 사항
1	공공·민간	(한국여성인권진흥원) **성희롱·성폭력 근절 종합지원센터**	공공·민간	익명 상담, 조직문화진단
2		**국가인권위원회**	공공·민간	조사, 조정, 구제조치 권고(합의, 손해배상, 교육 수강, 고발 및 징계 등)
3		(고용노동부) **직장 내 성희롱 익명신고**	공공·민간 근로자 (공무원 제외)	조사, 행정지도, 사업장 감독, 과태료 부과, 시정 명령 또는 사법처리
4	공공	(성평등가족부) **공공부문 직장 내 성희롱·성폭력 신고센터**	공공	조치요구 공문 발송(피해자 보호조치, 조사 등)
5		(인사혁신처) **국가공무원 성희롱·성폭력 신고센터**	국가공무원 (일반, 외무, 경찰, 소방 등)	조사요구, (필요시) 직접 조사, 조치요구 공문 발송(행위자 제재조치, 피해자 보호조치, 재발방지대책)
6		(교육부) **교육분야 성희롱·성폭력 신고센터**	초·중·고·대학, 교육부 소관 기관	익명상담, 조치요구 공문 발송(피해자 보호조치, 조사 등)
7	문화·예술	(한국콘텐츠진흥원) **콘텐츠 성평등센터 '보라'**	콘텐츠 산업 종사자	피해신고/상담처리기관 연계 안내(한국영화성평등센터, 해바라기센터 등), 예방교육, 홍보·캠페인
8		(영화진흥위원회) **한국영화성평등센터**	영화·영상 산업 종사자	피해자 지원(신고접수·상담·의료·법률), 예방교육

연번	분야	사건 처리기관	대상	조치 사항
9		(한국예술인복지재단) **예술인 신문고** **'성희롱·성폭력 피해 신고센터'**	예술인 및 예술 산업 종사자	피해자 지원(신고접수·상담·의료·법률), 예방교육 ※ 조사는 문체부에서 수행
10	체육	(문화체육관광부) **스포츠윤리센터**	선수 및 스포츠 산업 종사자	피해자 지원(신고접수·상담·의료·법률) 예방교육, 사건처리
11	국방	(국방부) **국방부 성폭력예방 대응담당관실** **각 군 및 해병대 성고충예방대응센터**	국방부, 각 군 장병 및 소속 구성원	조사, 징계, 피해자 지원(상담, 의료, 법률, 인사조치)

2. 상담·신고 방법 및 연락처

연번	사건 처리기관	구분	상담	신고	상담·신고
1	(한국여성인권진흥원) **성희롱·성폭력 근절 종합지원센터**	홈페이지			http://www.stop.or.kr
		전화	○		02-735-7544 평일 9:00~18:00 (점심 12:00~13:00)
		우편방문			서울특별시 중구 서소문로 50 센트럴플레이스 3층 '성희롱·성폭력 근절 종합지원센터'
2	(성평등가족부) **공공부문 직장 내 성희롱·성폭력 신고센터**	홈페이지		○	http://www.mogef.go.kr/msv/metooReport.do
		전화	○		(한국여성인권진흥원) 02-735-7544 평일 9:00~18:00 (점심 12:00~13:00)
		우편방문			서울특별시 종로구 세종대로 209
3	**국가인권위원회**	홈페이지	○	○	https://case.humanrights.go.kr
		전화	○	○	국번 없이 1331 평일 9:00~18:00 (점심 12:00~13:00)
		이메일	○	○	hoso@humanrights.go.kr
		우편방문	○	○	서울특별시 중구 삼일대로 340 나라키움 저동빌딩 인권상담조정센터 10층 (방문상담 예약: https://case.humanrights.go.kr)

연번	사건 처리기관	구분	상담	신고	상담·신고
4	(고용노동부) **직장 내 성희롱 익명신고**	홈페이지		○	https://labor.moel.go.kr/reportCntr/sexualHrss.do
		전화	○		(고용노동부 고객상담센터) 국번 없이 1350 (고용평등상담지원관) 1551-9811
		우편방문			(30117) 세종특별자치시 한누리대로 422 정부세종청사 11동
5	(인사혁신처) **국가공무원 성희롱·성폭력 신고센터**	홈페이지	○	○	https://www.mpm.go.kr/mpm/minwon/minwonCenter/complain/sexualViolenc/
		전화	○	○	044-201-8500 평일 9:00~18:00 (점심 12:00~13:00)
		이메일	○	○	mpm8500@korea.kr
		우편방문			세종특별자치시 정부2청사로 13 인사혁신처
6	(교육부) **교육분야 성희롱·성폭력 신고센터**	홈페이지		○	https://www.moe.go.kr/sub/infoRenewal.do?m=011508&page=011508&gubun=V2&s=moe&t=02
		전화	○		신고 관련 문의 044-203-7110
		우편방문			세종특별자치시 갈매로 408 14-2동 514호 교육부 양성평등정책담당관
7	(한국콘텐츠진흥원) **콘텐츠 성평등센터 '보라'**	홈페이지	○		www.kocca.kr/bora/
		전화	○		1670-5678 평일 10:00~17:00
		우편방문			서울특별시 강남구 논현로 525 kocca 빌딩
8	(영화진흥위원회) **한국영화 성평등센터**	홈페이지			www.kofic.or.kr/kofic/business/guid/equalityCenter.do
		전화	○	○	1855-0511 평일 9:00~18:00
		이메일	○	○	equality@kofic.or.kr
		우편방문	○	○	부산광역시 해운대구 수영강변대로 130(우동)
9	(한국예술인복지재단) **예술인신문고 '성희롱·성폭력 피해 신고센터'**	홈페이지	○	○	https://www.kawf.kr/social/sub11.do
		전화	○	○	02-3668-0266 평일 10:00~17:00 (점심 12:00~13:00)
		이메일	○	○	withu@kawf.kr
		우편방문	○	○	서울특별시 중구 한강대로 416 서울스퀘어 3층 (방문상담 예약: 02-3668-0266)

연번	사건 처리기관	구분	상담	신고	상담·신고
10	(문화체육관광부) **스포츠윤리센터**	홈페이지	○	○	www.k-sec.or.kr
		전화	○	○	1670-2876 평일 9:00~18:00 (점심 12:00~13:00)
		이메일	○	○	with@k-sec.or.kr
		우편방문	○	○	서울특별시 마포구 마포대로 78 자람빌딩 2층, 7층 (방문상담 예약: www.k-sec.or.kr)
11	(국방부) **국방부 성폭력예방 대응담당관실 각 군 및 해병대 성고충예방 대응센터**	홈페이지	○	○	국방 성희롱·성폭력 신고 psv.mnd.go.kr
		전화	○	○	02-748-1365 (국방부 성폭력예방대응담당관)
		앱	○	○	국방 1365 앱
		우편방문	○	○	국방부 (04383) 서울특별시 용산구 이태원로 22 육군 (32800) 충남 계룡시 신도안면 계룡대로 663 사서함 501-4호 해군 (32800) 충남 계룡시 신도안면 계룡대로 663 사서함 501-221호 공군(32800) 충남 계룡시 신도안면 계룡대로 663 사서함 501-301호 해병대 (18334) 경기도 화성시 봉담읍 시청로 1311 사서함 206호

부록 2 | 사건처리 절차별 체크리스트

단계		확인사항
예방 및 처리절차 점검		1. 성희롱·성폭력 예방 및 처리규정에서 누구든지 상담 및 신고를 할 수 있도록 규정하고 있는가? 2. 신고되지 않은 성희롱·성폭력이라도 조직이 인지하면 사건을 처리하도록 규정하고 있는가? 3. 2차 피해의 예방 및 구제에 대한 내용을 규정하고 있는가? 4. 성희롱·성폭력 사건처리 절차는 구체적으로 규정되어 있는가? 5. 고충상담창구의 설치, 담당부서를 구체적으로 규정하고 있는가? 6. 상담부터 사건 종결까지 전문성을 확보하기 위한 방안이 규정되어 있는가? (예 단계별 외부전문가의 활용 등) 7. 인지단계부터 사건종결 단계까지 피해자 보호조치를 구체적으로 규정하고 있는가? 8. 징계시효가 관련법의 소멸시효 보다 짧게 규정되어 있지 않은가? 9. 성희롱·성폭력 고충상담원의 지정은 합리적이며, 상담원에 대한 교육을 정기적으로 실시하고 있는가? 10. 예방 및 처리에 관한 사항을 구성원들이 항상 인지할 수 있도록 게시하고, 정기적으로 안내하고 있는가?
상담		1. 피해자가 편안하게 상담할 수 있는 장소에서 상담을 진행했는가? 2. 피해자의 관점으로 사건을 적극적으로 경청했는가? 3. 피해자가 느꼈던 감정과 받은 피해를 확인했는가? 4. 피해자가 원하는 조직에서의 조치를 확인했는가? 5. 피해자가 원하는 행위자에 대한 조치를 확인했는가? 6. 피해자에게 사내 사건처리 절차 및 외부기관 구제절차를 설명했는가? 7. 성폭력이 의심되는 사안에 대하여 성폭력에 관한 외부기관 구제절차를 설명했는가? 8. 기관의 내규(개인정보나 사생활 유출 관련 규율) 및 명예훼손 등 이후 피해자가 유의해야 할 사항에 대하여 설명했는가? 9. 상담한 성희롱·성폭력에 대하여 비밀유지를 하고 있는가? 상담일지는 누구에게도 공개하지 않았는가? 10. 전문가의 자문, 지원 등을 받을 필요성을 검토했는가? 11. 피해자의 피해를 공식적으로 조사할 필요성이 있는지 검토했는가?
조사	진행	〈공통〉 1. 피해자를 제외한 조사대상자에게 비밀유지 서약을 받고 2차 피해에 대하여 설명하였는가? 2. 조사대상자의 진술서를 대상자에게 확인하고, 서명을 받았는가?

단계		확인사항
		3. 조사대상자의 진술을 선입견 없이 객관적으로 청취하였는가? 〈피해자〉 1. 피해자에 대한 조사는 피해자가 불편함을 느끼지 않도록 진행되었는가? 2. 피해자의 인격이나 명예를 훼손하거나 사적인 비밀을 침해하지 않도록 2차 피해를 주의하며 조사를 진행하였는가? 3. 피해자 조사를 통하여 행위의 증거 및 증인을 충분히 확보했는가? 4. 피해자에게 성희롱·성폭력 행위와 피해자가 경험한 감정적 고통에 대하여 구체적으로 들었는가? 피해자의 진술서만으로 어떠한 성희롱·성폭력이 있었는지 충분히 설명되는가? 5. 피해자가 원하는 해결방법에 대하여 경청하고, 요구안을 구체화시켰는가? 6. 조사단계에서 피해자에게 필요한 보호조치를 실행하였는가? 〈행위자〉 1. 행위자에 대한 조사는 행위자가 불편함을 느끼지 않도록 진행되었는가? 2. 행위자가 인정한 성희롱·성폭력 행위에 대하여는 구체적으로 들었는가? 3. 행위자가 인정하지 않는 성희롱·성폭력 사안에 대하여 불필요한 정보를 주지는 않았는가? 4. 피해자가 허락한 범위 내에서 행위자에게 사건을 전달하고, 조사가 진행되었는가?
	보고서	1. 성희롱·성폭력 판단기준에 관한 내용이 적확하게 기술되어 있는가? 2. 사실관계에 대하여 당사자들의 진술이 다른 경우에 구체적인 차이점이 기술되어 있고, 정황증거 내지는 간접증거에 관한 내용들이 충분히 반영되어 있는가? 3. 사실관계와 조사자의 의견이 분명히 구분되어 있는가?
고충심의위원회		1. 고충심의위원회는 규정에 정한대로 구성, 진행하였는가? 2. 외부전문가는 2인 이상 참여시켰으며, 충분히 전문성을 갖추었는지 확인하였는가? 3. 당사자가 출석을 요청한 경우, 당사자에게 충분한 발언의 기회를 주었는가? 4. 성희롱 여부의 판단은 신중하게, 적법하게 검토되었는가? 5. 성희롱 판단뿐만 아니라 피해자 보호조치, 행위자 조치, 재발방지대책에 대하여도 의견을 청취하였는가?
사건 종결		1. 인사위원회는 규정에 맞게 구성, 진행되었는가? 2. 인사위원회에 외부 전문가를 참여시켰는가? 3. 인사위원회는 고충심의위원회의 의견을 충분히 수용하였는가? 4. 행위자 처분 등에 관하여 피해자의 의견을 청취하였는가? 5. 행위자 처분 외에 피해자 보호조치, 재발방지대책까지 결정하였는가? 6. 피해자에 대한 모니터링에 대하여 논의하였는가? 7. 2차 피해의 예방에 관한 내용을 논의하였는가? 8. 피해자 및 행위자에 대한 서면 통지를 하였는가?

공공부문 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼

발 행 일 | 2026년 4월

발 행 처 | 성평등가족부 성폭력방지과

주　　소 | 서울특별시 종로구 세종대로 209

집　　필 | 장 다 혜 (한국형사·법무정책연구원 선임연구위원)
이 경 환 (법무법인(유한) 태평양 변호사)

발간등록번호 11-1384000-100069-14